Escrito N° : 1
Sumilla : Interponemos Recurso de Reconsideración contra aspectos de la Resolución del Consejo Directivo N° 185-2026-OS/CD

SEÑORES DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA- OSINERGMIN

EMPRESA DE INTERÉS LOCAL HIDROELÉCTRICA DE CHACAS S.A. (en adelante, EILHICHA), con Registro Único de Contribuyente N° 20227395576; con domicilio en Jr. Lima S/N Chacas Asunción Ancash, debidamente representada por su Gerente Sr. Federico Rigon con carné de extranjería N° 000162623 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Chavín; a ustedes nos presentamos y atentamente decimos:

Que, con fecha 16 de octubre de 2026, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" la Resolución de Consejo Directivo N° 185-2026-OS/CD (en adelante, la “Resolución VAD”), mediante la cual el Consejo Directivo del OSINERGMIN fijó el Valor Agregado de Distribución (en adelante, "VAD") para el período regulatorio comprendido entre el 01 de noviembre de 2026 al 31 de octubre de 2030, aplicable, entre otras empresas, a EILHICHA.

Como adjuntos de dicha resolución, se incluyeron el Informe Legal N° 606-2026-GRT/OS (en adelante, el “Informe Legal”), el Informe Legal N° 614-2026-GRT/OS, y el Informe Técnico N° 607-2026-GRT/OS y sus anexos (en adelante, el “Informe Técnico”), los cuales sirvieron de sustento para la emisión de la Resolución VAD.

I. IMPUGNACIÓN Y ALCANCE DE LA MISMA

Dentro del plazo previsto legalmente, interponemos **RECURSO DE RECONSIDERACIÓN** contra la Resolución VAD, sobre la base de los argumentos que expondremos a lo largo del presente Recurso y sus Anexos; de conformidad con (i) lo dispuesto por el numeral 5 del artículo 3 de la Ley N° 27838[1], Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas; (ii) los artículos 207[2] y 208[3] del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, “TUO de la LPAG”); (iii) el artículo 74 del Decreto Ley 25844[4], Ley de Concesiones Eléctricas (“LCE”) y

---

1 **Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios de Tarifas**
“Artículo 3.- Procedimiento de determinación de tarifas
El Organismo Regulador fijará el procedimiento para determinar la regulación de las tarifas, mediante norma del más alto rango de la entidad y comprenderá, entre otros aspectos, los siguientes: (…)
5. La aplicación del recurso impugnatorio que las Empresas Prestadoras y los Organismos Representativos de Usuarios puedan interponer en contra de la resolución emitida por el Organismo Regulador, se regirá por las disposiciones establecidas por la Ley de Procedimiento Administrativo General para el recurso de reconsideración. El texto completo del recurso deberá publicarse en la página web del organismo regulador ante el cual se presente, pudiendo los legitimados interesados expresar lo que consideren pertinente en el plazo que se establezca para tal efecto.”

2 **TUO de la LPAG**
“Artículo 207. Recursos administrativos
207.1 Los recursos administrativos son:
a) Recurso de reconsideración”

3 ***TUO de la LPAG***
“Artículo 208.- Recurso de reconsideración
El recurso de reconsideración se interpondrá ante el mismo órgano que dictó el primer acto que es materia de la impugnación y deberá sustentarse en nueva prueba. En los casos de actos administrativos emitidos por órganos que constituyen única instancia no se requiere nueva prueba. Este recurso es opcional y su no interposición no impide el ejercicio del recurso de apelación.”

4 **LCE**

(iv) el artículo 11.2 de la Resolución de Consejo Directivo N° 080-2012-OS/CD[5] que regula los procesos de fijación tarifaria.

Cabe señalar que nuestra impugnación se encuentra limitada a los aspectos específicamente señalados en el presente recurso de reconsideración. De esta forma, EILHICHA no impugna los demás aspectos de la Resolución VAD, los cuales por ello quedan firmes. De conformidad con el artículo 227 del TUO de la LPAG, la resolución que resuelva el recurso solo se debe pronunciar sobre las pretensiones formuladas en el mismo:

> *"Artículo 217.- Resolución*
> *217.1 La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. (…)"*

De esta manera, al resolver el presente recurso, el Consejo Directivo de OSINERGMIN deberá pronunciarse solo sobre los aspectos materia de impugnación, encontrándose impedido legalmente de modificar otros aspectos no impugnados.

II. AGRAVIO

La Resolución VAD nos causa agravio al mantener criterios contrarios al ordenamiento jurídico que regula las actividades de distribución eléctrica. Asimismo, sus fundamentos presentan errores y omisiones que deberían subsanarse en atención a lo expuesto en el presente Recurso de Reconsideración y sus Anexos.

III. NECESIDAD DE EVALUAR EL RECURSO ATENDIENDO LA SITUACIÓN DE EILHICHA

1. De manera previa a explicar cada uno de los extremos que impugnamos de la Resolución VAD, consideramos necesario exponer las condiciones particulares en las que EILHICHA se encuentra prestando el servicio de distribución en el Sistema Eléctrico Rural Chacas, en tanto estas circunstancias deben tenerse en cuenta al evaluar los costos eficientes de la prestación del servicio.

2. Actualmente, EILHICHA viene desplegando todos los esfuerzos necesarios para operar y mantener sus redes de forma permanente y, como toda empresa, su capacidad para hacerlo depende de que los ingresos de la actividad que realiza permitan cubrir los costos eficientes del servicio involucrado.

3. Sin embargo, en los últimos años, los ingresos de distribución percibidos por EILHICHA han sido insuficientes para cubrir los costos y gastos registrados. En simple, la actividad de distribución de EILHICHA se está volviendo antieconómica. A pesar de ello, hoy la empresa continúa cumpliendo sus obligaciones de distribución y mantenimiento, aun cuando la remuneración reconocida está resultando insuficiente para atenderlas, sobre todo en un contexto de especial complejidad en términos comerciales y logísticos.

"Artículo 74.- Las partes interesadas podrán interponer recursos de reconsideración contra la resolución del OSINERG, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial El Peruano.
El recurso de reconsideración deberá ser resuelto dentro de un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de su interposición, con lo que quedará agotada la vía administrativa."

[5] **PROCEDIMIENTOS PARA FIJACIÓN DE PRECIOS REGULADOS**
"Artículo 11.- Resoluciones derivadas de regulaciones tarifarias (…)
11.2 Las resoluciones sobre aprobación de Precios y Factores, a que se refiere el párrafo precedente, podrán ser impugnadas mediante recurso de reconsideración, dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir de su publicación en el Diario El Peruano y deberán incluir los requisitos previstos en los Artículos 113 y 211 de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, así como aquellos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de OSINERGMIN o normas que los sustituyan."

4. Tal y como muestra el Estado de Resultados de Distribución **(Anexo 1-A)**, los ingresos de la actividad fueron insuficientes para cubrir los costos y gastos de prestar el servicio. Muestra de ello es que la actividad de distribución de EILHICHA cerró el ejercicio 2025 con una pérdida operativa de S/ 454.360,08.

5. A mayor detalle, los ingresos registrados por el servicio de energía y la facturación de potencia ascendieron a S/ 2.060.423,97, mientras que los costos de venta (Mercaderías), los costos del servicio eléctrico y los gastos de comercialización y administración sumaron, conjuntamente, S/ 2.514.784,05.

Cuadro 1.

Concepto	Importe (S/)
Ingresos por el servicio de energía	2.060.317,19
Ingresos por facturación de potencia	106,78
Total de ingresos por energía y potencia	**2.060.423,97**
Costo de ventas registrado en el rubro «Mercaderías»	−511.717,50
Costo del servicio eléctrico	−1.282.297,92
Utilidad bruta	**266.408,55**
Gastos de comercialización y ventas	−439.850,82
Gastos de administración	−280.917,81
Resultado operativo	**−454.360,08**
Otros ingresos gravados	105.583,04
Otros ingresos por otras actividades	59.639,01
Gastos financieros	−270,90
Resultado antes de impuestos y participaciones	**−289.408,93**

Fuente: Anexo 1-A. Archivo "ESTADOS FINANCERO Y BALANCE (2025) Distribución.xlsx".

6. A partir de las cifras expuestas, se puede identificar que la utilidad bruta de S/ 266.408,55 cubrió apenas el 37% aproximadamente de los gastos de comercialización y administración, que en conjunto ascendieron a S/ 720.768,63. Si bien los otros ingresos redujeron el déficit, al cierre del ejercicio todavía quedó una pérdida de S/ 289.408,93 antes de impuestos y participaciones.

7. De esta manera, a partir de lo expuesto en el Cuadro N° 1, queda claro que los ingresos ordinarios registrados en distribución están siendo insuficientes para cubrir los costos y gastos de la actividad que realiza EILHICHA. Si esta brecha persiste, EILHICHA tendrá menos recursos propios para sostener el mantenimiento de las redes y atender las fallas del servicio. En suma, el servicio eléctrico se verá comprometido.

8. Ahora bien, la razón de los costos incurridos y la importancia por la cual es necesaria una correcta evaluación y determinación del VAD correspondiente a EILHICHA se encuentra en la operación diaria de la distribuidora.

9. EILHICHA opera en una zona rural alejada, con instalaciones dispersas y puntos de intervención distantes de su base. Esta realidad, por sí misma, encarece la prestación del servicio, pues, por ejemplo, para inspeccionar una línea, reparar un poste o atender una avería, la empresa debe movilizar personal, vehículos y herramientas antes de iniciar el trabajo, que suponen costos muchos mayores a los que se incurren cuando la actividad se presta en condiciones urbanas. La logística es compleja y costosa.

10. En ese sentido, es necesario que la regulación tarifaria considere esta realidad. Un modelo que subestima los recursos necesarios para operar las instalaciones y mantenerlas, también subestima el costo de prestar el servicio en las condiciones de calidad exigidas.

El resultado de esta situación es un reconocimiento inadecuado de costos que conlleva a una operación ineficiente.

11. En el presente, el Consejo Directivo debe advertir que el VAD reconocido a EILHICHA resulta insuficiente para cubrir los costos eficientes de la actividad de distribución, lo que está conllevando a que EILHICHA financie la diferencia a partir de otras fuentes, que a largo plazo puede suponerle mayores pérdidas. En la situación financiera expuesta, prolongar esa brecha compromete su capacidad de mantener la red, atender fallas y continuar a cargo del servicio.

12. Por ello, es necesario que OSINERGMIN efectúe una evaluación crítica del reconocimiento de costos para la determinación del VAD, toda vez que este incide, por la naturaleza de la operación, en el grave riesgo de que diversos usuarios finales se queden sin un concesionario en condiciones adecuadas de operar por carecer de la suficiencia económica necesaria para ejecutar sus prestaciones.

13. En esa línea, conviene traer a colación el antecedente ocurrido con la operación del servicio eléctrico en el distrito de Paramonga[6], el cual evidenció las dificultades que suponen para los operadores de distribución asegurar la continuidad del servicio en sectores con componentes rurales, así como la necesidad de reconocer debidamente los costos mediante la determinación del VAD[7].

14. Al respecto, mediante la Resolución N° 68-2026-OS/CD, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por ADINELSA, interventora provisional del sistema Paramonga, OSINERGMIN reconoció que la fijación del VAD es indispensable para garantizar la prestación del servicio conforme a los niveles de calidad exigidos:

> *"En ese sentido, el procedimiento de fijación tarifaria del VAD constituye un procedimiento de naturaleza administrativa,* ***cuya determinación resulta indispensable para garantizar la prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica conforme a los niveles de calidad establecidos en la normativa vigente****;"*
>
> [Resaltado nuestro]

15. Así, la experiencia de Paramonga demuestra la importancia de reconocer oportunamente a los distribuidores los costos eficientes que les permiten operar y mantener la red. En Chacas, la decisión que corresponde adoptar ahora es revisar los costos sustentados en este recurso y corregir los componentes del VAD en los que se acredite un reconocimiento insuficiente.

16. Por ello, solicitamos que OSINERGMIN **VALORE** el sustento específico de las inversiones, las conexiones, y las actividades de operación y mantenimiento asociada a la operación efectiva del sistema a cargo de EILHICHA, que serán detalladas a continuación. A partir de esta evaluación, solicitamos que **RECALCULE** los componentes del VAD, considerando las razones que exponemos en los siguientes apartados.

IV. ASPECTOS MATERIA DE LA RECONSIDERACIÓN

IV.1. SOBRE LOS COSTOS DE CAPEX

[6] Que posee código SE0154 y la clasificación ST3, el cual corresponde a un sector urbano-rural de baja densidad de carga.

[7] Mediante la Resolución Ministerial N° 232-2023-MINEM/DM, el MINEM declaró la caducidad de la concesión de EMSEMSA, para luego designar a ADINELSA como interventora mediante la Resolución Ministerial N° 315-2023-MINEM/DM.

17. En este extremo, solicitamos que OSINERGMIN reconozca el 100% de las inversiones realizadas por EILHICHA, el cual asciende a 2.744 millones de USD, el cual no debe ser afectado por el Fondo del Factor de Reposición (“FFR”).

18. Al respecto, el artículo 37 del Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2020-EM (en adelante “RLGER”), establece que la tarifa fijada por el OSINERGMIN considera un factor de proporción aplicable a las inversiones provenientes del Estado, según el siguiente detalle:

> *“Artículo 37.- Procedimiento para el cálculo de la tarifa para los SER*
> *(…)*
> *37.2. La tarifa eléctrica máxima determinada por el OSINERGMIN se calcula según el siguiente procedimiento:*
> *a) **El OSINERGMIN fija los factores de proporción aplicables a las inversiones efectuadas por el Estado, las EDE responsables de la ZRT u otras entidades. Los factores deben reflejar la proporción de inversiones efectuadas por las empresas u otras entidades.***
> *b) Cuando las inversiones del SER están constituidas por el cien por ciento (100%) de los aportes del Estado, la anualidad del VNR se multiplica por el factor de reposición que corresponda.”*
>
> [Resaltado nuestro]

19. En este caso, dicho factor asciende a 0.608 de toda la inversión del sistema. En el siguiente cuadro se muestran dichos factores considerando los costos actualizados aprobados por el OSINERGMIN en la etapa de fijación del VAD; ello únicamente para la determinación del factor de proporción.

Cuadro 2.

	Comodato ADINELSA	Fondos FONCODES/Remodelación a costo de EILHICHA	Fondos Origen EILHICHA	Total
VNR (m US$)	536	1,236	2,744	4,516
Factor de Proporción	0.119	0.274	0.608	

20. Ahora bien, respecto a las inversiones efectuadas para la ejecución de las instalaciones hoy operativas, advertimos que los documentos que delimitan el área y las instalaciones de la concesión pertenecientes a EILHICHA son la Resolución Directoral N° 036-2012-EM/DGE[8] y el Contrato de Concesión Rural N° 002-2011 (en adelante, “Contrato de Concesión”) (**Anexo 1-B**), los cuales identifican a EILHICHA como concesionaria del Sistema Eléctrico SER Chacas.

21. A criterio de OSINERGMIN, no existirían inversiones realizadas por EILHICHA merecedoras de ser reconocidas mediante el VAD pues, de acuerdo con el Contrato de Concesión, (i) las redes primarias del PSE Chacas le fueron entregadas a EILHICHA por ADINELSA (empresa del Estado) mediante contrato de comodato (figura que otorga el uso del bien, pero no transfiere su propiedad); y (ii) existieron obras ejecutadas por FONCODES que le fueron transferidas en propiedad.

---

[8] Su artículo 1 establece lo siguiente: *“Otorgar, a favor de la Empresa de Interés Local Hidroeléctrica S.A. de Chacas-EILHICHA S.A., concesión eléctrica rural para desarrollar la actividad de distribución de energía eléctrica en las zonas que comprende el Pequeño Sistema Eléctrico Chacas – San Luis I y II Etapa, ubicado en los distritos de Chacas, Acochaca, San Luis y Yauya, provincias de Asunción y Carlos Fermín Fitzcarrald, departamento de Ancash, en los términos y condiciones de la presente Resolución y los que se detallan en el Contrato de Concesión que se aprueba en el artículo 3º de la presente Resolución.”*

22. Sin embargo, OSINERGMIN incurre en error y realiza un análisis defectuoso sobre el origen de las instalaciones actuales de EILHICHA, toda vez que no diferencia entre:

(i) Las inversiones de las obras financiadas por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social ("FONCODES"),
(ii) Los bienes de ADINELSA que EILHICHA opera en virtud de un contrato de comodato, y
(iii) Las instalaciones ejecutadas tras inversiones realizadas directamente por EILHICHA.

23. En este contexto, se debe tomar en cuenta que el tratamiento tarifario depende del origen del financiamiento de cada inversión y no de la naturaleza jurídica de la empresa, como se advierte del criterio establecido en el numeral 8.2.2. de los Términos de Referencia del VAD, que diferencia la fórmula aplicable según se trate de "Inversiones 100% de propiedad del Estado" o de "Inversiones 100% de propiedad de la Concesionaria y Otras Entidades"[9].

24. Esta diferencia encuentra fundamento legal en el artículo 14.2 de la Ley N° 28749, Ley General de Electrificación Rural (en adelante, "LGER"), que vincula un factor asociado a un "Fondo de Reposición" ("FFR") al financiamiento con recursos provistos por el Estado y prevé la anualidad de un VNR del sistema económicamente adaptado para las inversiones del concesionario.

> *"14.2. El Valor Agregado de Distribución (VAD) para los Sistemas Eléctricos Rurales se fija conforme a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, considerando los siguientes criterios:*
> *a) El VAD de los SER incluye todos los costos de la conexión eléctrica y considera un **fondo de reposición de las instalaciones del SER**. Este costo de reposición **aplica únicamente a las inversiones financiadas con recursos provistos por el Estado.***
> *b) Los costos de operación, mantenimiento y de gestión comercial del VAD de los SER son los costos eficientes, conforme lo dispuesto en el Reglamento.*
> *c) En el caso de los Sistemas Eléctricos Rurales **cuya inversión es financiada con recursos del concesionario de distribución, el costo de inversión es la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema Económicamente Adaptado**. Únicamente en aquellos **Sistemas Eléctricos Rurales en los que la inversión es financiada con recursos provistos por el Estado, se considera un fondo de reposición** de acuerdo a lo establecido en el Reglamento."*
>
> [Resaltado nuestro]

25. Las redes de EILHICHA conforman un sistema eléctrico que, en la actualidad, contempla inversiones de múltiples orígenes, específicamente las tres indicadas líneas arriba (FONCODES, ADINELSA e inversión directa de EILHICHA).

26. Es, por tanto, indispensable que esta distinción sobre el origen de los bienes operados sea reflejada correctamente en el cálculo de la remuneración[10], en este caso, el VAD correspondiente a EILHICHA.

---

[9] La diferencia consiste, en el primero caso, en multiplicar la anualidad de la inversión estatal por el FFR. La segunda fórmula incorpora la anualidad sin ese factor. La misma distinción se repite para subestaciones y baja tensión.

[10] El Informe N° 607-2026-GRT/OS establece expresamente que *"En el caso de la Tarifa Eléctrica Rural de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), calificados como tales por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de acuerdo a la LGER, considera los criterios establecidos en el artículo 14° de la LGER, que dispuso que el VAD de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) se fija conforme a lo establecido en la LCE, considerando que dicho VAD incluye los costos de conexión eléctrica y que los costos de operación, mantenimiento y gestión comercial de dicho VAD corresponde a costos eficientes establecido por Osinergmin en cada periodo regulatorio. Asimismo, el VAD de los SER se determina considerando lo señalado en los Artículos 34 y 37 del Reglamento de la LGER, (…)"*

27. Sin embargo, como se advierte del Informe Técnico, OSINERGMIN mantuvo la aplicación del FFR porque consideró que la documentación presentada no acreditaba el financiamiento privado de la totalidad de las instalaciones y que existía infraestructura de origen público.

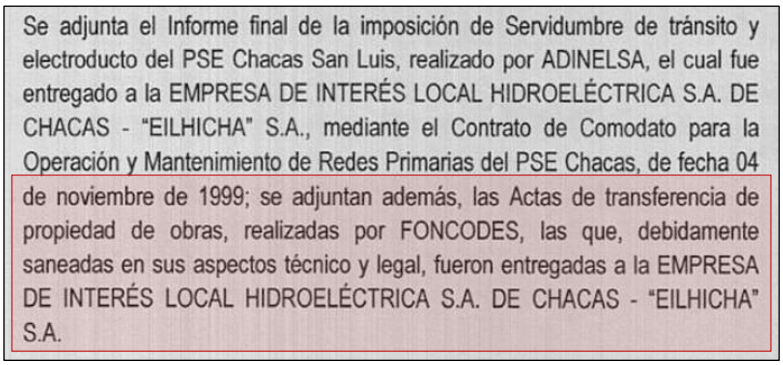
> *"Respecto al reconocimiento de los suministros en baja tensión y la participación de las inversiones del Estado y de la empresa concesionaria, se revisó la información y los sustentos presentados.* ***De la revisión respecto al origen de las inversiones, se mantiene la aplicación del Factor del Fondo de Reposición (FFR), debido a que la documentación presentada no acredita que la totalidad de las instalaciones haya sido financiada con recursos privados****, considerando además la existencia de infraestructura de origen público."*
>
> [Resaltado nuestro]

28. Por consiguiente, es indispensable que OSINERGMIN identifique correctamente qué parte de la infraestructura que opera y mantiene EILHICHA fue financiada (i) por el Estado (FONCODES o proveniente de ADINELSA) y (ii) cuál directamente por EILHICHA. No hacer esta distinción es ilegal y arbitrario. Un análisis incompleto conllevaría a la aplicación de un FFR que afecta el monto finalmente reconocido mediante el VAD e impide reconocer la realidad de las inversiones efectuadas, en contra de la ley.

IV.1.1. Alcance de las obras de FONCODES

29. Respecto a las obras financiada por el FONCODES, el anexo N° 2 del Contrato de Concesión de EILHICHA reconoce expresamente la existencia de actas de transferencia de propiedad de obras, realizadas por el FONCODES, y entregadas a EILHICHA.

Imagen 1.



Se adjunta el Informe final de la imposición de Servidumbre de tránsito y electroducto del PSE Chacas San Luis, realizado por ADINELSA, el cual fue entregado a la EMPRESA DE INTERÉS LOCAL HIDROELÉCTRICA S.A. DE CHACAS - "EILHICHA" S.A., mediante el Contrato de Comodato para la Operación y Mantenimiento de Redes Primarias del PSE Chacas, de fecha 04 de noviembre de 1999; se adjuntan además, las Actas de transferencia de propiedad de obras, realizadas por FONCODES, las que, debidamente saneadas en sus aspectos técnico y legal, fueron entregadas a la EMPRESA DE INTERÉS LOCAL HIDROELÉCTRICA S.A. DE CHACAS - "EILHICHA" S.A.

30. En ese sentido, EILHICHA cuenta con diversos expedientes que acreditan las obras cuyo origen se deben al empleo del FONCODES, los cuales presentamos a OSINERGMIN en calidad de **Anexo 1-C** del presente escrito.

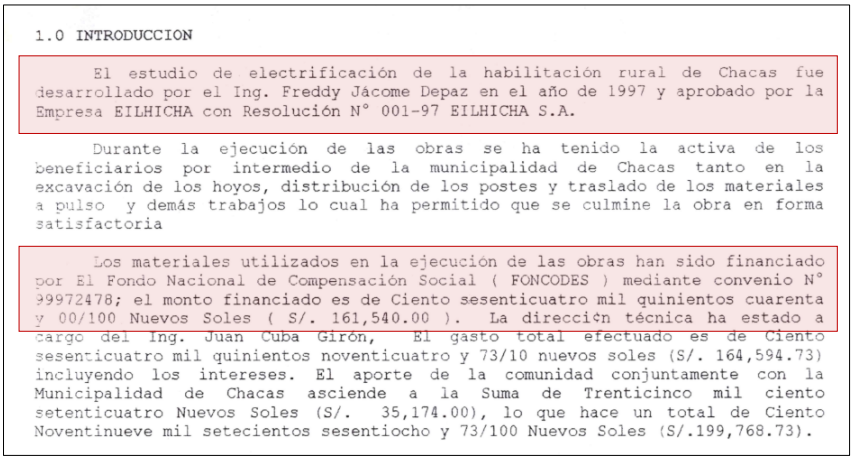
Cuadro 3.

Año	Documento/Año	Transferido por FONCODES		
Localidad	Convenio	Redes Secundarias (m)	AP Transferido por FONCODES (Und.)	Conexiones Transferidas por FONCODES (Und.)

ACOCHACA	CONVENIO N° 099-1998-2547	6,795.4	28	103
AQUILLAYOC	CONVENIO N° 099-1998-2540	1,767.6	7	35
CARASH	CONVENIO N° 099-1998-0977	2,753.4	12	136
CARDON	CONVENIO N° 099-1998-0977	2,148.8	15	42
MALLQUIBAMBA	CONVENIO N° 099-1998-0977	1,064.4	110	267
CHACAS	CONVENIO N° 099-1997-2478	6,006.0	27	67
CHINCHO	CONVENIO N° 099-1998-1704	2,542.0	29	120
CHINLLA	CONVENIO N° 099-1997-1388	2,462.0	12	72
COCHAS	CONVENIO N° 099-1998-2550	2,480.0	8	48
COLCABAMBA	CONVENIO N° 099-1998-2540	3,236.0	8	92
HUAYA	CONVENIO N° 099-1998-2548	5,335.0	22	94
HUMANHUAUCO	CONVENIO N° 099-1998-0878	2,555.0	21	67
ISHANCA	CONVENIO N° 099-1998-1921	1,834.0	25	75
JAMBON	CONVENIO N° 013-1999-0150	2,372.0	14	38
PAMPASH	CONVENIO N° 099-1998-0876	8,990.0	10	193
POMALLUCAY	CONVENIO N° 099-1998-0878	2,238.0	19	62
SAN LUIS	CONVENIO N° 099-1997-1198	10,715.6	207	978
TAZAPAMPA	CONVENIO N° 013-1999-0150	1,741.0	28	28
UCHUSQUILLO	CONVENIO N° 099-1998-1921	2,946.9	46	156
YAUYA	CONVENIO N° 099-1998-1703	2,802.5	64	136
SAPCHA	CONVENIO N° 099-1998-0063	4,020.0	21	128
LLUYCHUSH	CONVENIO N° 099-2002-0073	3,370.0	12	100
Total, G1		**80,175.59**	**745**	**3037**

31. A manera de ejemplo, puede observarse el expediente de FONCODES “Electrificación Chacas”, correspondiente al Convenio N° 99-1997-2478, en el cual la memoria descriptiva identifica como obras ejecutadas la red secundaria, las conexiones domiciliarias y el alumbrado público, acorde al siguiente detalle:

Imagen 2.



1.0 INTRODUCCION

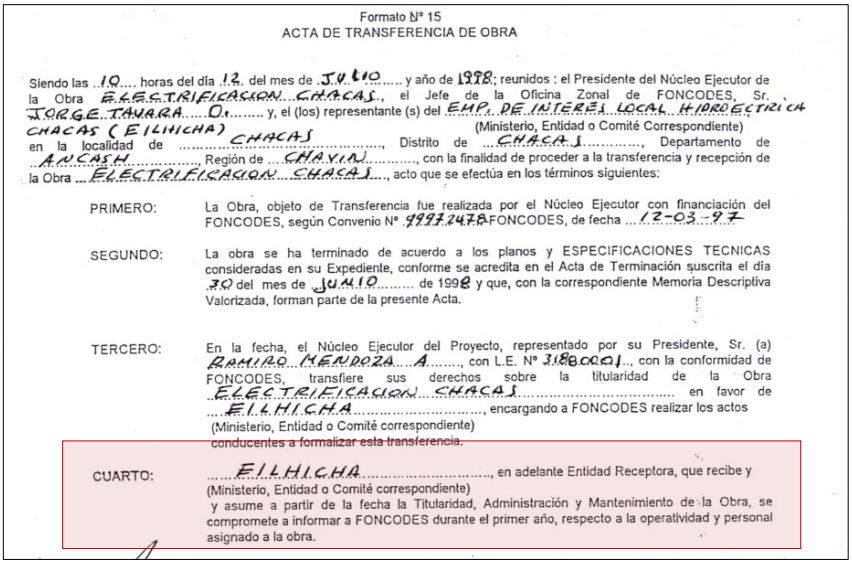
El estudio de electrificación de la habilitación rural de Chacas fue desarrollado por el Ing. Freddy Jácome Depaz en el año de 1997 y aprobado por la Empresa EILHICHA con Resolución N° 001-97 EILHICHA S.A.

Durante la ejecución de las obras se ha tenido la activa de los beneficiarios por intermedio de la municipalidad de Chacas tanto en la excavación de los hoyos, distribución de los postes y traslado de los materiales a pulso y demás trabajos lo cual ha permitido que se culmine la obra en forma satisfactoria

Los materiales utilizados en la ejecución de las obras han sido financiado por El Fondo Nacional de Compensación Social (FONCODES) mediante convenio N° 99972478; el monto financiado es de Ciento sesenticuatro mil quinientos cuarenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 161,540.00). La dirección técnica ha estado a cargo del Ing. Juan Cuba Girón, El gasto total efectuado es de Ciento sesenticuatro mil quinientos noventicuatro y 73/10 nuevos soles (S/. 164,594.73) incluyendo los intereses. El aporte de la comunidad conjuntamente con la Municipalidad de Chacas asciende a la Suma de Trenticinco mil ciento setenticuatro Nuevos Soles (S/. 35,174.00), lo que hace un total de Ciento Noventinueve mil setecientos sesentiocho y 73/100 Nuevos Soles (S/.199,768.73).

32. Seguidamente, el Acta de Transferencia de Obra del 12 de julio de 1998 identifica a EILHICHA como entidad receptora.

Imagen 3.



Formato Nº 15
ACTA DE TRANSFERENCIA DE OBRA

Siendo las ..10.... horas del día .12. del mes de .JULIO..... y año de 1998; reunidos : el Presidente del Núcleo Ejecutor de la Obra ELECTRIFICACION CHACAS., el Jefe de la Oficina Zonal de FONCODES, Sr. JORGE TAVARA O. y, el (los) representante (s) del EMP. DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA CHACAS (EILHICHA)
(Ministerio, Entidad o Comité Correspondiente)
en la localidad de CHACAS, Distrito de CHACAS, Departamento de ANCASH, Región de CHAVIN, con la finalidad de proceder a la transferencia y recepción de la Obra ELECTRIFICACION CHACAS., acto que se efectúa en los términos siguientes:

PRIMERO: La Obra, objeto de Transferencia fue realizada por el Núcleo Ejecutor con financiación del FONCODES, según Convenio Nº 4997-2478 FONCODES, de fecha 12-03-97

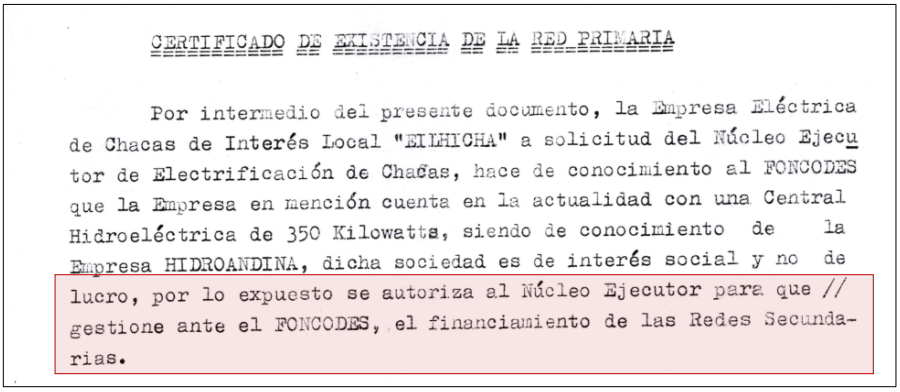
SEGUNDO: La obra se ha terminado de acuerdo a los planos y ESPECIFICACIONES TECNICAS consideradas en su Expediente, conforme se acredita en el Acta de Terminación suscrita el día 30 del mes de JUNIO de 1998 y que, con la correspondiente Memoria Descriptiva Valorizada, forman parte de la presente Acta.

TERCERO: En la fecha, el Núcleo Ejecutor del Proyecto, representado por su Presidente, Sr. (a) RAMIRO MENDOZA A., con L.E. Nº 31800001, con la conformidad de FONCODES, transfiere sus derechos sobre la titularidad de la Obra ELECTRIFICACION CHACAS en favor de EILHICHA, encargando a FONCODES realizar los actos
(Ministerio, Entidad o Comité correspondiente)
conducentes a formalizar esta transferencia.

CUARTO: EILHICHA, en adelante Entidad Receptora, que recibe y
(Ministerio, Entidad o Comité correspondiente)
y asume a partir de la fecha la Titularidad, Administración y Mantenimiento de la Obra, se compromete a informar a FONCODES durante el primer año, respecto a la operatividad y personal asignado a la obra.

33. Además, el mismo expediente contiene el "Certificado de Existencia de la Red Primaria" del 23 de julio de 1997 y la Resolución N° 001-97-EILHICHA S.A., que aprobó el proyecto de distribución secundaria, acorde al siguiente detalle:

Imagen 4.



CERTIFICADO DE EXISTENCIA DE LA RED PRIMARIA

Por intermedio del presente documento, la Empresa Eléctrica de Chacas de Interés Local "EILHICHA" a solicitud del Núcleo Ejecutor de Electrificación de Chacas, hace de conocimiento al FONCODES que la Empresa en mención cuenta en la actualidad con una Central Hidroeléctrica de 350 Kilowatts, siendo de conocimiento de la Empresa HIDROANDINA, dicha sociedad es de interés social y no de lucro, por lo expuesto se autoriza al Núcleo Ejecutor para que // gestione ante el FONCODES, el financiamiento de las Redes Secundarias.

34. Así como este expediente, adjuntamos al presente todos los expedientes (que se encuentran en el **Anexo 1-C**) los cuales, leídos en conjunto, permitirán distinguir a OSINERGMIN (i) las instalaciones financiadas con participación de FONCODES de (ii) la aquella que hoy forma parte del sistema directamente realizada por EILHICHA. Estos expedientes son los siguientes:

Cuadro 4.

Expedientes	¿Qué aporta para la evaluación de OSINERGMIN?
1. Chacas 2. Acochaca 3. San Luis	▪ Sus memorias y actas delimitan las obras originales y permiten distinguir la entrega para administración de la transferencia de titularidad. ▪ San Luis: Memoria señala que la obra se alimentaría desde subestaciones ya instaladas.
4. Yauya 5. Chinlla	▪ Yauya: la Certificación N° 09-98 acredita que ya existían la red primaria y dos subestaciones. ▪ Chinlla: La memoria menciona dos subestaciones proyectadas, pero el listado de obras ejecutadas comprende red secundaria, alumbrado y conexiones.

	▪ En ambas localidades, las actas permiten cotejar la obra original con las remodelaciones de BT que EILHICHA liquidó en 2025.
6. Pampash 7. Chincho 8. Sapchá 9. Jambón–Tazapampa 10. Uchusquillo–Ishanca	▪ Sus certificaciones describen redes primarias y equipos que ya existían, mientras que las memorias y actas permiten delimitar las obras financiadas por FONCODES. ▪ Sirven para cotejar las intervenciones que aparecen después en las liquidaciones de EILHICHA.
11. Cochas 12. Huaya 13. Colcabamba–Aquillayoc	▪ Documentan el alcance de las redes secundarias originales. ▪ Cochas y Huaya: las memorias describen las subestaciones que alimentaban esas redes. ▪ Colcabamba–Aquillayoc: el acta de inspección y pruebas permite identificar los circuitos de la obra entregada.
14. Carash–Cardón–Mallquibamba 15. Pomallucay–Humanhuauco	▪ Las actas acreditan la terminación y transferencia de cada obra. ▪ Los expedientes técnicos aportan los planos de redes y conexiones para comparar la instalación original con las ampliaciones posteriores.
16. Red Secundaria de Lluychush	▪ La memoria descriptiva identifica al MINEM como financiador y ejecutor de la subestación existente. ▪ El acta de inspección y pruebas identifica a FONCODES como financiador de la red secundaria y precisa que los beneficiarios financiaron la tercera fase de determinados conductores.

35. Debemos advertir que todas las actas, memorias descriptivas y planos de los expedientes de FONCODES que adjuntamos en el **Anexo 1-C** permiten delimitar las obras financiadas por dicho programa.

36. De hecho, con fines de detallar el contenido técnico de cada inversión, EILHICHA ha adjuntado a cada expediente una réplica de los metrados de los planos, como se observa a continuación:

Imagen 5.

LOCALIDAD	CARASH
PROVINCIA	CARLOS FERMIN F.
DISTRITO	SAN LUIS
ESCALA	1/1000

FUENTE: CONVENIO N 99-1998-0877

CABLEADO REDES SECUNDARIAS	METRADO CON ESCALA(MM)	METRADO FINAL (M)
2X16+25 mm2	1927.81	1927.81
1X16+25 mm3	825.6	825.6
TOTAL CONDUCTOR		2,753.41
Observaciones: metrado segun plano de Redes Secundarias del C.P. de Carash del 1998		

POSTES	CANTIDAD (UND)
CONCRETO 8*200	35
CONCRETO 8*300	0
Observaciones: metrado segun plano de Redes Secundarias del C.P. de Carash del 1998	

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Postes de concreto armado centrigugado
longitud: 8m
Esfuerzo en punta: 200kg o 300kg
Diametro en la punta:120 mm
Diametro en la base: 300 kg o 350 kg
Longitud de empotramiento: 1 m

ALUMBRADO PUBLICO	CANTIDAD (UND)
AP 70W	10
AP-FOT 70W	2
Observaciones: metrado segun plano de Redes Secundarias del C.P. de Carash del 1998	

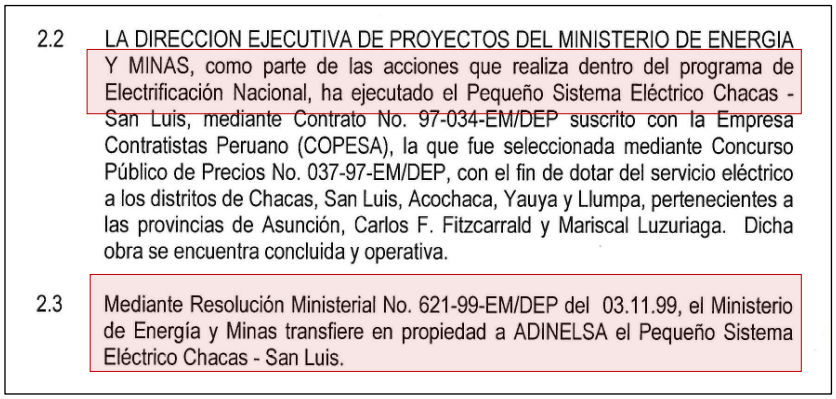
SUMINISTROS	CANTIDAD (UND)
BENEFICIARIOS	136
Observaciones: metrado segun plano de Redes Secundarias del C.P. de Carash del 1998	

37. En ese sentido, OSINERGMIN debe **CONTRASTAR** esta documentación base (instalaciones originales) con las ampliaciones y demás inversiones posteriores que EILHICHA presenta en este recurso.

IV.1.2. Alcance de la infraestructura transferida por ADINELSA

38. La infraestructura de ADINELSA bajo la operación de EILHICHA posee un origen distinto. Los numerales 2.2 y 2.3 del Contrato de Comodato N° 019-ADINELSA **(Anexo 1-D)**, consignan que la Dirección Ejecutiva de Proyectos del MINEM ejecutó el PSE Chacas–San Luis y que el MINEM lo transfirió a ADINELSA mediante la Resolución Ministerial N° 621-99-EM/DEP.

Imagen 6.

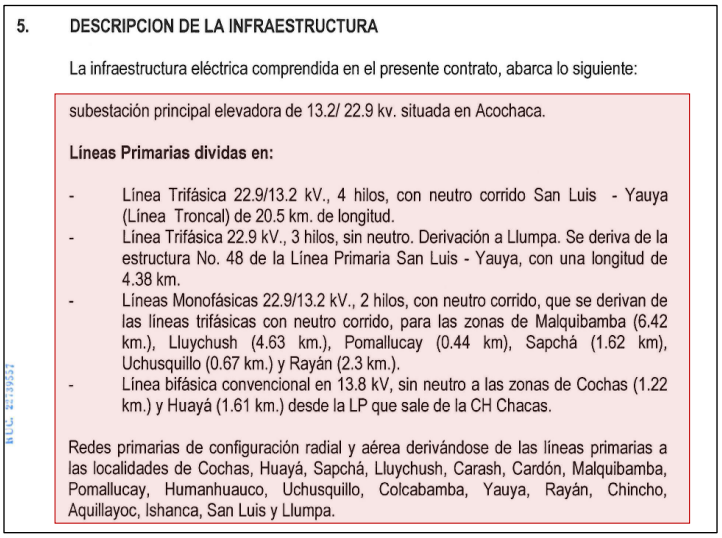


2.2 LA DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS, como parte de las acciones que realiza dentro del programa de Electrificación Nacional, ha ejecutado el Pequeño Sistema Eléctrico Chacas - San Luis, mediante Contrato No. 97-034-EM/DEP suscrito con la Empresa Contratistas Peruano (COPESA), la que fue seleccionada mediante Concurso Público de Precios No. 037-97-EM/DEP, con el fin de dotar del servicio eléctrico a los distritos de Chacas, San Luis, Acochaca, Yauya y Llumpa, pertenecientes a las provincias de Asunción, Carlos F. Fitzcarrald y Mariscal Luzuriaga. Dicha obra se encuentra concluida y operativa.

2.3 Mediante Resolución Ministerial No. 621-99-EM/DEP del 03.11.99, el Ministerio de Energía y Minas transfiere en propiedad a ADINELSA el Pequeño Sistema Eléctrico Chacas - San Luis.

39. Seguidamente, la cláusula 5 identifican los bienes cedidos a EILHICHA, mientras que la cláusula 6 encarga a EILHICHA la operación y mantenimiento de dichos bienes, a fin de garantizar la prestación del suministro eléctrico a los usuarios del sistema.

Imagen 7.



5. **DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA**

La infraestructura eléctrica comprendida en el presente contrato, abarca lo siguiente:

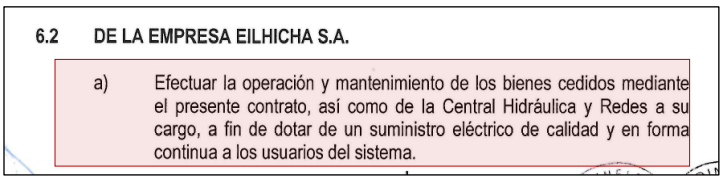
subestación principal elevadora de 13.2/ 22.9 kv. situada en Acochaca.

Líneas Primarias divididas en:

- Línea Trifásica 22.9/13.2 kV., 4 hilos, con neutro corrido San Luis - Yauya (Línea Troncal) de 20.5 km. de longitud.
- Línea Trifásica 22.9 kV., 3 hilos, sin neutro. Derivación a Llumpa. Se deriva de la estructura No. 48 de la Línea Primaria San Luis - Yauya, con una longitud de 4.38 km.
- Líneas Monofásicas 22.9/13.2 kV., 2 hilos, con neutro corrido, que se derivan de las líneas trifásicas con neutro corrido, para las zonas de Malquibamba (6.42 km.), Lluychush (4.63 km.), Pomallucay (0.44 km), Sapchá (1.62 km), Uchusquillo (0.67 km.) y Rayán (2.3 km.).
- Línea bifásica convencional en 13.8 kV, sin neutro a las zonas de Cochas (1.22 km.) y Huayá (1.61 km.) desde la LP que sale de la CH Chacas.

Redes primarias de configuración radial y aérea derivándose de las líneas primarias a las localidades de Cochas, Huayá, Sapchá, Lluychush, Carash, Cardón, Malquibamba, Pomallucay, Humanhuauco, Uchusquillo, Colcabamba, Yauya, Rayán, Chincho, Aquillayoc, Ishanca, San Luis y Llumpa.

Imagen 8.



6.2 **DE LA EMPRESA EILHICHA S.A.**

a) Efectuar la operación y mantenimiento de los bienes cedidos mediante el presente contrato, así como de la Central Hidráulica y Redes a su cargo, a fin de dotar de un suministro eléctrico de calidad y en forma continua a los usuarios del sistema.

40. Como OSINERGMIN podrá advertir, el Contrato de Comodato reconoce la composición de determinadas instalaciones asociadas al sistema bajo la operación de EILHICHA, pero que son propiedad de ADINELSA.

41. No obstante, en los últimos, la infraestructura entregada por ADINELSA a EILHICHA ha sido objeto de remodelaciones y ampliaciones ejecutadas con recursos propios de EILHICHA. Para el reconocimiento de los costos incurridos, EILHICHA ha previsto celebrar con ADINELSA un Convenio de Infraestructura Eléctrica **(Anexo 1-E)** que permita dar un tratamiento diferenciado a estas inversiones. El esquema previsto no contempla su reembolso a EILHICHA, sino que habilita a EILHICHA a declarar en su VNR las inversiones ejecutadas con sus propios recursos.

42. En esa línea, el numeral 12.1 del proyecto de convenio establece que los reforzamientos, ampliaciones, remodelaciones o mejoras financiados por ADINELSA serán de su propiedad; mientras que, cuando sean financiados por EILHICHA, los nuevos activos corresponderán a EILHICHA y formarán parte de su VNR.

Imagen 9.

12.1. Durante la vigencia del presente Convenio, las inversiones para el reforzamiento, ampliaciones, remodelaciones o mejoras de la infraestructura eléctrica existente, que sean ejecutadas con recursos de ADINELSA, serán de su propiedad y se incorporarán al Anexo N° 2, de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 4 del presente Convenio. En caso ADINELSA no financie las inversiones para el reforzamiento, ampliaciones, remodelaciones o mejoras de la infraestructura eléctrica existente, podrá ser efectuado con recursos de LA EMPRESA y los nuevos activos formarán parte de su Valor Nuevo de Reemplazo-VNR de LA EMPRESA, dado que corresponden a su propiedad; debiendo retirarse del Anexo N° 2 en caso se traten de instalaciones existentes.

43. Respecto de las inversiones anteriores a su suscripción, el numeral 12.2 del proyecto contempla expresamente que aquellas ejecutadas por EILHICHA bajo la condición de remodelación o reforzamiento sean declaradas como parte de su VNR y no se incorporen al Anexo N° 2, destinado a identificar las instalaciones de ADINELSA.

Imagen 10.

12.2. Asimismo, las inversiones ejecutadas por LA EMPRESA con anterioridad a la firma del presente convenio y que se hayan dado bajo la condición de una remodelación o reforzamiento serán declaradas como parte de su Valor Nuevo de Reemplazo – VNR, no debiendo recogerse en el Anexo N° 2.

44. Sin embargo, las gestiones para la firma del convenio por parte de ADINELSA todavía no han culminado. En atención a ello, en el presente recurso no solicitamos revisar el reconocimiento tarifario de las remodelaciones y ampliaciones sobre la infraestructura de ADINELSA que serán materia de dicho convenio.

45. Sin perjuicio de ello, toda vez que existe una clara necesidad de diferenciar el origen de la infraestructura existente y el financiamiento de las intervenciones posteriores, (aunque estas se hayan realizado sobre una misma línea), EILHICHA deja plena constancia que esta delimitación de su petitorio no puede suponer a OSINERGMIN aceptar que la totalidad de la línea haya sido financiada por ADINELSA ni que todas las inversiones vinculadas a ella deban recibir el mismo tratamiento.

46. Por tanto, solicitamos que OSINERGMIN **RECONOZCA** la diferenciación sustentada en los anexos del presente recurso respecto a las inversiones ejecutadas con recursos propios de EILHICHA y, en consecuencia, **EMPLEE** estas últimas en el cálculo del VAD, **MODIFICÁNDOLO** con el tratamiento tarifario correspondiente.

IV.1.3. Obras ejecutadas con inversión propia de EILHINCHA

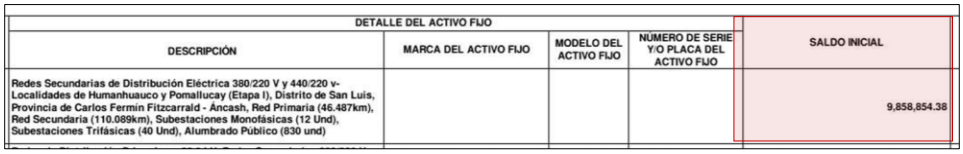
47. Ahora bien, habiendo identificado las inversiones de las obras financiadas por FONCODES y diferenciado la situación actual de las instalaciones de ADINELSA, corresponde identificar aquellas instalaciones obtenidas por inversiones realizadas directamente por EILHICHA.

48. Cabe preciar que si bien OSINERGMIN ha sostenido que no reconocerá la "Remodelación y Reforzamiento de Red Primaria 13,8 a 22,9 kV Huallín a Aquillayoc" (43,72 km), debemos dejar constancia que, con el presente recurso de reconsideración, pretendemos que se reconozca la diferencia de las inversiones que supuso dicha línea con la inversión total del sistema operado hoy por EILHICHA. Esta diferencia constituye una porción de instalaciones que fueron financiadas directamente por EILHICHA.

49. Para ello, en primer lugar, adjuntamos: (i) en calidad de **Anexo 1-F**, las resoluciones de liquidación de EILHICHA, en las cuales se individualizan obras, localidades, componentes y montos históricos incurridos directamente por este; y (ii) en calidad de **Anexo 1-G,** el Libro de Activos Fijos de EILHICHA, que permite contrastar cada una de las resoluciones de liquidación.

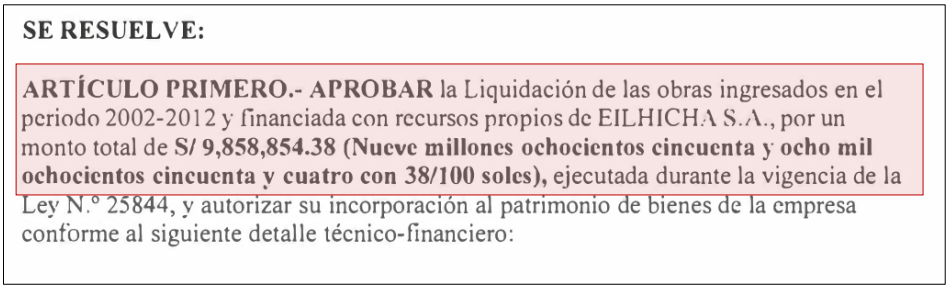
50. A manera de ejemplo, el folio 000002 del Libro de Activos Fijos registra S/ 9.858.854,38 en el activo 33311341, importe que coincide con el de la Resolución de Liquidación de Obra N° 001-2012-EILHICHA S.A.

Imagen 11.



DETALLE DEL ACTIVO FIJO				
DESCRIPCIÓN	MARCA DEL ACTIVO FIJO	MODELO DEL ACTIVO FIJO	NUMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO FIJO	SALDO INICIAL
Redes Secundarias de Distribución Eléctrica 380/220 V y 440/220 v-Localidades de Humanhuauco y Pomallucay (Etapa I), Distrito de San Luis, Provincia de Carlos Fermin Fitzcarrald - Ancash, Red Primaria (46.487km), Red Secundaria (110.089km), Subestaciones Monofásicas (12 Und), Subestaciones Trifásicas (40 Und), Alumbrado Público (830 und)				9,858,854.38

Imagen 12.



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Liquidación de las obras ingresados en el periodo 2002-2012 y financiada con recursos propios de EILHICHA S.A., por un monto total de **S/ 9,858,854.38 (Nueve millones ochocientos cincuenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro con 38/100 soles),** ejecutada durante la vigencia de la Ley N.° 25844, y autorizar su incorporación al patrimonio de bienes de la empresa conforme al siguiente detalle técnico-financiero:

51. De esta manera, la identificación que debe realizar OSINERGMIN respecto a los activos que corresponden al SER Chacas y que permanecen en servicio amerita efectuarse con el detalle técnico de cada liquidación y el inventario regulatorio.

Cuadro 5.

Resolución de liquidaciones	Obras comprendidas según la liquidación	Registro en el libro de activos fijos	Importe registrado (S/)
001-2012	Conjunto de obras ingresadas en el período 2002–2012	**33311341**	9,858,854.38
001-2013	Obras de electrificación en Yauya y Cunya	**33311334**	676,891.32
001-2014	Ampliación y reforzamiento de redes del sistema eléctrico Chacas I	**33311335**	1,355,177.46

001-2015	Electrificación de Uruash y Huallhua, distrito de Acochaca	**33311336**	153,629.66
001-2016	Caserio Huaya, Chapac, San Luis, Huallin, Viscas (otros)	**33311336**	431,011.43
001-2017	Obras en Cardón, Ishanca, Humanhuauco, Mirmi y Wicallayoc–Pampash	**33311337**	582,534.20
001-2018	Ampliación de redes secundarias, identificada en el resumen como Humanhuauco y Pomallucay, etapa I	**33311338**	162,107.31
001-2019	Ampliación de redes y alumbrado público en caseríos de Chacas y San Luis	**33311339**	513,765.82
002-2020	Ampliación de redes secundarias en Tinco y Huaya	**33311342**	613,432.62
001-2020	Remodelación de redes y conexiones domiciliarias de Chacas y San Luis, II etapa y anexos	**33311340**	1,618,721.88
001-2022	Distritos de Chacas y San Luis	**33311340**	1,184,010.97
001-2021	Obras en Macuash, Chinlla, Cardón Estadio, Potosí y Mallquibamba	**33311343**	779,006.52
001-2023	Obras en Chapac, Huayush, Huahuya Jirca–Huaya y Mina Queropalca	**33311344**	615,203.27
002-2023	Ampliación e interconexión de red primaria en Alpabamba	**33311345**	1,288,507.41
001-2024	Obras en Huayush, Tejería Huanunga y Tinco–Pampash	**33311346**	362,786.86
001-2025	Ampliaciones en Mina Queropalca, Yauya, Upacasha, Queropalca, Chacas y Chinlla	**3392213**	474,230.01
Total de los 14 registros comparados			**20,669,871.12**

Fuente: Anexo 1-F «Liquidaciones de Obra Eilhicha S.A. (Recursos Propios).pdf». y y Anexo 1-G. El archivo «LIQUIDACIONES EILHICHA HASTA 2025.rar»,

52. En segundo lugar, se adjunta, en calidad de **Anexo 1-H**, una evaluación de la separación física de las instalaciones en metrados de acuerdo con la condición de los mismos: (i) si son atribuidos a inversiones propias de EILHICHA o (ii) si son atribuidos a un financiamiento del FONCODES o el comodato de ADINELSA. A manera de resumen, el documento posee el siguiente detalle:

Cuadro 6.

Componente	Atribuido a inversión propia en el cuadro de EILHICHA	Atribuido a FONCODES / ADINELSA
Red de media tensión	75,04309 km atribuidos a obras financiadas por EILHICHA.	43,78974 km atribuidos a ADINELSA bajo el comodato.
Subestaciones de distribución	81 unidades: 49 ubicadas en zonas con obras de FONCODES y 32 en el grupo restante de inversiones propias.	23 unidades atribuidas a ADINELSA: 4 trifásicas y 19 monofásicas.
Red de baja tensión	118,89450 km atribuidos a obras financiadas por EILHICHA.	80,17559 km identificados como obras financiadas originalmente por FONCODES y renovadas posteriormente por EILHICHA. El cuadro no atribuye redes de baja tensión a ADINELSA.
Alumbrado público	687 unidades atribuidas a obras financiadas por EILHICHA.	885 unidades incluidas en el grupo de origen FONCODES, respecto del cual se reportan renovaciones realizadas por EILHICHA.

Fuente: Cuadro de metrados elaborado por EILHICHA, hoja «Resumen»,.

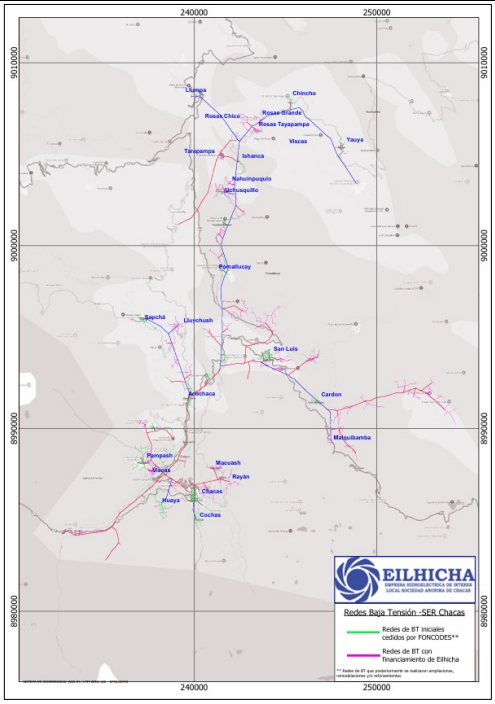
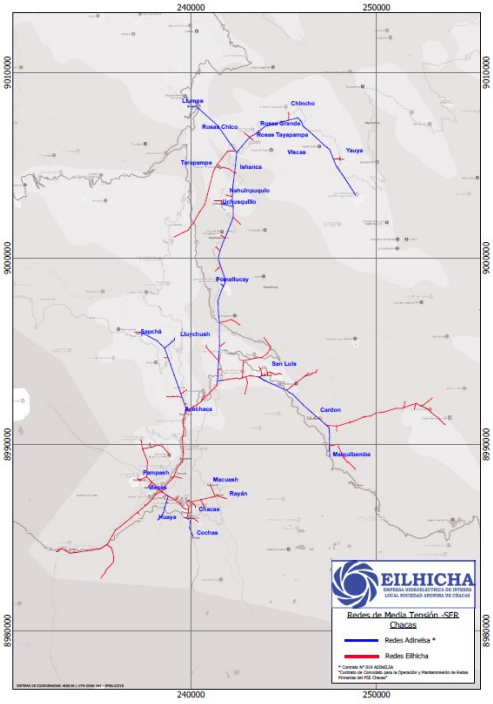
53. En tercer lugar, se adjunta, en calidad de **Anexo 1-I**, una evaluación del alcance de las obras originales de FONCODES frente a la infraestructura existente en 2025, organizada por localidad y componente. En esta se diferencia: (i) los metrados atribuidos a las instalaciones originalmente transferidas por FONCODES y (ii) las variaciones o ampliaciones posteriores que EILHICHA atribuye a su propia inversión. Además, incorpora los metrados de las liquidaciones de obra para contrastarlos con esa clasificación.

54. OSINERGMIN debe advertir que mientras el **Anexo 1-H** presenta la separación propuesta de las instalaciones según su origen, el **Anexo 1-I** busca explicar cómo se llega a esa separación mediante los antecedentes de FONCODES y las obras posteriores.

55. En cuarto lugar, se adjunta, en calidad de **Anexo 1-J**, la identificación física y geográfica de las redes de media tensión, baja tensión y subestaciones, clasificadas según el origen que se les atribuye: (i) inversiones propias de EILHICHA, (ii) infraestructura de origen FONCODES o (iii) instalaciones comprendidas en el comodato de ADINELSA. Este anexo contiene mapas, bases de datos y archivos geográficos que permitirán a OSINERGMIN ubicar cada instalación y relacionarla con sus códigos de inventario y características técnicas.

56. Solo a manera de ejemplo, OSINERGMIN podrá identificar mapas como el denominado "Redes de Baja Tensión–SER Chacas", que muestra la distribución territorial de las instalaciones y distingue:

- En verde: las redes inicialmente cedidas por FONCODES
- En azul: las redes otorgadas por ADINELSA.
- En rojo y fucsia: las redes en MT y BT atribuidas al financiamiento de EILHICHA, respectivamente.

Imagen 13.	Imagen 14.
	

57. Los mapas y su información asociada permiten a OSINERGMIN ubicar los tramos cuya procedencia debe evaluarse de manera diferenciada, evitando atribuir a FONCODES y a ADINELSA toda la infraestructura existente en una localidad por haber intervenido originalmente en ella. Hacer esta atribución directamente a FONCODES y ADINELSA sin una revisión precisa, no solo es antitécnico, sino que no refleja la realidad de la infraestructura, la cual debe ser valorada para efectos tarifarios.

58. Por lo expuesto y sobre la base de la documentación presentada, solicitamos que OSINERGMIN RECONOZCA los metrados, la valorización y el financiamiento con recursos propios de EILHICHA de las inversiones identificadas en este apartado y, en consecuencia, MODIFIQUE el VAD de EILHICHA, considerando la anualidad del VNR correspondiente a dichas inversiones, sin aplicarles el FFR.

IV.1.4. Aclaraciones sobre las observaciones presentadas por OSINERGMIN

- Observaciones contra la liquidación de 2012

59. OSINERGMIN observa que la liquidación de 2012 reúne una parte sustancial de las instalaciones del sistema que ya existía antes del otorgamiento de la concesión a EILHICHA y que incluye remodelaciones de redes vinculadas al comodato de ADINELSA. Por ello, cuestiona que todo el monto liquidado pueda atribuirse a inversión propia de EILHICHA. De igual manera, advierte que EILHICHA presentó liquidaciones sin adjuntar expediente técnico, contratos con terceros, comprobantes de pago, valorizaciones ni actas de recepción; lo que no permite distinguir la inversión efectivamente realizada por la empresa de la infraestructura de origen público recibida.

60. Al respecto, en primer término, si bien el Contrato de concesión consigna años de puesta en servicio anteriores a 2012 y este antecedente acredita que existía infraestructura previa, no demuestra que esta hubiera permanecido sin modificaciones ni permite atribuir el financiamiento de todas las intervenciones posteriores a una misma fuente.

61. Como hemos dejado constancia en los Anexos citados líneas arriba, la existencia de redes anteriores es compatible con la realización de ampliaciones, remodelaciones y reforzamientos que, en el presente caso, han sido efectivamente ejecutados por EILHICHA. En consecuencia, la coincidencia de localidades entre el sistema preexistente y las obras liquidadas debe conducir al contraste de instalaciones y partidas concretas, antes que a una conclusión general sobre su financiamiento que desvirtúa los costos incurridos por EILHICHA.

62. En segundo lugar, respecto del expediente técnico, deben distinguirse las obligaciones técnicas aplicables a la ejecución de cada obra de las reglas para acreditar su financiamiento en este procedimiento.

63. A mayor detalle, los numerales 7.1 y 7.3 de la Resolución Directoral N° 018-2002-EM/DGE regulan la elaboración de proyectos y su aprobación para determinados supuestos de ejecución y modificación de instalaciones, dentro de su ámbito de aplicación.

> ***"7. GENERALIDADES***
> *7.1 Se requiere la elaboración de un proyecto para los Sistemas de Distribución en los siguientes casos:*
> - *Electrificación de áreas de terreno que se encuentran en proceso de habilitación urbana, o corresponden a centros poblados o caseríos con viviendas habitadas.*

- *Modificación de instalaciones eléctricas existentes de los Concesionarios.*
- *Modificación de proyectos vigentes aprobados por el Concesionario, cuando exista justificación técnica. Se debe contar con la autorización del Ingeniero Proyectista que la elaboró.*

(…)

7.3 Para la etapa de construcción de obras, se debe contar con el proyecto vigente aprobado por el Concesionario, con resolución de aprobación para los Sistemas de Distribución o Conformidad de Proyecto para los Sistemas de Utilización en Media Tensión."

64. Como se puede observar, ninguna de las disposiciones establece que el expediente técnico histórico constituya la única prueba admisible del origen de la inversión en una revisión tarifaria.

65. Por ello, EILHICHA solicita que se examinen todos los medios aportados en el presente recurso según lo que efectivamente permiten acreditar, sin prescindir de ellos por la ausencia de un documento determinado, en virtud del artículo 169.1 del TUO de la LPAG[11], que faculta a la autoridad a requerir documentación, y el artículo 166 del TUO de la LPAG[12], que exige la admisión de distintos medios probatorios.

66. De esta manera, corresponde que OSINERGMIN contraste la liquidación con los registros contables, documentos de adquisición, antecedentes de transferencia e información técnica disponible que además está siendo aportada por el mismo EILHICHA en el presente recurso de reconsideración.

67. En todo caso, advertimos que el principio de verdad material, contenido en el numeral 1.11 del artículo IV[13] del TUO de la LPAG, y el artículo 6[14] del TUO de la LPAG, exigen que la decisión identifique los hechos comprobados y explique por qué las pruebas presentadas resultarían suficientes o insuficientes respecto de las inversiones cuestionadas.

---

[11] **TUO LPAG**
Artículo 169.- Solicitud de pruebas a los administrados
169.1 La autoridad puede exigir a los administrados la comunicación de informaciones, la presentación de documentos o bienes, el sometimiento a inspecciones de sus bienes, así como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba. Para el efecto se cursa el requerimiento mencionando la fecha, plazo, forma y condiciones para su cumplimiento.

[12] **TUO LPAG**
Artículo 166.- Medios de prueba
Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. En particular, en el procedimiento administrativo procede:
1. *Recabar antecedentes y documentos.*
2. *Solicitar informes y dictámenes de cualquier tipo.*
3. *Conceder audiencia a los administrados, interrogar testigos y peritos, o recabar de los mismos declaraciones por escrito.*
4. *Consultar documentos y actas.*
5. *Practicar inspecciones oculares.*

[13] **TUO LPAG**
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

[14] **TUO LPAG**
Artículo 6.- Motivación del acto administrativo
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.

68. Asimismo, debe distinguirse el importe histórico liquidado de la valorización regulatoria. El artículo 76 de la LCE define el VNR en función del costo de renovación de las instalaciones con tecnología y precios vigentes y exige información sustentatoria.

> *"Artículo 76.- El Valor Nuevo de Reemplazo, para fines de la presente Ley, representa el costo de renovar las obras y bienes físicos destinados a prestar el mismo servicio con la tecnología y precios vigentes, considerando además:*
> *a) Los gastos financieros durante el período de la construcción, calculados con una tasa de interés que no podrá ser superior a la Tasa de Actualización, fijada en el artículo 79 de la presente Ley;*
> *b) Los gastos y compensaciones por el establecimiento de las servidumbres utilizadas; y,*
> *c) Los gastos por concepto de estudios y supervisión.*
> ***Para la fijación del Valor Nuevo de Reemplazo, los concesionarios presentarán la información sustentatoria, pudiendo la Comisión de Tarifas Eléctricas rechazar fundadamente la incorporación de bienes innecesarios."***
>
> [Resaltado nuestro]

69. En concordancia con ello, los artículos 12 y 15 de la "Guía de Elaboración del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica", aprobada por Resolución N° 232-2017-OS/CD, contemplan la valorización, revisión de consistencia y verificación de la información técnica y geográfica.

> *"**Artículo 12.- Valorización de las Instalaciones***
> *12.1 Para efectos de la entrega de la información, la valorización de las instalaciones eléctricas, se realiza con los costos estándar de inversión de las instalaciones de distribución eléctrica establecidos en la última fijación del VNR. Para el caso de las INE, se realiza con los costos suministrados por las empresas de distribución eléctrica.*
>
> *12.2 La valorización de las instalaciones existentes toma en cuenta los **metrados de las instalaciones existentes**.*
>
> *12.3 **La valorización de las instalaciones adaptadas toma en cuenta los metrados de las instalaciones adaptadas**, obtenidas de acuerdo a los criterios establecidos en la Ley de Concesiones Eléctricas y Resoluciones del Osinergmin. Para efectos de la presentación de la información del VNR, las empresas deben utilizar los criterios de adaptación que se señalan en los capítulos del Sexto al Décimo Primero.*
> *(…)*
> ***Artículo 15.- Validación de la Información***
> *15.1 La validación de la información tiene por finalidad contar con **información válida de las instalaciones de distribución eléctrica existentes a partir de la cual se determinan las instalaciones de distribución eléctrica adaptadas**.*
> *(…)*
> *15.5 Para la verificación de las instalaciones eléctricas se considera lo siguiente:*
> 1. *Alimentadores de media tensión, comprendidos por la red de media tensión y los equipos de protección y seccionamiento, así como las subestaciones de distribución, subestaciones elevadoras/reductoras y subestaciones de terceros asociadas.*
> 2. *Subestaciones de distribución, comprendidas por la red de baja tensión del servicio particular y alumbrado público asociadas.*
>
> *15.6 Para la verificación de las instalaciones no eléctricas se considera lo siguiente:*

> 1. *Terrenos, edificios, construcciones, vehículos, equipos de oficina, equipos de almacén, equipos de comunicación, equipamiento de tecnologías de información y otros."*
>
> [Resaltado nuestro]

70. El numeral 16.3 exige, además, sustento documental de los costos estándar. La liquidación debe contribuir a identificar las intervenciones y su financiamiento; su importe no constituye, por ese solo hecho, el valor que corresponde incorporar al cálculo tarifario.

> ***Artículo 16.- Determinación de los Costos Estándar de Inversión***
> *(…) 16.3 Las empresas deben reportar a Osinergmin, en los plazos y medios que se establezcan,* ***los estudios sustentatorios de los costos estándar de inversión con el detalle de los costos y cantidades de los materiales y recursos utilizados que deben ser sustentados a través de órdenes de compra, contratos de compra, facturas, etc., así como, estudios de análisis de rendimientos para el sustento de las cantidades de recursos****. La obtención de los costos mencionados considera diseños óptimos con economías de escala adecuadas y costos de mercado.*
>
> [Resaltado nuestro]

71. La propia práctica de OSINERGMIN respalda una revisión individualizada. En el marco del recurso interpuesto por Electro Sur Este S.A.A. ("ELSE"), OSINERMIGN emitió el Informe Técnico N° 811-2023-GRT, cuyo numeral 3.6 verificó los sustentos presentados y aceptó determinadas redes de media tensión y subestaciones asociadas como inversiones de la empresa.

> *"En cuanto al error de que se han considerado como inversiones del Estado a ciertas instalaciones ejecutadas antes del año 2008, se verificó que las instalaciones existentes hasta el año 2008 consideren el tipo de propiedad tal como fue informado por las empresas, efectuándose los ajustes respectivos.* ***Con relación a la cantidad de 94,04 km de red de MT y SEDs asociadas, se ha verificado la propiedad de la empresa según los sustentos alcanzados, aceptándose el pedido de considerarlas como inversiones de la empresa****"*
>
> [Resaltado nuestro]

72. Ese antecedente no acredita por sí mismo las inversiones de EILHICHA, pero sí demuestra la pertinencia de contrastar la clasificación inicial con la documentación específica aportada por la concesionaria y efectuar las correcciones que resulten sustentadas.

73. Por estas razones, solicitamos que OSINERGMIN **RECONOZCA**, sobre la base de la valoración conjunta de la documentación presentada, las inversiones financiadas con recursos propios de EILHICHA, individualizadas y diferenciadas de las partidas de origen público en dicha documentación y, en consecuencia, **MODIFIQUE** el cálculo del VAD, aplicando el tratamiento tarifario correspondiente al origen de financiamiento acreditado de cada inversión.

- Observaciones contra las liquidaciones de 2013 - 2025

74. La observación cuestiona que las trece liquidaciones de 2013 - 2025 sean suficientes para acreditar la inversión propia de EILHICHA, porque son documentos internos que, según el análisis, no cuentan con respaldo de terceros. Asimismo, se objeta la aplicación de la LCE cuando el contrato somete la concesión al régimen de electrificación rural (LGER).

75. Al respecto, advertimos que la condición de concesión eléctrica rural no excluye la aplicación de la LCE. La LGER y su Reglamento establecen un régimen especial que debe

aplicarse conjuntamente con las disposiciones de la LCE a las que remiten expresamente y, en lo no previsto, mediante su aplicación supletoria. Así, la sola cita de la LCE en las liquidaciones no constituye una razón suficiente para descalificarlas ni demuestra que las inversiones declaradas carezcan de sustento.

76. Esta relación entre ambos regímenes estaba expresamente prevista en el reglamento aplicable al otorgamiento de la concesión de EILHICHA, aprobado por Decreto Supremo N° 025-2007-EM, el cual disponía:

> *"**Artículo 1.- Referencias y aplicación supletoria***
> *(…)*
> *Para los aspectos que no estén desarrollados en este Reglamento**, se deberán aplicar supletoriamente lo regulado por la LCE y el RLCE**"*
> [Resaltado nuestro]

77. En consecuencia, la invocación de la cláusula tercera del contrato no permite sostener una exclusión de la LCE, pues el propio régimen reglamentario al que remite esa cláusula contemplaba su aplicación supletoria. Además, la cláusula comprende las demás leyes peruanas vigentes en cada oportunidad.

78. Cabe señalar que el Reglamento aprobado posteriormente por Decreto Supremo N° 018-2020-EM mantiene esta articulación. Su Primera Disposición Complementaria Final establece la aplicación supletoria de la LCE y su Reglamento en lo no previsto por la legislación rural.

> *"**Primera**.- Normas de aplicación supletoria*
>
> *En lo no previsto en la LEY y el REGLAMENTO, son de aplicación supletoria lo regulado por el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-93-EM."*
> [Resaltado nuestro]

79. Además, en materia tarifaria existe una remisión expresa a través del artículo 34 del RLGER, el cual señala que:

> ***Artículo 34.- Cálculo del Valor Agregado de Distribución del Sistema Eléctrico Rural***
> *El VAD para los SER se fija conforme a lo establecido en la LCE y el RLCE, considerando adicionalmente los siguientes criterios: (…)*
> [Resaltado nuestro]

80. Por tanto, no cabe duda de que la aplicación de la LCE al cálculo tarifario de un sistema rural forma parte del propio régimen especial, con las particularidades que este establece.

81. Esta interpretación también ha sido recogida por el propio OSINERGMIN. En la página 8 del Informe Legal N° 803-2023-GRT, emitido respecto del recurso de reconsideración de Electro Oriente S.A.A., se explica que las tarifas y los criterios del VAD de los sistemas eléctricos rurales se fijan conforme a la LCE y su Reglamento, y que ambos cuerpos normativos son de aplicación supletoria en lo no previsto por la legislación rural.

> *"De conformidad con el artículo 14 de la LGER, en el artículo 34 y en la Primera Disposición Complementaria Final del RLGER, **la Tarifa y criterios sobre el VAD en Sistemas Eléctricos Rurales (en adelante "SER") se fijan conforme a lo establecido en EL Decreto Ley N° 25844**, Ley de Concesiones Eléctricas*

*(en adelante, "LCE") **y su Reglamento**, aprobado por Decreto Supremo 009-93-EM (en adelante "RLCE"). Asimismo, en lo no previsto en la Ley General de Electrificación Rural, aprobado por Ley N° 28749 (en adelante "LGER") y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo 018-2020-EM (en adelante "RLGER"), son de aplicación supletoria lo regulado por la LCE y el RLCE."*

[Resaltado nuestro]

82. Este antecedente confirma que la naturaleza rural de la concesión no basta para cuestionar la pertinencia de toda referencia a la LCE.

83. Por lo expuesto, solicitamos que se **DESCARTE** de plano la premisa de que la concesión rural impide aplicar la LCE y se evalúe separadamente la suficiencia probatoria de cada inversión.

- Sobre el alcance de la comunicación de la DGER-MINEM

84. OSINERGMIN observa que la comunicación de la DGER-MINEM tiene un alcance limitado: únicamente señala que la DGER no efectuó inversiones dentro de la concesión rural de EILHICHA, sin descartar inversiones de otras entidades públicas ni pronunciarse sobre transferencias, comodatos o toda la infraestructura preexistente. Además, advierte que el memorando citado por EILHICHA no coincide con el documento presentado y que este último no contiene la afirmación sobre ausencia de transferencias gratuitas o aportes del PNER.

85. Al respecto, la comunicación de la DGER debe valorarse conforme a su contenido y conjuntamente con las demás pruebas presentadas. El Memo-01457-2026/MINEM-DGER-JAF, correspondiente al expediente N° 4380934 (**Anexo 1-K**), señala expresamente que la DGER no efectuó inversiones dentro de la concesión rural otorgada a EILHICHA:

Imagen 15.

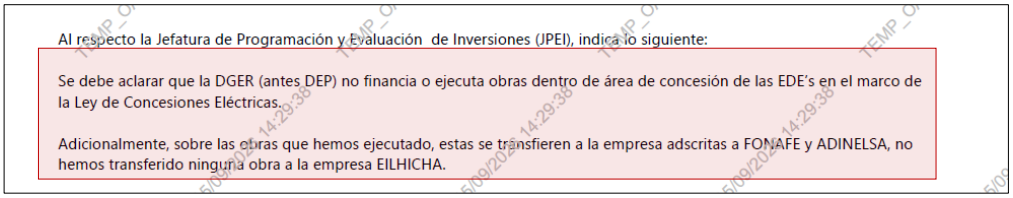
Me dirijo a usted en atención a la Solicitud de Acceso a la Información Pública formulada por la EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA S.A. DE CHACAS, mediante la cual requiere la siguiente información: "SOLICITAMOS QUE NOS PRECISE UN RESUMEN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA DGER/MINEM DENTRO DE LA CONCECIÓN OTORGADA EN FEBRERO DE 2012 A LA EMPRESA EILHICHA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 036-2012-EM/DGE", en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.°007 -2024-JUS.

Al respecto, se debe precisar que la DGER no ha efectuado inversiones dentro de la concesión rural otorgada mediante la RD 036-2012 EM/DGE.

86. Cabe señalar que la afirmación de que el memorando no abarca infraestructura anterior al otorgamiento de la concesión requiere una precisión, pues si bien su texto identifica el ámbito consultado mediante la Resolución Directoral N° 036-2012-EM/DGE, no establece expresamente que la respuesta comprenda únicamente inversiones realizadas después de febrero de 2012.

87. Asimismo, el Memo-01414-2026-MINEM-DGER-JAF (**Anexo 1-K**) precisa que la DGER no financia o ejecuta obras dentro del área de concesión de las EDEs en el marco de la LCE. Adicionalmente precisa que las obras ejecutadas se transfieren a las empresas adscritas al FONAFE y ADINELSA; y, de forma determinante, indica que no ha transferido ninguna obra a la empresa EILHICHA S.A.

Imagen 16.



Al respecto la Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones (JPEI), indica lo siguiente:

Se debe aclarar que la DGER (antes DEP) no financia o ejecuta obras dentro de área de concesión de las EDE's en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Adicionalmente, sobre las obras que hemos ejecutado, estas se transfieren a la empresa adscritas a FONAFE y ADINELSA, no hemos transferido ninguna obra a la empresa EILHICHA.

88. Estas declaraciones proceden de la propia entidad pública consultada. Así, el hecho de que responda a una solicitud de acceso a la información formulada por EILHICHA no modifica la autoría de la respuesta ni la convierte en una autodeclaración de nuestra empresa.

89. En consecuencia, solicitamos que el memorando sea **INCORPORADO** a la valoración conjunta de las pruebas y contrastado con las atribuciones de financiamiento que sustentan el cálculo tarifario. No hacerlo supondría excluir un elemento esencial de prueba en este procedimiento.

IV.1.5. Sobre la aplicación del FFR sobre Instalaciones no eléctricas

90. Corresponde abordar ahora el tratamiento de las instalaciones no eléctricas bajo la titularidad de EILHICHA, las cuales constituyen los bienes de apoyo operativo y administrativo que no integran directamente la infraestructura eléctrica de distribución, pero contribuyen al desarrollo de la actividad de EILHICHA.

91. En este extremo, cuestionamos que OSINERGMIN aplicó el FFR a inversiones efectuadas directamente por EILHICHA, sin distinguir su fuente de financiamiento ni la naturaleza de los activos.

92. En primer lugar, y de acuerdo con el análisis efectuado por OSINERGMIN en el Informe de Análisis, Evaluación y respuestas a las Opiniones y sugerencias del VAD 2023-2027 de ELSE, se determinó que comprendían como "instalaciones no eléctricas":

> *"**Las inversiones en instalaciones no eléctricas que comprenden terrenos, edificaciones, vehículos, equipos de cómputo, sistemas de información, entre otros, corresponden a las empresas responsables de la prestación del servicio de distribución eléctricas**. Las inversiones que realiza el Estado en los SER corresponden a inversiones en infraestructura eléctrica para la electrificación rural que incluye líneas y redes primarias en media tensión, subestaciones de distribución eléctrica y redes en baja tensión, no considerándose inversiones en infraestructura no eléctrica."*
>
> [Resaltado nuestro]

93. Respecto a este tipo de instalaciones, OSINERGMIN, citando el artículo 37 de la LGER, señaló expresamente que:

> *"En ese sentido, en concordancia con el Numeral 37.3 del Artículo N° 37 de la LGER, **no corresponde que las inversiones o VNR de las instalaciones no eléctricas se afecten del FFR**"*
>
> [Resaltado nuestro]

94. Por tanto, no cabe duda de que OSINERGMIN debe abstenerse de aplicar el FFR sobre los bienes que constituyen instalaciones no eléctricas.

95. En ese sentido, presentamos en calidad de **Anexo 1-L**, el registro de los equipos y precios adquiridos por EILHICHA con sus documentos de sustento, sobre los cuales OSINERGMIN aplicó el FFR. En resumen, la información que se presenta es la siguiente:

Cuadro 7.

Instalación No Eléctrica - INE	Sustento	N° Fact/Acta/Test
Camioneta HILUX 4x2- año 2021-Factura: F042-00000997	Factura	F042-00000997
Camioneta HILUX 4x2- año 2021-Factura: F042-00000999	Factura	F042-00000999
IVECO Eurocargo 4x4 - año 2019 150EW-Factura: 605/1000	Factura	605/1000
Camion Hino FC_ año 2015 - Factura: F051-00000364	Factura	F051-00000364
Land Cruiser Toyota_ año 2008 - Acta N°036, Kardex N° 500	Acta	Acta N°036, Kardex N° 500
Land Rover Defender 130_año 2007 (H1U909)-Acta N°140-2015, Kardex N° 1786	Acta	Acta N°140-2015, Kardex N° 1786
Land Rover Defender 110_año 2001 (H1S5015)-Acta N°139-2015, Kardex N° 1785	Acta	Acta N°139-2015, Kardex N° 1785
Toyota Hiace Commuter - año 1996 (D0j427) - Acta-Foja 2135797	Acta	Acta-Foja 2135797
Camion Hino FC_ año 2017 - Factura: F857-0000001032	Factura	F857-0000001032
Predio Urahuanca U.C. (4 491 m^2) Testimonio: Fojas N° 1871184_Sunarp: N° part: 02371644	Testimonio	Fojas N° 1871184_Sunarp: N° part: 02371644
Predio C.P. Chacas Mz U1 Lote 09-B (561.9 m^2) - Testimonio: Kardex N° 1277, Minuta N° 1171	Testimonio	Kardex N° 1277, Minuta N° 1171
Predio Tinco con UU.CC N° 117693 (1 395.80 m^2) Testimonio: 560-2018, Kardex N° 5205	Testimonio	560-2018, Kardex N° 5205

96. Respecto a estas instalaciones, solicitamos a OSINERGMIN que **EXCLUYA** la aplicación del FFR sobre la parte de la inversión no eléctrica de EILHICHA.

Solicitud 1:

97. Respecto a las instalaciones eléctricas: EILHICHA solicita el reconocimiento de las inversiones y cumple con presentar en esta etapa no solo la Resolución de Liquidación de Obra (la cual goza de presunción de validez al cerrar un vínculo contractual ejecutor), sino que la ha complementado con las: facturas de compra de materiales, cotizaciones estructuradas, abonos bancarios demostrativos del flujo financiero y actas de recepción formal firmadas con el contratista ejecutor; considerando las complicaciones para recabar información. Adicionalmente, mencionar que el OSINERGMIN con la información sustentada y disponible incluyendo la aprobación del VNR que se dio en las resoluciones expuestas; está en la obligación plena condición de aprobar las inversiones empleando el factor de proporción indicado y no afectar a estas el FFR.

98. El reconocimiento de las inversiones eléctricas financiadas por EILHICHA encuentra sustento en la protección constitucional de la propiedad y en el régimen legal de recuperación del capital destinado al servicio público. Específicamente, el artículo 70 de la

Constitución garantiza la propiedad privada[15], mientras que el artículo 65 de la LCE[16] establece que el costo de inversión se reconoce mediante la anualidad del VNR del Sistema Económicamente Adaptado.

99. De la interpretación conjunta de ambas disposiciones, se desprende que la regulación debe preservar la retribución legalmente prevista para el capital privado incorporado a la prestación del servicio, dentro de los parámetros de eficiencia aplicables. Por consiguiente, acreditado que EILHICHA financió las instalaciones materia de la solicitud, OSINERGMIN está obligado a reconocer su participación en la inversión regulatoria y a determinar la remuneración correspondiente.

100. Para establecer dicha participación, resulta exigible que OSINERGMIN observe el principio de verdad material, previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG[17]. Este principio impone a la autoridad verificar los hechos determinantes de su decisión. En consecuencia, la resolución de liquidación de obra, las facturas, los comprobantes bancarios y las actas de recepción deben examinarse conjuntamente, contrastando su correspondencia con las instalaciones declaradas.

101. Asimismo, el numeral 37.3 del RLGER[18] diferencia la retribución de los aportes de otras entidades y la reposición correspondiente al componente estatal. Por ello, el factor de proporción debe reflejar el origen acreditado de las inversiones. Caso contrario, aplicar el FFR a la participación financiada por EILHICHA reduciría indebidamente la base de remuneración del capital privado.

102. Corresponde, por tanto, incorporar las inversiones acreditadas en el componente de la empresa, aplicar el factor de proporción que resulte de la documentación y reservar el tratamiento de reposición al componente efectivamente financiado por el Estado.

Solicitud 2:

103. Respecto a las instalaciones no eléctricas: EILHICHA solicita que no se aplique el FFR a estas instalaciones que fueron ejecutadas por su propia inversión, considerando la

---

15 ***Constitución Política del Perú***
Artículo 70.
El derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.

16 ***LCE***
Artículo 65.- El costo de inversión será la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema Económicamente Adaptado, considerando su vida útil y la Tasa de Actualización establecida en el artículo 79 de la presente Ley.

17 ***LPAG***
Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
(…)
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas.

18 ***Artículo 37.- Procedimiento para el cálculo de la tarifa para los SER***
(…) 37.3. Cuando las inversiones del SER están constituidas por aportes del Estado y de otras entidades, se procede de la siguiente forma:
a) El monto de retribución de la inversión se determina aplicando a la anualidad del VNR del SER el factor de proporción (fp) que refleja la proporción de inversiones de otras entidades.
b) El monto de reposición de la inversión se determina aplicando a la anualidad del VNR del SER el complemento del factor de proporción (1-fp) y luego se aplica el factor de reposición.
c) Se determina el monto total a partir de la suma de los montos de retribución y de reposición, más los costos de operación y mantenimiento.

documentación presentada que prueba el financiamiento real efectuado por EILHICHA y el criterio jurídico expuesto por el mismo OSINERGMIN en precedentes con otros administrados (emprases distribuidoras) al determinarse la indebida aplicación del FFR sobre este tipo de instalaciones.

104. La exclusión del FFR respecto de las instalaciones no eléctricas financiadas por EILHICHA se sustenta específicamente en los principios de imparcialidad y predictibilidad o confianza legítima, recogidos en los numerales 1.5[19] y 1.15[20] del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. Estos principios exigen un tratamiento coherente de situaciones comparables y una justificación expresa para apartarse de los antecedentes administrativos.

105. De ellos deriva el deber de autovinculación de la Administración a sus criterios interpretativos: cuando el regulador, como OSINERGMIN, ha establecido una solución para determinada categoría de inversiones, su aplicación a otro administrado debe responder a las características jurídicamente relevantes de esas inversiones.

106. En este caso existe un antecedente específico del propio OSINERGMIN, pues en su Informe Técnico N° 716-2023-GRT, OSINERGMIN aceptó las observaciones sobre la aplicación incorrecta del FFR a las instalaciones no eléctricas y concluyó que dicho factor no correspondía a su VNR, acorde al siguiente detalle:

> *"Aplicación incorrecta del Factor del Fondo de Reposición (FFR) en el VNR de las Instalaciones No Eléctricas (INE). Las inversiones en instalaciones no eléctricas que comprenden terrenos, edificaciones, vehículos, equipos de cómputo, sistemas de información, entre otros, corresponden a las empresas responsables de la prestación del servicio de distribución eléctricas. Las inversiones que realiza el Estado en los SER corresponden a inversiones en infraestructura eléctrica para la electrificación rural que incluye líneas y redes primarias en media tensión, subestaciones de distribución eléctrica y redes en baja tensión, no considerándose inversiones en infraestructura no eléctrica.* ***En ese sentido, en concordancia con el Numeral 37.3 del Artículo N° 37 de la LGER, no corresponde que las inversiones o VNR de las instalaciones no eléctricas se afecten del FFR. Por lo mencionado, se aceptan las observaciones formuladas****."*
>
> [Resaltado nuestro]

107. En consecuencia, comprobado que las instalaciones no eléctricas de EILHICHA fueron adquiridas con recursos propios y corresponden a los bienes necesarios para la empresa modelo, OSINERGMIN debe reconocerlas con el tratamiento previsto para inversiones empresariales, excluyéndolas de la afectación por FFR.

---

[19] ***TUO LPAG***
1.5. Principio de imparcialidad.- Las autoridades administrativas actúan sin ninguna clase de discriminación entre los administrados, otorgándoles tratamiento y tutela igualitarios frente al procedimiento, resolviendo conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general.

[20] ***TUO LPAG***
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima.- La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener.
Las actuaciones de la autoridad administrativa son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes administrativos, salvo que por las razones que se expliciten, por escrito, decida apartarse de ellos.
La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad administrativa no puede variar irrazonable e inmotivadamente la interpretación de las normas aplicables.

IV.2. SOBRE LOS COSTOS DE CONEXIONES

108. En este extremo, solicitamos que OSINERGMIN reconozca el 100% de la inversión efectuada por EILHICHA en las nuevas conexiones eléctricas del SER Chacas, sin afectarse para este grupo de inversiones el porcentaje del FFR, toda vez que fueron financiadas con recursos propios.

109. En específico, se solicita el reconocimiento de la totalidad de la inversión que supuso la ejecución de 2,156 conexiones individualizadas, ascendiendo la valorización de estos suministros a US$ 356.73 mil, monto que comprende el conjunto de elementos necesario para conectar al usuario con la red de baja tensión ("BT").

110. A mayor detalle, la conexión eléctrica comprende el conjunto instalado que permite enlazar la red de BT con el punto de suministro del usuario, realizar la medición del consumo y disponer de los elementos de protección y montaje que correspondan a su configuración.

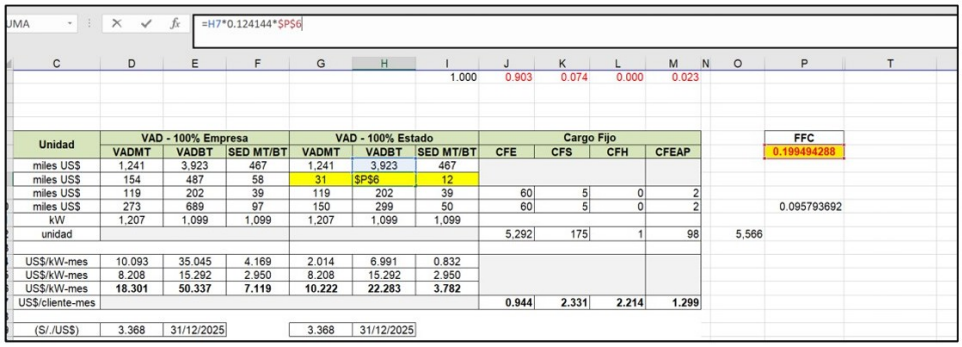
111. En consecuencia, su evaluación debe comprender la acometida, el medidor, la caja portamedidor y los accesorios efectivamente utilizados. Caso contrario, valorar únicamente el equipo de medición dejaría fuera parte de los bienes necesarios para prestar el servicio.

112. Esta consideración es consistente con el literal a) del artículo 34 del Reglamento de la LGER, que incluye en el VAD de los SER los costos de conexión de los usuarios domiciliarios y de los usuarios del Programa de Usos Productivos.

> ***"Artículo 34.- Cálculo del Valor Agregado de Distribución del Sistema Eléctrico Rural***
> *El VAD para los SER se fija conforme a lo establecido en la LCE y el RLCE, considerando adicionalmente los siguientes criterios:*
> *a) El VAD de los SER incluye* ***todos los costos de la conexión eléctrica de los usuarios domiciliarios y de los usuarios del Programa de Usos Productivos*** *y considera un fondo de reposición de las instalaciones del SER. La conexión eléctrica puede considerar* ***como mínimo tecnologías anti hurto, tecnología digital para la lectura y gestión comercial remota, u otra innovación tecnológica que busque la gestión eficiente de la comercialización de energía eléctrica****."*
>
> [Resaltado nuestro]

113. Si bien OSINERGMIN reconoce la ejecución de conexiones, este ha afectado estas inversiones con el cargo del FFR, conforme se puede apreciar:

Imagen 17.



	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
							1.000	0.903	0.074	0.000	0.023				
	Unidad	VAD - 100% Empresa			VAD - 100% Estado			Cargo Fijo						FFC	
		VADMT	VADBT	SED MT/BT	VADMT	VADBT	SED MT/BT	CFE	CFS	CFH	CFEAP			0.199494288	
	miles US$	1,241	3,923	467	1,241	3,923	467								
	miles US$	154	487	58	31	P6	12								
	miles US$	119	202	39	119	202	39	60	5	0	2				
	miles US$	273	689	97	150	299	50	60	5	0	2			0.095793692	
	kW	1,207	1,099	1,099	1,207	1,099	1,099								
	unidad							5,292	175	1	98		5,566		
	US$/kW-mes	10.093	35.045	4.169	2.014	6.991	0.832								
	US$/kW-mes	8.208	15.292	2.950	8.208	15.292	2.950								
	US$/kW-mes	**18.301**	**50.337**	**7.119**	**10.222**	**22.283**	**3.782**								
	US$/cliente-mes							**0.944**	**2.331**	**2.214**	**1.299**				
	(S/./US$)	3.368	31/12/2025		3.368	31/12/2025									

114. En este contexto, a continuación, EILHICHA sustenta la cantidad de conexiones efectuadas con inversión directamente de sí misma, en base a los documentos de instalación y el origen del financiamiento.

IV.2.1 Evolución del número de conexiones materia de la solicitud

115. La información consolidada por EILHICHA que se presenta en calidad de **Anexo 1-M** identifica 2,156 conexiones nuevas realizadas entre 2009 y 2025, directamente con inversión propia de EILHICHA:

Cuadro 8.

Año	BT5B	BT5BNR	Instalaciones
2009	164	4	168
2010	96	4	100
2011	95	6	101
2012	85	6	91
2013	113	13	126
2014	126	5	131
2015	123	8	131
2016	102	8	110
2017	105	8	113
2018	83	5	88
2019	92	2	94
2020	123	2	125
2021	203	13	216
2022	177	7	184
2023	97	17	114
2024	117	10	127
2025	127	10	137
Total	**2028**	**128**	**2156**

116. Es importante diferenciar estos 2,156 suministros del universo total de 5,292, en el cual también se encuentran (i) aquellos que fueron transferidos por FONCODES, pero que ya fueron reemplazos a costo de EILHICHA, y (ii) los instalados a costos de EILHICHA antes de 2009, según el siguiente detalle:

Cuadro 9.

Sistema Eléctrico Conexiones Domiciliarias SER EICH	Suministros transferidos por FONCODES, pero reemplazados por EILHICHA	Suministros Instalados a Costo de EILHICHA antes de 2009	Suministros Instalados a Costo de EILHICHA (2009-2025)	Total SER CHACASI
Suministros	2,037	1,099	**2,156**	5,292

117. Estas cifras constituyen la base de la distinción entre las instalaciones recibidas inicialmente y las incorporaciones financiadas posteriormente por EILHICHA. No obstante, como bien se indicó, las conexiones materia de la solicitud sólo ascienden a 2,156, considerando que sobre estas conexiones EILHICHA presenta documentación probatoria de su inversión directa en el presente recurso.

IV.2.2 Sustento de las inversiones mediante facturas y vinculación con las instalaciones ejecutadas

118. El sustento de la inversión debe permitir seguir la relación entre el bien adquirido y la conexión a la que fue destinado. Para ello, es necesario que toda documentación de compra se complemente con las órdenes de trabajo, las actas de instalación y puesta en servicio, los registros de ingreso y salida de materiales y la evidencia del financiamiento asumido por EILHICHA.

119. En esa línea, en primer lugar, presentamos como **Anexo 1-M**, una lista de conexiones del periodo 2009-2025 instaladas a costo EILHICHA, la cual contiene campos de código y nombre del sistema, contrato, opción tarifaria, fecha de ejecución, número de orden de trabajo y archivo de sustento.

120. En segundo lugar, presentamos el **Anexo 1-N**, que contiene los documentos que remiten a las órdenes de trabajo, cuya documentación corresponde con los nombres de archivo consignados en la relación nominal antes mencionado.

121. Ahora bien, debemos precisar que la selección de documentos que se presentan a través del presente recurso impugnatorio encuentra sustento en los criterios expresados por OSINERGMIN en pasados casos asociados al reconocimiento de costos relativos a conexiones.

122. Específicamente, en el caso ADINELSA, se solicitó el reconocimiento de inversiones correspondientes a 10,096 conexiones. Al respecto, en el Informe Técnico N° 813-2023-GRT, OSINERGMIN reiteró el criterio de reconocimiento de inversiones financiadas por la empresa, pero concluyó que el extremo del recurso debía declararse infundado, pues entre las deficiencias identificadas se encontraban la falta del número de orden de trabajo.

> *"Sin embargo**, la información de sustento presentada por la empresa no contiene información respecto al número de orden de trabajo** ni se ha realizado la vinculación de cada registro con el acta de instalación y puesta en servicio de la conexión eléctrica, tal como se solicitó en el análisis realizado a la Observación N° 21 de Adinelsa al Proyecto de Resolución de Fijación del VAD 2023-2027."*
>
> [Resaltado nuestro]

123. Este antecedente muestra que la existencia de compras y de una relación de suministros no resulta suficiente cuando persisten vacíos en la identificación de las instalaciones o en la prueba del financiamiento. Para ello, es necesaria la presentación de órdenes de trabajo que para acreditar la inversión y efectiva entrega de la obra.

IV.2.3. Valorización de referencia y determinación del importe solicitado

124. Conforme OSINERGMIN podrá identificar en el **Anexo 1-O**, la valorización de las nuevas conexiones de EILHICHA asciende a US$ 356.73 mil, calculados sobre un universo de 2,156 suministros. El importe comprende un presupuesto base por conexión convencional de dos hilos y los adicionales por muretes y mástiles, conforme al siguiente detalle:

Cuadro 10.

Sistema Eléctrico Conexiones Domiciliarias SER EICH	Suministros Instalados a Costo de EILHICHA (2009-2025)	Total SER CHACAS I
Suministros	2,156	5,292
VNR (miles US$)	356.73	875.60
Factor de proporción (FP)	0.407	1.000

125. La inversión total de S/ 1,201,465.00 se convierte a dólares utilizando un tipo de cambio de S/ 3.368 por US$, obteniéndose el siguiente resultado:

Cuadro 11.

Concepto	Valor
Inversión total en soles	S/ 1,201,465.00
Tipo de cambio aplicado	S/ 3.368 por US$
Inversión total en dólares	**US$ 356,729.51**
Valorización expresada en miles de dólares	**US$ 356.73 mil**

126. En consecuencia, la valorización de US$ 356.73 mil resulta de sumar el presupuesto base de las 2,156 conexiones, monto que corresponde exclusivamente al grupo de nuevas conexiones considerado en la solicitud y no incluye los importes asignados a conexiones atribuidas a FONCODES ni al grupo anterior a 2009.

Solicitud:

127. Por las razones expuestas, se solicita a OSINERGMIN **RECONOCER** íntegramente la inversión financiada con recursos propios por EILHICHA en las nuevas conexiones del SER Chacas comprendidas en la relación nominal de 2,156 suministros.

128. El reconocimiento de estas inversiones se sustenta en el mandato legal específico de incorporar los costos de conexión al VAD de los SER. En específico, este marco legal se encuentra compuesto por:

a) El literal a) del numeral 14.2 de la LGER[21], incluye todos los costos de conexión y circunscribe el tratamiento de reposición a las inversiones financiadas con recursos estatales.

b) EL literal c) del numeral 14.2 de la LGER[22] establece la anualidad del VNR del Sistema Económicamente Adaptado para las inversiones financiadas por el concesionario.

c) Complementariamente, el artículo 34, literal a), del RLGER[23] comprende las conexiones de usuarios domiciliarios y del Programa de Usos Productivos.

---

21 **LGER**
"14.2. El Valor Agregado de Distribución (VAD) para los Sistemas Eléctricos Rurales se fija conforme a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, considerando los siguientes criterios:
a) El VAD de los SER incluye todos los costos de la conexión eléctrica y considera un fondo de reposición de las instalaciones del SER. Este costo de reposición aplica únicamente a las inversiones financiadas con recursos provistos por el Estado."

22 **LGER**
"14.2. El Valor Agregado de Distribución (VAD) para los Sistemas Eléctricos Rurales se fija conforme a lo establecido en la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento, considerando los siguientes criterios:
(…)
c) En el caso de los Sistemas Eléctricos Rurales cuya inversión es financiada con recursos del concesionario de distribución, el costo de inversión es la anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema Económicamente Adaptado. Únicamente en aquellos Sistemas Eléctricos Rurales en los que la inversión es financiada con recursos provistos por el Estado, se considera un fondo de reposición de acuerdo a lo establecido en el Reglamento."

23 **RLGER**
"Artículo 34.- Cálculo del Valor Agregado de Distribución del Sistema Eléctrico Rural
El VAD para los SER se fija conforme a lo establecido en la LCE y el RLCE, considerando adicionalmente los siguientes criterios:
a) El VAD de los SER incluye todos los costos de la conexión eléctrica de los usuarios domiciliarios y de los usuarios del Programa de Usos Productivos y considera un fondo de reposición de las instalaciones del SER. La conexión eléctrica puede considerar como mínimo tecnologías anti hurto, tecnología digital para la lectura y gestión

Estas disposiciones configuran una obligación de reconocimiento tarifario cuando concurren los presupuestos de elegibilidad y financiamiento.

129. Desde una interpretación finalista, la incorporación de los costos de conexión permite que la expansión del acceso a la electricidad cuente con el respaldo económico previsto por el legislador. Por ello, la pertenencia de las nuevas conexiones al SER Chacas exige identificar quién soportó su inversión. Caso contrario, atribuir automáticamente financiamiento estatal a las conexiones ejecutadas posteriormente por EILHICHA desconocería la aportación adicional de capital privado y desincentivaría la ampliación del servicio.

130. Finalmente, cabe señalar que el propio OSINERGMIN reconoció esta regla jurídica en el Informe Legal N° 801-2023-GRT, al señalar que correspondía verificar la instalación de nuevos suministros y su financiamiento con recursos propios para resolver la pretensión de reconocimiento:

> *"Corresponde al área técnica el sustento respectivo respecto de la metodología para la determinación de las inversiones realizadas por el Estado y por las empresas en las instalaciones eléctricas rurales materia de fijación tarifaria, a efectos que la tarifa refleje la naturaleza de la inversión de la empresa y de la inversión del Estado (…)"*

131. Aplicado al presente caso, corresponde evaluar individualmente los 2,156 suministros de la relación nominal, vinculándolos con sus órdenes de trabajo, actas de instalación y puesta en servicio y documentos de financiamiento.

IV.3. SOBRE LOS RENDIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD DE CARGO FIJO

132. EILHICHA solicita que se revisen los rendimientos para determinar los costos de cargo fijo reconocidos por las actividades de toma de lectura, reparto de recibos y cobranza materia del presente cuestionamiento.

133. En particular, se solicita que OSINERGMIN reconozca tiempos técnicamente realizables de desplazamiento desde la base de operaciones hasta los lugares de intervención y el desplazamiento a los puntos de toma de lectura, así como los tiempos necesarios para ejecutar cada actividad, considerando la dispersión de los suministros, las condiciones rurales y las restricciones de acceso de su sistema eléctrico.

134. Para ello, a continuación, se pasa a examinar los rendimientos reconocidos, los tiempos de desplazamiento y ejecución, y los recursos asignados; a fin de sustentar una estimación correcta del tiempo en el que EILHICHA ejecuta su prestación.

135. A mayor detalle, EILHICHA cuestiona el rendimiento de 207 suministros diarios utilizado para la actividad de toma de lecturas, por considerar que resulta físicamente incompatible con las condiciones de recorrido y atención de su sistema.

136. El rendimiento debe comprender el ciclo de trabajo necesario para efectuar las lecturas: desplazamiento inicial desde la base, recorrido entre suministros, identificación y lectura

---

comercial remota, u otra innovación tecnológica que busque la gestión eficiente de la comercialización de energía eléctrica."

de los medidores, registro de la información y retorno. Por ello, su evaluación requiere considerar el tiempo total disponible y las características de las rutas comerciales.

137. En calidad de **Anexo 1-P**, adjuntamos la estimación realizada del rendimiento para la realización de lecturas diarias de suministro, a partir de una muestra de ocho rutas cuyos rendimientos consolidados son los siguientes:

Cuadro 12.

Ruta comercial	Lecturas diarias consignadas en el resumen
R021	182,00
R023	183,47
R013	188,25
R018	123,00
R022	152,00
R004	157,00
R006	100,00
R026	124,00
Promedio	151,22

138. Si comparamos la estimación de EILHICHA con la OSINERGMIN, se advierte que la diferencia tiene una incidencia directa en los recursos reconocidos. Considerando una jornada de 8 horas, equivalente a 480 minutos, un rendimiento de 207 suministros supone disponer de apenas 2,32 minutos por suministro para absorber proporcionalmente el recorrido y la atención. En cambio, el rendimiento de 151 suministros equivale a 3,18 minutos por suministro.

139. Asimismo, la evidencia territorial refuerza la necesidad de revisar este parámetro. De acuerdo con el plano R004, se identifica una ruta hacia Chincho–Yauya, con 157 suministros, y representa el recorrido desde la oficina de EILHICHA hasta agrupaciones de usuarios separadas geográficamente. En términos de tiempo, esto supone aproximadamente 86,48 minutos de un trayecto de ida y 74,80 minutos de retorno: en conjunto, alrededor de 161,28 minutos destinados al desplazamiento de aproximación y regreso.

140. Asimismo, se presenta como parte del **Anexo 1-P** las filmaciones y fotografías de dos localidades, las cuales determinan un rendimiento diario de 161 lecturas/día y 158 lecturas/día.

141. Sobre ello, OSINERGMIN debe advertir que estas filmaciones y fotografías incorporadas al presente recurso se ofrecen como nueva prueba, en el marco del artículo 208 del TUO de la LPAG, pues aportan registros directos de los recorridos, desplazamientos y tiempos de ejecución de la toma de lecturas que no fueron valorados al emitirse la resolución impugnada.

142. Su aporte probatorio consiste en permitir la verificación de las condiciones materiales de prestación del servicio y contrastar la viabilidad del rendimiento de 207 suministros diarios. Conforme al artículo 166 y al principio de verdad material previsto en el numeral 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, corresponde valorar estos registros conjuntamente con el estudio de las ocho rutas comerciales.

143. Asimismo, en la regulación del VAD 2023–2027 de ELSE, cabe precisar que OSINERGMIN recogió un estudio que sustentaba un promedio de 138 lecturas diarias en zonas rurales y exigió evidencia clara y trazabilidad de los rendimientos propuestos. En el

presente caso, precisamente, las filmaciones presentadas por EILHICHA refuerzan la posibilidad de verificar sus tiempos y recorridos.

144. La condición común de atender sistemas rurales dispersos justifica contrastar ambos casos, ELSE y EILHICHA, considerando las distancias, la accesibilidad y la distribución de los suministros. En aplicación del principio de imparcialidad y del deber de motivación, previstos en el numeral 1.5 del artículo IV y en el artículo 6 del TUO de la LPAG, OSINERGMIN debe aplicar criterios equivalentes de valoración probatoria y justificar objetivamente cualquier tratamiento diferenciado, explicando cómo resulta alcanzable el rendimiento de 207 suministros diarios frente a la evidencia aportada por EILHICHA.

Solicitud:

145. En tales condiciones, no resulta razonable aplicar el rendimiento determinado por OSINERGMIN sin demostrar cómo puede alcanzarse dentro de la jornada disponible. Así, EILHICHA **SOLICITA** que se adopte el rendimiento propuesto de 151 suministros diarios.

146. La determinación del rendimiento debe sujetarse al principio de interdicción de la arbitrariedad y al control de los presupuestos técnicos de la decisión administrativa. Al respecto, en la sentencia del Expediente N° 0090-2004-AA/TC, el Tribunal Constitucional estableció que las decisiones discrecionales deben contar con una explicación objetiva, congruente con los hechos y sostenible en la realidad.

147. En ese desarrollo, el Tribunal Constitucional recogió la doctrina de Tomás-Ramón Fernández sobre el deber inexcusable de justificar la elección administrativa[24]. Aplicado su análisis a la regulación tarifaria, este criterio exige que OSINERGMIN demuestre la viabilidad del rendimiento utilizado para calcular los recursos necesarios para atender los suministros.

148. Por otro lado, los numerales 6.1 y 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG[25] exigen una motivación concreta y descartan las fórmulas generales insuficientes. Por ello, para desestimar el rendimiento de 151 suministros diarios, OSINERGMIN debe confrontar su cálculo con el sustento presentado y explicar cómo su alternativa puede ejecutarse dentro de la jornada disponible.

149. En la medida en que el estudio de EILHICHA acredite que dicho rendimiento representa una ejecución eficiente bajo las condiciones del servicio, corresponde que OSINERGMIN lo adopte y reconozca los costos resultantes. Caso contrario, su sustitución exige una demostración técnica que identifique los tiempos, medios y condiciones que permiten alcanzar una productividad diferente.

---

[24] En específico, señaló el siguiente postulado: *"La administración puede elegir ciertamente el trazado de la nueva carretera que mejor le parezca: el más barato y el más sencillo técnicamente, el que cause un menor impacto ecológico, el que produzca un trastorno menor de la vida social, el más corto, el que más rentabilice la inversión por su mayor capacidad de absorber un tráfico más abundante, el que redima del aislamiento a mayor número de núcleos de población, etc. Optar por uno o por otro es su derecho, pero razonar el por qué de su elección es su deber, su inexcusable deber. El mero «porque sí» está constitucionalmente excluido, como lo está la nada infrecuente apelación al carácter discrecional de la elección y, con mayor motivo todavía, el simple silencio al respecto."*

[25] **TUO LPAG**
Artículo 6.- Motivación del acto administrativo
6.1 La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado.
(…)
6.3 No son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto.

IV.4. SOBRE LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO Y EJECUCIÓN DE CUADRILLAS

150. La incidencia del desplazamiento también se presenta en las actividades técnicas. Las cuadrillas deben movilizarse desde la base hasta instalaciones dispersas, trasladarse entre intervenciones y regresar al finalizar los trabajos. Estos recorridos consumen una parte de la jornada y condicionan la cantidad de actividades realizables.

151. En calidad de **Anexo 1-Q**, se adjunta un estudio de once actividades, con registros correspondientes a septiembre y octubre de 2026, en el que se identifican horarios, cantidades ejecutadas y referencias de cuadrillas, e incorporan respaldo fotográfico y enlaces a registros videográficos.

Cuadro 13.

Fecha	Actividad	Tiempo de Ejecución (minutos)	Tiempo de Desplazamiento Promedio (minutos)	Tiempo Total de la Tarea O&M (minutos)
14/10/2026	Poda puntual de árboles, hasta tres	114.45	29.70	**144.16**
21/10/2026	Poda masiva de árboles	7.91	29.70	**37.61**
22/10/2026	Revisión y adecuaciones menores	31.29	29.70	**60.99**
23/10/2026	Termografía	50.87	29.70	**80.57**
26/10/2026	Revisión ocular de subestaciones	76.37	29.70	**106.07**
27/10/2026	Cambio de lámparas quemadas	60.59	29.70	**90.29**
01/09/2026	Revisión ocular sin acciones	91.15	29.70	**120.85**
02/09/2026	Poda puntual	37.52	29.70	**67.22**
03/09/2026	Alineado de poste	230.90	29.70	**260.60**
03/09/2026	Tensado de conductor	146.15	29.70	**175.85**
03/09/2026	Adecuación de PAT	106.60	29.70	**136.30**

152. Estos desplazamientos representan aproximadamente entre el 30% y el 70% de una jornada de ocho horas. Su incidencia debe considerarse al determinar cuántas actividades puede ejecutar una cuadrilla, aun cuando los trabajos se programen eficientemente.

153. Asimismo, el estudio contiene tiempos de ejecución y referencias sobre el personal empleado. Su valoración por parte de OSINERGMIN debe considerar la cantidad de trabajo realizada y la composición de las cuadrillas, distinguiendo los tiempos de preparación, traslado y ejecución para evitar omisiones o duplicidades.

154. En consecuencia, EILHICHA **SOLICITA** revisar los tiempos y recursos reconocidos, incorporando los desplazamientos reales necesarios y la duración técnicamente sustentada de cada trabajo, de acuerdo con las condiciones de su sistema y una programación eficiente de las intervenciones.

IV.4.1 Comparación con ADINELSA y necesidad de justificar el tratamiento diferenciado

155. La evaluación de las condiciones operativas de EILHICHA debe contrastarse con el tratamiento de sistemas próximos que presentan características comparables. Para ello, puede tomarse como referencia la comparación entre los sistemas Chacas y SER Chacas, a cargo de EILHICHA; y Chacas–San Luis, a cargo de ADINELSA, como sistemas contiguos y cruzados entre sí, con calificación SER (**Anexo 1-S**).

156. De acuerdo con la evaluación realizada, estos sistemas comparten un entorno territorial y condiciones de dispersión que permiten efectuar una comparación válida identificando las características de los sistemas involucrados.

157. Así, considerando los pliegos tarifarios de julio de 2026 de cada una de las empresas, se han obtenido las siguientes diferencias (ver **Anexo 1-R**):

Cuadro 14.

Concepto	Unidad	Chacas - EILHICHA	Chacas–San Luis - ADINELSA	Diferencia respecto de EILHICHA
Cargo por energía activa BT5B, fila identificada como 0–30 kWh	Céntimos de S/ por kWh	22,58	43,84	**94,15 %**
Cargo fijo	S/ por mes	3,62	6,94	**91,71 %**

158. Por tanto, a nivel tarifario, el valor de ADINELSA equivale aproximadamente a 1,94 veces el de EILHICHA. Expresado en sentido inverso, el valor de EILHICHA representa aproximadamente sólo el 51,51 % del correspondiente a ADINELSA, a pesar de que las operaciones que ambas realizan se ejecutan en condiciones similares.

159. En consecuencia, se advierte que la brecha tarifaria documentada, cercana al 94%, constituye un elemento que refuerza la necesidad de que OSINERGMIN revise la suficiencia y consistencia del reconocimiento de sus costos operativos.

160. La magnitud de estas diferencias justifica solicitar a OSINERGMIN una explicación sobre los factores que las originan. En particular, cuando se acreditan condiciones equivalentes, corresponde aplicar criterios consistentes; cuando existan diferencias relevantes, en cambio, estas deben identificarse y explicarse en relación con su efecto sobre los costos reconocidos.

161. En ese sentido, EILHICHA **SOLICITA** que OSINERGMIN explique las razones técnicas del tratamiento diferenciado y contraste los parámetros operativos de ambos sistemas.

IV.4.2 El tamaño reducido de EILHICHA y las economías de escala

162. La revisión de los costos debe considerar, asimismo, que el tamaño reducido de EILHICHA no determina automáticamente menores costos unitarios de prestación. Aunque una empresa pequeña puede registrar un gasto total inferior al de una empresa de mayor dimensión, ello no implica que cada suministro, kilómetro de red o intervención pueda atenderse a un costo menor.

163. La prestación del servicio exige determinados recursos mínimos de organización, personal, movilidad, herramientas y atención operativa. En la medida en que estos recursos sean necesarios y estén eficientemente dimensionados, su costo debe distribuirse entre el número de suministros y actividades del sistema.

164. La dispersión territorial puede acentuar esta situación. Por ejemplo, una ruta con pocos usuarios puede requerir un recorrido extenso; de igual manera, una intervención aislada puede demandar la movilización de una cuadrilla durante una parte significativa de la jornada. Así, el costo de aproximación no disminuye necesariamente en proporción al número de suministros atendidos.

Solicitud:

165. En ese sentido, EILHICHA **SOLICITA** que su dimensión sea evaluada conjuntamente con estas condiciones y con los recursos mínimos necesarios para operar eficientemente, considerando la determinación de un costo de organización adecuado a su sistema.

POR TANTO:

Solicitamos tener presente lo expuesto y declarar **FUNDADO** nuestro RECURSO DE RECONSIDERACIÓN en todos sus extremos, modificando la Resolución VAD en dichos extremos impugnados.

OTROSÍ DECIMOS: Adjuntamos en calidad de anexos del presente escrito los siguientes documentos:

Anexo 1-A	:	Estado de Resultados de Distribución 2025
Anexo 1-B	:	Resolución y contrato de concesión rural
Anexo 1-C	:	Expedientes de obras FONCODES
Anexo 1-D	:	Contrato de Comodato N° 019-ADINELSA
Anexo 1-E	:	Proyecto de convenio EILHICHA-ADINELSA
Anexo 1-F	:	Resoluciones de liquidación de obras propias de EILHINCHA
Anexo 1-G	:	Libro de Activos Fijos
Anexo 1-H	:	Metrados por origen de financiamiento
Anexo 1-I	:	Comparativo de obras FONCODES e infraestructura 2025
Anexo 1-J	:	Inventario georreferenciado por origen de financiamiento
Anexo 1-K	:	Memorandums MINEM
Anexo 1-L	:	Instalaciones no eléctricas y sustento de adquisición
Anexo 1-M	:	Resumen de nuevas conexiones 2009–2025
Anexo 1-N	:	Órdenes de trabajo
Anexo 1-O	:	Valorización de nuevas conexiones
Anexo 1-P	:	Sustento del rendimiento de toma de lecturas
Anexo 1-Q	:	Estudio de tiempos de operación y mantenimiento
Anexo 1-R	:	Comparativo tarifario EILHICHA-ADINELSA
Anexo 1-S	:	Vigencia de Poder GG Eilhicha S.A.
Anexo 1-T	:	Reconocimiento de VNR Osinergmin
Anexo 1-W	:	Costos indirectos

Todos los anexos podrán ser encontrado en la siguiente carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/1XSoDZ0-Xe8RA0aDXdDu837ubpBWgASdg?usp=sharing

Lima, 06 de noviembre de 2026

FEDERICO RIGON
C.E. 000162623
GERENTE GENERAL
EILHICHA S.A

Firmado digitalmente por RIGON FEDERICO RUC:20227395576
Fecha: 2026.11.06 22:14:19 -05'00'

Federico Rigon
Gerente General
EILHICHA S.A.

Carlos Gomero Rigacci
Abogado
CAL N° 37034

FIJACIÓN DEL VAD 2026-2030

Empresas de Distribución Eléctrica - Grupo 1
VAD ST SER (EILHICHA S.A.)

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 187-2023-OS/CD

Ampliación de Sustentos Técnicos

Presentado por:

EILHICHA
EMPRESA HIDROELECTRICA DE INTERES LOCAL SOCIEDAD ANONIMA DE CHACAS

06 de noviembre de 2026

Ampliación de Sustentos
Recurso de Reconsideración

IV.1. SOBRE LOS COSTOS DE CAPEX
IV.1.1 SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE SUS INVERSIONES ELÉCTRICAS

Conforme lo expuesto en el informe principal, se solicita que el Osinergmin reconozca las inversiones de EILHICHA S.A. considerando su condición de propietario de la infraestructura de distribución del SER CHACAS I

1.1. Osinergmin como parte del informe de "Análisis de Observaciones al Proyecto de Fijación del VAD 2026-2030" en la página N° 9; lleva a cabo el análisis respecto a la solicitud presentada por EILHICHA S.A. en donde se solicita el reconocimiento de las inversiones del SER CHACAS en su calidad de concesionario privado; requiriéndose que se le asigne la tarifa de una empresa privada y no se le trate como una empresa pública en la que su inversión (anualidad del VNR) sea afectada por el Fondo del Factor Reposición (FFR) que establece la LGER.

1.2. Osinergmin precisa que: "*En la fijación del VAD 2022-2026 los cargos del SER Chacas se publicaron con los valores correspondientes a inversiones 100 % del Estado. En el proceso actual, EILHICHA presentó su propuestadefinitiva aplicando el FFR para inversiones del Estado*". Al respecto EILHICHA, ha presentado un estudio considerándose un sistema representativo del resto de empresas para el ST SER; sin embargo, el proceso VAD contempla etapas en las que la Empresa en atribución a sus derechos como concesionario de distribución de capital privado pueda reclamar plenamente el reconocimiento de sus inversiones; considerando más aun que:

- El proceso de fijación del Valor Agregado de Distribución (VAD) constituyen el marco regulatorio específico y los Términos de Referencia (TDR) aprobados son de aplicación obligatoria a todas las partes, incluido el propio regulador, en las diversas etapas del proceso. En ese sentido la Distribuidora está en pleno derecho de exigir el reconocimiento de las

inversiones a lo largo de las etapas del proceso de regulación. Al respecto, Osinergmin no puede aplicar una preclusión fáctica sobre etapas previas si el propio instrumento rector, del proceso regulatorio, habilita la discusión técnica y la reclamación de los activos de la empresa en las etapas de opiniones y sugerencias; y de recurso de reconsideración. Sostener lo contrario implicaría que el regulador vulnera el principio de predictibilidad y sus propias reglas del juego aprobadas para este proceso específico.

- El recurso de reconsideración, por definición legal expresa en la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), tiene como propósito revocar, modificar o sustituir un acto administrativo sobre la base de una **nueva prueba** o una reevaluación de los hechos. El hecho de que una Distribuidora haya tenido una regulación previa o haya presentado un estudio inicial sin incorporar temporalmente una pretensión de inversión, no extingue su derecho de propiedad ni su derecho a la defensa.

- El procedimiento tarifario está gobernado por el **Principio de Verdad Material**. Osinergmin tiene la obligación de determinar los costos e inversiones reales y eficientes de la concesión para fijar una tarifa justa. Utilizar un formalismo de etapas preliminares para omitir la inversión real de la empresa desnaturaliza el proceso, convirtiéndolo en un mecanismo sancionador encubierto en lugar de un proceso técnico de determinación de costos."

- La regulación del VAD es periódica, autónoma y responde a condiciones económicas y de infraestructura vigentes para cada nuevo periodo tutelado. El hecho de que en un proceso regulatorio anterior no se haya reclamado una inversión no genera un 'consentimiento perpetuo' ni convalida la exclusión de dichos activos de la base de capital para los periodos futuros. Cada proceso del VAD evalúa los activos existentes y útiles para la prestación del servicio público en el presente. Impedir su debate en las etapas de opiniones o reconsideración atenta directamente

contra el principio de sostenibilidad financiera y recuperación de inversiones garantizado por la Ley."

1.3. Además, Osinergmin precisa que: "*para reconocer instalaciones como 100 % de propiedad de la concesionaria se requiere vincular cada liquidación de obra con las instalaciones declaradas en el VNR GIS., a fin de evidenciar el crecimiento dela red financiado por la empresa. La información presentada no permite efectuar dicha trazabilidad por instalación".* En esta etapa como parte del proceso de reconsideración se ha vinculado cada activo al VNR GIS; el mismo que considera un tramo de red o código con el que se tiene reportado el VNR. En el **Anexo 1-J** se puede observar los activos asociados a las respectivas liquidaciones. Asimismo, se han genero mapas que permiten observar las inversiones asociadas a dichas liquidaciones.

1.4. Asimismo, Osinermgin precisa que: "(…). *El Contrato de Concesión Rural N° 002-2011 acredita que la infraestructura inicial tiene origen público, La Cláusula Primera del contrato establece que la concesión se otorga sobre el "Pequeño Sistema Eléctrico Chacas – San Luis I y II Etapa", es decir, sobre instalaciones existentes (redes primarias en 22,9 kV y 13,2 kV, redes secundarias 440/220 V y conexiones domiciliarias) cuyos años de puesta en servicio son 1996, 1999 y 2006, anteriores al otorgamiento de la concesión en febrero de 2012. Asimismo, el Anexo N° 2 "De los Antecedentes" del mismo contrato, numeral 2.1, literal e), señala que el propio contrato que EILHICHA deja como constancia de que: (i) las redes primarias del PSE Chacas le fueron entregadas por ADINELSA (empresa del Estado) mediante contrato de comodato, figura que otorga el uso del bien, pero no transfiere su propiedad; y (ii) obras ejecutadas por FONCODES le fueron transferidas en propiedad. Ambas corresponden a infraestructura financiada con recursos públicos, por lo que la afirmación de que "la totalidad de las instalaciones y redes eléctricas de distribución que integran el pequeño Sistema Eléctrico Chacas I [...] fueron ejecutadas y financiadas por Eilhicha S.A." se contradice con el contrato de concesión".* Respecto a lo referido por el Osinergmin, corresponde efectuar un análisis detallado que clarifique cada uno de las afirmaciones que precisa:

- El Contrato de Concesión Rural N° 002-2011 que presenta EILHICHA S.A considera como parte de sus antecedentes una descripción general de la infraestructura eléctrica de las obras que se incorporaron al sistema eléctrico del SER CHACAS I, dentro de ellas las ejecutadas por FONCODES que comprende únicamente redes secundarias (80.176 km); es decir no consideran SED´s ni Líneas Primarias, conforme se puede acreditar en el Saneamiento Físico Legal de las Obras transferidas por dicha entidad (Ver Anexo 1-C). Asimismo, la que le corresponde al comodato suscrito entre ADINELSA y EILHICHA S.A. (ver Anexo 1-C) en el cual se acuerda la administración de únicamente 43.79km de tramos de líneas primarias (24.88 km de Línea Trifásica y 18.91 km de Línea monofásica o bifásica) y 23 subestaciones de distribución. Es importante señalar que Eilhicha S.A. es propietaria de la CH Jambon la misma que viene operando desde el año 1992, conforme el mismo Osinergmin lo acredita en el Compendio de Centrales Hidro y Térmicas de las Empresas de Distribución, cuya publicación data del año 2014 y cuyo reporte de SUNAT que acredita que la Empresa EILHICHA fue creado en el año 1994. A partir del cual, administra la central Jambon y las redes primarias, SEDs y redes secundarias que permitían suministrar energía eléctrica a las localidades de Jambon, Chacas, Jambón, Huallin, Macuash y otros anexos.

Osinergmin
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA Y MINERÍA

CENTRAL HIDROELÉCTRICA
JAMBON

NOMBRE	EMPRESA
C.H. JAMBON	EILHICHA
UBICACIÓN	
Departamento	Ancash
Provincia	Asunción
Distrito	Chacas
Localidad	Chacas
Altitud (msnm)	3311
Sistema eléctrico	Chacas-San Luis
TIPO DE GENERACIÓN	
Generación	Hidráulica
Grupos	2
Potencia instalada (MW)	1.450
Potencia efectiva (MW)	1.200
Año puesta servicio	1992



Casa de máquinas de la CH Jambón

Fuente: Compendio de Centrales Hidro y Térmicas de las Empresas de Distribución, Osinergmin, 2014.,

FICHA RUC : 20227395576
EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA S.A. DE CHACAS

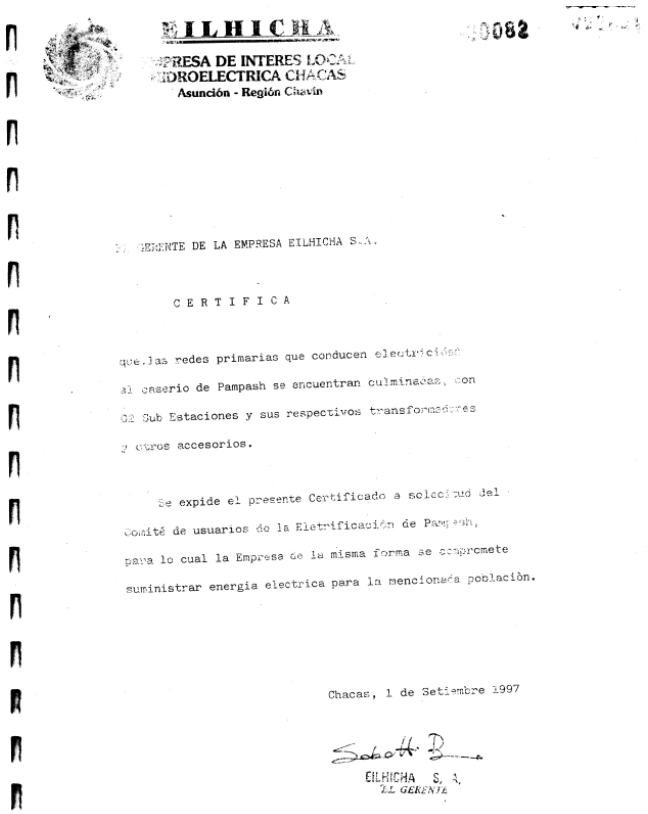
Número de Transacción : 54063095

CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social	:	EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA S.A. DE CHACAS
Tipo de Contribuyente	:	26-SOCIEDAD ANONIMA
Fecha de Inscripción	:	21/09/1994
Fecha de Inicio de Actividades	:	14/09/1994
Estado del Contribuyente	:	ACTIVO
Dependencia SUNAT	:	0233 - ITI.HUARAZ-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal	:	HABIDO

Conforme se puede verificar de los documentos mostrados a continuación, se puede acreditar que Eilhicha S.A. era propietario de las subestaciones y las redes primarias que la alimentaban:



EILHICHA
EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA CHACAS
Asunción - Región Chavín

0082

EL GERENTE DE LA EMPRESA EILHICHA S.A.

C E R T I F I C A

que las redes primarias que conducen electricidad al caserio de Pampash se encuentran culminadas, con 02 Sub Estaciones y sus respectivos transformadores y otros accesorios.

Se expide el presente Certificado a solicitud del Comité de usuarios de la Electrificación de Pampash, para lo cual la Empresa de la misma forma se compromete suministrar energia electrica para la mencionada poblaciòn.

Chacas, 1 de Setiembre 1997

EILHICHA S. A.
EL GERENTE

EILHICHA
EMPRESA HIDROELECTRICA DE INTERES LOCAL SOCIEDAD ANONIMA DE CHACAS

EILHICHA
EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA CHACAS
Asunción - Región Chavín

Certifico que el presente documento es copia fiel del original, que he tenido a la vista.
Nº de Registro: 033 Nº de Folio(s): 02
Fecha: 27 ENE 2009
RICARDO F. RIQUEN ESPINOZA

111

CERTIFICACION N. 07 - 98

EL SUB - GERENTE DE LA EMPRESA EILHICHA S. A.

CERTIFICA

que en la localidad de Acochaca existe Red Primaria y una Sub - Estación , con un transformador trifàsico de 100 (cien) KVA y su tablero correspondiente .

Se expide el presente certificado a solicitud del Comite de Electrificación de Acochaca para lo cual la Empresa de la misma forma se compromete a suministrar energia eléctrica para la mencionada población por un maximo de 40 KW.

Chacas, 20 de Enero 1998.

GUSTAVO CONROY SOLIS
Sub-Gerente EILHICHA S.A.
EILHICHA S. A.

EILHICHA
EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA CHACAS
Asunción - Región Chavín

0102

Certifico que el presente documento es copia fiel del original, que he tenido a la vista.
Nº de Registro: 021 Nº de Folio(s):
Fecha: 26 ENE 2009
RICARDO F. RIQUEN ESPINOZA

CERTIFICACION N. 10 - 98

EL SUB - GERENTE DE LA EMPRESA EILHICHA S. A.

CERTIFICA

Que la localidad de CHINCHO cuenta con su Red Primaria y su respectiva Sub - Estación equipada con un transformador monofasico de 25 (veinticinco) KVA y su tablero correspondiente .

Se expide el presente certificado a solicitud del Comité de Electrificacion de Chincho, para lo cual la Empresa de la misma forma se compromete suministrar energia electrica para la mencionada población por un maximo de 20 KW.

Chacas, 20 de Enero 1998.

P. Hugo [illegible]
Presidente
ASUNCION

GUSTAVO CONROY SOLIS
Sub-Gerente EILHICHA S.A.



EILHICHA
EMPRESA HIDROELECTRICA DE INTERES LOCAL SOCIEDAD ANONIMA DE CHACAS

EILHICHA
EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA CHACAS
Asunción - Región Chavín

0183

Certifico que el presente documento es copia fiel del original, que he tenido a la vista.
Nº de Registro: 030
Nº de Folio(s): 002
Fecha: 26 ENE. 2009
RICARDO F. ÑIQUEN ESPINOZA

CERTIFICACION N. 08 - 98

EL SUB - GERENTE DE LA EMPRESA EILHICHA S. A.

CERTIFICA

que en las localidades de Jambón y Tazapampa existen Red Primaria y una Sub - Estación ; en Jambón la red secundaria tiene que salir directamente de la central hidroeléctrica, mientras que en Tazapampa hay un transformador monofasico de 16 (dieciseis) KVA con su tablero correspondiente .

Se expide el presente certificado a solicitud del Comité de Electrificación de Jambón - Tazapampa para lo cual la Empresa de la misma forma se compromete a suministrar energía eléctrica para las mencionadas poblaciones por un maximo de 25 y 12,5 KW respectivamente.

Chacas, 20 de Enero 1998.

GUSTAVO CONROY SOLIS
Sub-Gerente EILHICHA S.A.

EILHICHA S. A.

En tal sentido, se demuestra que EILHICHA era propietario de activos eléctricos y venia suministrando energía eléctrica con activos previos a los ejecutados por FONCODES (1998) y el comodato con ADINELSA (1999). Por ende, se aclara que los activos transferidos de FONCODES y los del comodato de ADINELSA no le dieron origen al sistema.

1.5. Respecto a lo afirmado por Osinergmin, que: "*(i) las redes primarias del PSE Chacas le fueron entregadas por ADINELSA (empresa del Estado) mediante contrato de comodato, figura que otorga el uso del bien, pero no transfiere su propiedad; y (ii) obras ejecutadas por FONCODES le fueron transferidas en propiedad. Ambas corresponden a infraestructura financiada con recursos públicos, por lo que la afirmación de que "la totalidad de las instalaciones y redes eléctricas de distribución que integran el pequeño Sistema Eléctrico Chacas I [...] fueron ejecutadas y financiadas por Eilhicha S.A." se contradice con el contrato de concesión".* Debemos precisar que las redes transferidas por FONCODES han

sido renovadas a costo de EILHICHA S.A. dado la antigüedad de los activos (superan los 25 años), mediante diversos proyectos que han implicado el cambio de los postes, conductores y accesorios a costo de EILHICHA S.A. Asimismo, precisar que las redes de ADINELSA que son administradas por EILHICHA en el marco del contrato comodato; han sido repotenciadas a costo de EILHICHA S.A., actualmente mi representada y ADINELSA se encuentran en vías de modificar el comodato, en el cual se precisará a EILHICHA S.A como el responsable del financiamiento de las remodelaciones de dichas línea. Asimismo, precisar que Eilhicha S.A. ha presentado los documentos con total transparencia, incluyendo el contrato de concesión en donde se describen las inversiones y transferencia de obras por parte de FONCODES y el comodato de administración de las líneas primarias de ADINELSA; las cuales dado el tiempo de antigüedad (1998) naturalmente ya cumplieron su vida útil y han sido remodeladas. Sin embargo, ante lo expuesto por Osinergmin y para diferenciar las inversiones; en el presente recurso se presenta la solicitud de reconocimiento de inversiones en dos grupos: Grupo 1: donde se encuentran incluidas las obras transferidas por FONCONDES y las líneas primarias a que se refiere el contrato Comodato, las cuales como se indicó están remodeladas; así como también, el Grupo 2: donde únicamente se encuentran las inversiones y ampliaciones efectuadas por EILHICHA en el SE CHACAS I.

1.6. <u>Sobre las inversiones del Grupo 1:</u>

<u>Convenio de FONCODES</u>

Como parte del presente proceso EILICHA S.A. adjunta los 16 convenios de la transferencia que efectuó FONCODES el año 1998 en el Anexo 1-C; cada uno de los cuales considera: memoria técnica, acta de terminación de obra, acta de transferencia de obra, planos del alcance del proyecto de donde se obtuvieron los metrado de las redes considerando las escalas que refiere cada uno de los planos obtenidos y resumen de metrados del proyecto a nivel de redes secundarias, equipos AP y conexiones domiciliarias. Cabe precisar que FONCODES únicamente realizó la construcción de redes

secundarias, no habiendo ejecutado redes primarias. En tal sentido se muestra un resumen:

Obras transferidas por FONCODES

Año	Documento/Año	Transferido por FONCODES		
Localidad	Convenio	Redes Secundarias (m)	AP Transferido por FONCODES (Und.)	Conexiones Transferidas por FONCODES (Und.)
ACOCHACA	CONVENIO N° 099-1998-2547	6,795.4	28	103
AQUILLAYOC	CONVENIO N° 099-1998-2540	1,767.6	7	35
CARASH	CONVENIO N° 099-1998-0977	2,753.4	12	136
CARDON	CONVENIO N° 099-1998-0977	2,148.8	15	42
MALLQUIBAMBA	CONVENIO N° 099-1998-0977	1,064.4	110	267
CHACAS	CONVENIO N° 099-1997-2478	6,006.0	27	67
CHINCHO	CONVENIO N° 099-1998-1704	2,542.0	29	120
CHINLLA	CONVENIO N° 099-1997-1388	2,462.0	12	72
COCHAS	CONVENIO N° 099-1998-2550	2,480.0	8	48
COLCABAMBA	CONVENIO N° 099-1998-2540	3,236.0	8	92
HUAYA	CONVENIO N° 099-1998-2548	5,335.0	22	94
HUMANHUAUCO	CONVENIO N° 099-1998-0878	2,555.0	21	67
ISHANCA	CONVENIO N° 099-1998-1921	1,834.0	25	75
JAMBON	CONVENIO N° 013-1999-0150	2,372.0	14	38
PAMPASH	CONVENIO N° 099-1998-0876	8,990.0	10	193
POMALLUCAY	CONVENIO N° 099-1998-0878	2,238.0	19	62
SAN LUIS	CONVENIO N° 099-1997-1198	10,715.6	207	978

TAZAPAMPA	CONVENIO N° 013-1999-0150	1,741.0	28	28
UCHUSQUILLO	CONVENIO N° 099-1998-1921	2,946.9	46	156
YAUYA	CONVENIO N° 099-1998-1703	2,802.5	64	136
SAPCHA	CONVENIO N° 099-1998-0063	4,020.0	21	128
LLUYCHUSH	CONVENIO N° 099-2002-0073	3,370.0	12	100
Total, G1		**80,175.59**	**745**	**3037**

Comodato ADINELSA - EILHICHA año 1999

Como parte del presente proceso, EILICHA S.A. presenta el contrato de comodato (*ver Anexo 1-D: Comodato (Convenio) Administración ADINELSA*) que tiene con ADINELSA, en el cual ADINELSA cede parte de la infraestructura correspondiente al PSE CHACAS – SAN LUIS, con el objetivo de garantizar el suministro de energía eléctrica a las localidades comprendidas en el PSE en referencia.

5. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA

La infraestructura eléctrica comprendida en el presente contrato, abarca lo siguiente:

subestación principal elevadora de 13.2/ 22.9 kv. situada en Acochaca.

Líneas Primarias divdas en:

- Línea Trifásica 22.9/13.2 kV., 4 hilos, con neutro corrido San Luis - Yauya (Línea Troncal) de 20.5 km. de longitud.
- Línea Trifásica 22.9 kV., 3 hilos, sin neutro. Derivación a Llumpa. Se deriva de la estructura No. 48 de la Línea Primaria San Luis - Yauya, con una longitud de 4.38 km.
- Líneas Monofásicas 22.9/13.2 kV., 2 hilos, con neutro corrido, que se derivan de las líneas trifásicas con neutro corrido, para las zonas de Malquibamba (6.42 km.), Lluychush (4.63 km.), Pomallucay (0.44 km), Sapchá (1.62 km), Uchusquillo (0.67 km.) y Rayán (2.3 km.).
- Línea bifásica convencional en 13.8 kV, sin neutro a las zonas de Cochas (1.22 km.) y Huayá (1.61 km.) desde la LP que sale de la CH Chacas.

Redes primarias de configuración radial y aérea derivándose de las líneas primarias a las localidades de Cochas, Huayá, Sapchá, Lluychush, Carash, Cardón, Malquibamba, Pomallucay, Humanhuauco, Uchusquillo, Colcabamba, Yauya, Rayán, Chincho, Aquillayoc, Ishanca, San Luis y Llumpa.

6. RESPONSABILIDADES

6.1 ADINELSA

a) Ceder en Comodato a favor de la empresa EILHICHA S.A. la infraestructura eléctrica señalada en la cláusula 5.

La infraestructura comprendida en el presente contrato, abarca lo siguiente respecto a las líneas Primarias:

Redes trifásicas (24.88 km)

- Línea Trifásica 22.9/13.2 kV., 4 hilos, con neutro corrido San Luis - Yauya (Línea Troncal) de 20.5 km. de longitud.
- Línea Trifásica 22.9 kV., 3 hilos, sin neutro. Derivación a Llumpa. Se deriva de la estructura No. 48 de la Línea Primaria San Luis - Yauya, con una longitud de 4.38 km.

Redes monofásicas (18.91 km)

- Líneas Monofásicas 22.9/13.2 kV., 2 hilos, con neutro corrido, que se derivan de las líneas trifásicas con neutro corrido, para las zonas de Malquibamba (6.42 km.), Lluychush (4.63 km.), Pomallucay (0.44 km), Sapchá (1.62 km), Uchusquillo (0.67 km.) y Rayán (2.3 km.).
- Línea bifásica convencional en 13.8 kV, sin neutro a las zonas de Cochas (1.22 km.) y Huayá (1.61 km.) desde la LP que sale de la CH Chacas.

Asimismo, ADINELSA cedió 23 subestaciones, 19 monofásicas y 4 trifásicas. Conforme se muestra:

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION					
- 40 KVA trifasico 22.9 ± 2x2.5%/0.40-0.23 kV	und.	4.00	1,926.66	7,706.64	25,717.06
- 40 KVA monofasico 13.2 ± 2x2.5%/0.40-0.23 kV	und.	1.00	1,426.38	1,426.38	1,759.83
- 25 KVA monofasico 13.2 ± 2x2.5%/0.40-0.23 kV	und.	6.00	1,028.89	6,173.34	20,600.44
15 KVA monofasico 13.2 ± 2x2.5%/0.40-0.23 kV	und.	7.00	837.24	5,860.68	19,557.09
10 KVA monofasico 13.2 ± 2x2.5%/0.40-0.23 kV	und.	5.00	796.89	3,984.45	13,296.11

VICTOR NAVARRO VALDIVIA

En resumen, ADINELSA cedió a EILHICHA SA, en el año 1999, la administración de 24.88 km de líneas trifásicas, 2.83 km de líneas bifásicas y 16.08 km de líneas monofásicas a EILHICHA S.A.

1.7. Respecto a proyectos con financiamiento de la DGER/MINEM o Gobierno Local en la zona:

Osinermgin de forma errónea precisa que la liquidación del año 2015 presentado por ELHICHA, coincide con el proyecto con CÓDIGO OCU: 2290703 y código SNIP 332227; el mismo que conforme al portal del sistema de inversiones, el estado del proyecto se encuentra desactivado temporalmente; reportando como última información un avance del financiero del 61.2%, y un saldo por ejecutar de S/ 69.9 miles de Soles; con fecha de último devengado en abril 2017; además que dichos proyectos se encuentran en una zona fuera de la concesión de Eilhicha S.A. y su conexión se dará por la zona que administra ADINELSA.

Codigo SNIP del PROYECTO : 332227 Fecha de registro en el BP:28/08/2015 16:04:29

Estado: DESACTIVADO TEMPORAL

El PI que se encuentra en fase de Inversión, sin declaración de avance físico en el Formato N° 12-B (RD N° 0006-2026-EF/63.01) Nivel Min. Recom. OPI:

Estado de Viabilidad: VIABLE DOCUMENTOS DE VIABILIDAD REGISTROS EN LA FASE DE INVERSION

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01)
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000.
(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

Imprimir

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO DEL PROYECTO: **2290703** (CÓDIGO SNIP: 332227)
2. NOMBRE DEL PIP MENOR: AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE URHUASH Y HUALLHUA, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCION ¿ ANCASH
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCION:	ENERGÍA
DIVISIÓN FUNCIONAL:	ENERGÍA ELÉCTRICA
GRUPO FUNCIONAL:	DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:	ENERGIA Y MINAS
OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:	GOBIERNOS LOCALES

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Rubro	Fase de Inversión		Monto de Operación y Mantenimiento
	Monto	%	
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	179,532	100.0%	5,800

PERU Ministerio de Economía y Finanzas — SSI SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES — Inversión Pública

FICHA RESUMEN DE LA INVERSIÓN

CÓDIGO ÚNICO	2290703	**CÓDIGO SNIP**	332227	**FECHA DE REGISTRO**	28/08/201
NOMBRE DE LA INVERSIÓN	AMPLIACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION DEL SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LAS LOCALIDADES DE URHUASH Y HUALLHUA, DISTRITO DE ACOCHACA - ASUNCION ¿ ANCASH				
ESTADO DE LA INVERSIÓN	DESACTIVADO TEMPORAL	**TIPO DE INVERSIÓN**	PROYECTO DE INVERSION	**¿SE ENCUENTRA PROGRAMADO EN EL PMI?**	NO

DATOS GENERALES	
I. INSTITUCIONALIDAD	
OPMI	OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCHACA
UNIDAD FORMULADORA (UF)	GERENCIA MUNICIPAL

EJECUCION FINANCIERA

I. INFORMACIÓN FINANCIERA (S/)

COSTO INVERSIÓN TOTAL (a)	179,531.57	**PIM 2026 (c)**	0.00
DEVENGADO ACUMULADO AL 2026 (b)	109,879.65	**DEVENGADO 2026 (d)**	0.00
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (b/a)	61.2 %	**AVANCE FINANCIERO 2026 (d/c)**	0 %
SALDO POR EJECUTAR (a-b)	69,651.92	**SALDO POR DEVENGAR 2026 (c-d)**	0.00
FECHA DEL PRIMER DEVENGADO	DIC-2016	**FECHA DEL ÚLTIMO DEVENGADO**	ABR-2017

II. HISTÓRICO DE DEVENGADO DE LA INVERSIÓN (S/)

AÑO	PIA	PIM	CERTIFICACIÓN	COMPROMISO ANUAL	DEVENGADO	ORIGEN
2016	0.00	117,741.00	105,368.15	105,368.15	105,368.15	SIAF

Cabe precisar que todas las inversiones que vienen ejecutando los gobiernos locales o regionales o la DGER; que son al 100% con financiamiento del MINEM, son transferidos por disposición del ente rector, en el marco de la LGER, a la empresa ADINELSA u otra distribuidora del estado; tal es así que en los últimos años la empresa ADINELSA ha recepcionado y posee actualmente el sistema eléctrico SER CHACAS SAN LUIS el cual viene administrando en la zona y que viene recibiendo una asignación tarifaria conforme se precisa:

Pliego Tarifario Máximo del Servicio Público de Electricidad

Empresa: Adinelsa

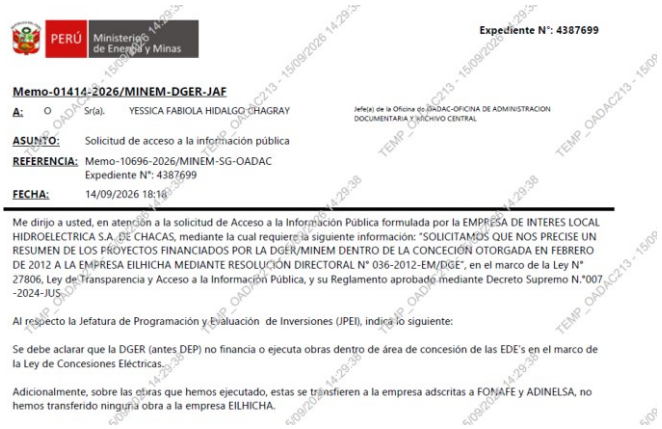
Pliego	Vigencia	Sector	Interconexion
SER CHACAS SAN LUIS	4/Nov/2026	R	AISL

	MEDIAs TENSIÓN	UNIDAD	TARIFA Sin IGV
TARIFA MT2	TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y		
	CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE DOS POTENCIAS 2E2P		
	Cargo Fijo Mensual	S//mes	25.29
	Cargo por Energía Activa en Punta	ctm. S//kW.h	24.25
	Cargo por Energía Activa Fuera de Punta	ctm. S//kW.h	24.25
	Cargo por Potencia Activa de Generación en HP	S//kW-mes	29.68
	Cargo por Potencia Activa de Distribución en HP	S//kW-mes	137.90
	Cargo por Exceso de Potencia Activa de Distribución en HFP	S//kW-mes	164.93
	Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	ctm. S//kVar.h	4.35
TARIFA MT3	TARIFA CON DOBLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA Y		
	CONTRATACIÓN O MEDICIÓN DE UNA POTENCIA 2E1P		
	Cargo Fijo Mensual	S//mes	24.19
	Cargo por Energía Activa en Punta	ctm. S//kW.h	24.25
	Cargo por Energía Activa Fuera de Punta	ctm. S//kW.h	24.25
	Cargo por Potencia Activa de generación para Usuarios:		
	Presentes en Punta	S//kW-mes	31.80
	Presentes Fuera de Punta	S//kW-mes	20.24
	Cargo por Potencia Activa de redes de distribución para Usuarios:		
	Presentes en Punta	S//kW-mes	157.11
	Presentes Fuera de Punta	S//kW-mes	160.84
	Cargo por Energía Reactiva que exceda el 30% del total de la Energía Activa	ctm. S//kVar.h	4.35
TARIFA MT4	TARIFA CON SIMPLE MEDICIÓN DE ENERGÍA ACTIVA		

1.8. <u>Aclaración de la DGER indicando la no ejecución de obras en la zona y no transferencia de inversiones a EILHICHA S.A.</u>

EILHICHA S.A. ha presentado el Memo-01457-2026-MINEM-DGER-JAF SAIP 4380934 de la DGER donde se precisa como prueba irrefutable que: “la DGER no ha efectuado inversiones dentro de la concesión rural otorgada mediante la RD 036-2012 EM/DGE; Asimismo el Memo-01414-2026-MINEM-DGER-JAF SAIP 4387699 precisa que la DGER (antes DEP) no financia o ejecuta obras

dentro del área de concesión de las EDE´s en el marco de la LGE. Adicionalmente precisa que las obras ejecutadas se transfieren a las empresas adscritas al FONAFE y ADINELSA; y de forma determinante indica que n ha transferido ninguna obra a la empresa EILHICHA S.A.



PERÚ Ministerio de Energía y Minas

Expediente N°: 4387699

Memo-01414-2026/MINEM-DGER-JAF

A: O Sr(a). YESSICA FABIOLA HIDALGO CHAGRAY
Jefe(a) de la Oficina de OADAC-OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

ASUNTO: Solicitud de acceso a la información pública

REFERENCIA: Memo-10696-2026/MINEM-SG-OADAC
Expediente N°: 4387699

FECHA: 14/09/2026 18:14

Me dirijo a usted, en atención a la solicitud de Acceso a la Información Pública formulada por la EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA S.A. DE CHACAS, mediante la cual requiere la siguiente información: "SOLICITAMOS QUE NOS PRECISE UN RESUMEN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS POR LA DGER/MINEM DENTRO DE LA CONCECIÓN OTORGADA EN FEBRERO DE 2012 A LA EMPRESA EILHICHA MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 036-2012-EM/DGE", en el marco de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.°007 -2024-JUS.

Al respecto la Jefatura de Programación y Evaluación de Inversiones (JPEI), indica lo siguiente:

Se debe aclarar que la DGER (antes DEP) no financia o ejecuta obras dentro de área de concesión de las EDE's en el marco de la Ley de Concesiones Eléctricas.

Adicionalmente, sobre las otras que hemos ejecutado, estas se transfieren a la empresa adscritas a FONAFE y ADINELSA, no hemos transferido ninguna obra a la empresa EILHICHA.

<u>Delimitación de Activos según la LGER: Prohibición de transferencia a privados</u>

Conforme a lo estipulado en la Ley General de Electrificación Rural (LGER - Ley N° 28749) y su Reglamento, existe una prohibición expresa para que los gobiernos locales y otras entidades públicas transfieran activos o infraestructura eléctrica financiada con fondos públicos a empresas concesionarias de naturaleza eminentemente privada.

• Evidencia de Destino Legal: Como muestra inequívoca de esta restricción legal, todos los proyectos ejecutados en la zona por los gobiernos locales utilizando financiamiento del ministerio (como el sistema SER Chacas San Luis) han sido transferidos de manera exclusiva a la empresa estatal ADINELSA.

• Consecuencia Lógica: Pretender exigirle a EILHICHA S.A. la presentación de actas de transferencia, contratos de comodato o documentos de entrega de infraestructura por parte de municipalidades o el Gobierno Regional de Áncash resulta jurídicamente inviable y un imposible jurídico. Dado que la ley prohíbe que el receptor de dichas instalaciones sea un privado, tales

documentos no pueden existir ni ser generados. En tal sentido, el Memo-01414-2026-MINEM-DGER-JAF SAIP 4387699 ratifica lo indicado.

Principio de Primacía de la Realidad y Alcance Único de la Inversión (OCU 2290703)

Osinergmin argumenta que el Memorando analizado se restringe de manera exclusiva a la Dirección General de Electrificación Rural (DGER). Sin embargo, esta afirmación pierde sustento fáctico e incurre en un error de apreciación territorial debido a que la comunicación emitida por la DGER cubre la totalidad de la infraestructura real existente y proyectada pasible de ser calificada, cuyo financiamiento se ha efectuado por ellos; es decir el 100% de los proyectos en zonas rurales. El regulador debe respetar el principio de causalidad y de primacía de la realidad: la infraestructura objeto de discusión técnica es la misma que la Ley ordena centralizar a través de la DGER a pesar de ser ejecutada por un gobierno local o regional, conforme al Plan Rural y que operativamente afecta la concesión de EILHICHA S.A.

3. Vinculación Integral Exclusiva DGER - ADINELSA

Bajo el marco normativo de la electrificación rural en el Perú, todo proyecto financiado o viabilizado institucionalmente mediante la DGER tiene un canal de liquidación y asignación de activos estrictamente regulado.

• Dado que las instalaciones ubicadas en las zonas de concesión no pueden ser entregadas a un privado, y que el histórico local demuestra la transferencia en bloque hacia ADINELSA, la comunicación de la DGER es el único título habilitante válido para la estructuración y el reconocimiento tarifario de los costos de operación, mantenimiento y peajes dentro del área de influencia.

• Excluir estos activos bajo el argumento de que el documento "solo se refiere a la DGER" implicaría dejar en un limbo regulatorio una infraestructura real que atiende a usuarios regulados, contraviniendo el

principio de sostenibilidad y continuidad del servicio público de electricidad.

1.9. Sobre las inversiones del Grupo 2:

Eilhicha S.A. como concesionario rural en el sistema eléctrico SER Chacas I, ha llevado a cabo ampliaciones y nuevas electrificaciones a zonas donde los usuarios por su condición de crecimiento poblacional y requerimientos de nuevas conexiones. Tal es así que el Sistema Eléctrico SER Chacas ha ido incrementado sus redes con inversiones propias; las cuales se han reportado anualmente al Osinergmin como parte del procedimiento de Altas y Bajas que le ha venido reportando EILHICHA S.A. en cumplimiento a la Res. 232-2017 OS/CD. Es importante precisar que Osinergmin ha llevado a cabo dos inspecciones al Sistema SER CHACAS en varias oportunidades; al cierre del 2025 el sistema eléctrico en mención presenta los siguiente metrados

Infraestructura MT de EILHICHA-SER CHACAS al 2025

Redes MT							
Concepto	**Sistema Eléctrico**	**Condición**	**Propiedad**	**Metrado Redes Trifásicas (km)**	**Metrado Redes Bifásicas o Monofásicas (km)**	**Total (km)**	**Comentarios**
Redes MT	SER CHACAS	Comodato ADINELSA - EILHICHA (Contrato 019-1999)	ADINELSA	37.210	6.580	43.79	ADINELSA, como se precisó en el año 1999 cedió 24.88 km de Línea primaria trifásica y 24.88 km de línea bifásica y monofásica. Actualmente dicha infraestructura se ha remodelado y modificado al metrado indicado, habiendo 37.2 km de red MT trifásica y solo 6.58 redes monofásicas o bifásicas; el mismo que ha sido inspeccionado y validado por Osinergmin, conforme Acta adjunta.
Redes MT	SER CHACAS	Obras Financiadas por EILHICHA S.A.	EILHICHA S.A.	52.967	22.076	75.04	
TOTAL, RED MT				**90.18**	**28.66**	**118.83**	

Infraestructura BT de EILHICHA-SER CHACAS al 2025

SEDS							
Concepto	**Sistema Eléctrico**	**Condición**	**Propiedad**	**SEDS (trifásicas)**	**SEDS (monofásicas)**	**Total (Und)**	**Comentario**

SEDS	SER CHACAS	Comodato ADINELSA - EILHICHA (Contrato 019)	ADINELSA	4	19	23	
SEDS	SER CHACAS	Obras Financiadas por EILHICHA S.A. en zonas de ejecución de FONCODES	EILHICHA S.A.	17	15	32	FONCODES no ejecutó subestaciones ni líneas ni redes primarias, solo ejecutó redes secundarias (Red BT)
SEDS	SER CHACAS	Obras Financiadas por EILHICHA S.A.	EILHICHA S.A.	24	19	43	
TOTAL, SEDS				**45.00**	**53.00**	**98.00**	

Infraestructura BT de EILHICHA-SER CHACAS al 2025

Redes BT							
Concepto	**Sistema Eléctrico**	**Condición**	**Propiedad**	**Metrado Redes Trifásicas (km)**	**Metrado Redes Bifásicas o Monofásicas (km)**	**Total (km)**	**Comentario**
Redes BT	SER CHACAS	Comodato ADINELSA - EILHICHA (Contrato 019)	ADINELSA	0.00	0.00	0.00	No ejecutó ninguna red de BT
Redes BT	SER CHACAS	Obras Financiadas por FONCODES el año 1998 y renovadas por EILHICHA hasta el 2012	FONCODES / EILHICHA S.A.	37.14	43.03	80.18	Se incluyen las transferencias con planos en el Anexo 1-C Archivos FONCODES y Evidencia de Propiedad de SEDs de EILHICHA"
Redes BT	SER CHACAS	Obras Financiadas por EILHICHA S.A.	EILHICHA S.A.	96.44	22.46	118.89	
TOTAL, REDES BT				**133.58**	**65.49**	**199.07**	

Infraestructura AP de EILHICHA-SER CHACAS al 2025

AP							
Concepto	**Sistema Eléctrico**	**Condición**	**Propiedad**	**AP 70WNA /LED55 W**	**AP LED55 W**	**Total (AP)**	**Comentario**
AP	SER CHACAS	Obras Financiadas por FONCODES el año 1998 y renovadas por	FONCODES / EILHICHA S.A.	745	0	745	Se incluyen las transferencias con planos en el Anexo 1-C Archivos FONCODE

		EILHICHA hasta el 2012					FONCODES y Evidencia de Propiedad de SEDs de EILHICHA"
AP	SER CHACAS	Obras Financiadas por EILHICHA S.A.	EILHICHA S.A.	0	827	827	
TOTAL, AP				**745.00**	**827.00**	**1,572.00**	

Infraestructura Conexiones BT5B de EILHICHA-SER CHACAS al 2025

Acometidas (Conexiones Domiciliarias)							
Concepto	**Sistema Eléctrico**	**Condición**	**Propiedad**	**Conexiones**	**Conexiones**	**Conexiones**	**Comentario**
Acometidas (Conexiones Domiciliarias)	SER CHACAS	Obras Financiadas por FONCODES el año 1998 y renovadas por EILHICHA hasta el 2012	FONCODES / EILHICHA S.A.	2037	0	2037	
Acometidas (Conexiones Domiciliarias)	SER CHACAS	Obras Financiadas por EILHICHA S.A. hasta el 2008	EILHICHA S.A.	0	1,099	1099	Se incluyen las transferencias con planos en el Anexo 1-C Archivos FONCODES y Evidencia de Propiedad de SEDs de EILHICHA"
Acometidas (Conexiones Domiciliarias)	SER CHACAS	Obras Financiadas por EILHICHA S.A. desde el 2009-2025	EILHICHA S.A.	0	2156	2156	
TOTAL, Conexiones				**2,032.00**	**3,500.00**	**5,292.00**	

1.10. <u>La validación material de la infraestructura: El valor probatorio de las inspecciones de campo de Osinergmin (2017 y 2026)</u>

Osinermgin precisa que: "*La condición de concesionario privado no implica, por sí misma, que las instalaciones del SER hayan sido financiadas con recursos privados; el tratamiento tarifario depende del origen del financiamiento de cada inversión y no de la naturaleza jurídica de la empresa. Este criterio es el que recoge el TDR del VAD, que diferencia la fórmula según se trate de "inversiones 100% de propiedad del Estado" o de "inversiones 100% de propiedad de la Concesionaria y Otras Entidades*".

De acuerdo con el marco legal peruano, un municipio o gobierno regional no puede transferir la propiedad o titularidad de una obra de electrificación rural financiada o ejecutada bajo el ámbito de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) a una empresa distribuidora privada. De acuerdo con el artículo 18 de la Ley Nº 28749 (Ley General de Electrificación Rural) y sus reglamentos vigentes, los Sistemas Eléctricos Rurales (SER) públicos deben ser transferidos a título gratuito únicamente a favor de ADINELSA o de una Empresa de Distribución Eléctrica (EDE) estatal bajo el ámbito de FONAFE (como Electro Oriente, Ensa, Hidrandina, entre otras). El propósito es mantener la infraestructura construida con fondos públicos dentro del patrimonio del Estado.

EILHICHA S.A. ha cumplido estrictamente con el procedimiento de reporte georreferenciado bajo el marco de la Res. 232-2017-OS/CD "procedimiento de reporte de altas y bajas". En aplicación de esta norma, el propio Organismo Regulador (Osinergmin) ejecutó dos inspecciones en campo de las redes de la empresa para validar metrados reportados, específicamente en los años 2007, 2017 y 2026.

Estas inspecciones de campo tuvieron como objeto técnico la verificación in situ y la validación del 100% de la infraestructura y metrados reportados. Al haber verificado la existencia física, la operatividad y la consistencia técnica de las redes, el regulador ha dejado constancia institucional de que los activos declarados e ingresados al sistema son reales y están prestando el servicio público de electricidad. Por tanto, constituye una flagrante contradicción técnica y jurídica que Osinergmin valide plenamente la existencia de los metrados físicos a través de sus propias actas de inspección, pero se niegue a reconocer los costos e inversiones que los sustentan, pretendiendo desconocer activos cuya existencia física el propio regulador ya constató y validó. Más aun contando con toda la información de transferencias que recibió EILHICHA que como lo explico ya se encuentran remodeladas, por el tiempo de vida útil y si Osinergmin argumenta que dichas instalaciones por tal condición no deben ser reconocidas, que no incluya a las inversiones que no tienen nada que ver

con dicha infraestructura y que corresponden a ampliaciones de red y electrificaciones.

La actuación del regulador quiebra el principio de trato equitativo y no discriminatorio en el ámbito regulatorio. Osinergmin viene imponiendo a EILHICHA S.A. trabas administrativas y exigencias probatorias que exceden el marco legal estándar aplicado a las demás empresas concesionarias del sector.

Esta sobre exigencia de requisitos no contemplados en la Res. 232-2017-OS/CD paraliza injustificadamente el reconocimiento de la infraestructura ingresada durante los últimos años, incluyendo aquella cuyo metrado ya fue validado por el propio fiscalizador. Bajo el marco normativo de los reportes de Altas y Bajas, Osinergmin está obligada a reconocer las inversiones efectivamente ejecutadas una vez demostrada su existencia y consistencia técnica, por lo que el uso de criterios ad-hoc diferenciados y restrictivos configura una barrera regulatoria ilegal.

<u>Plena acreditación del origen de la infraestructura y descarte de duplicidad de fondos públicos:</u>

Respecto al origen y la propiedad de las redes que el regulador cuestiona o rehúsa reconocer, la empresa en esta etapa presenta un bloque probatorio de las transferencias realizadas por FONCODES donde están los planos y los metrados del alcance de sus ejecuciones, así como presenta el contrato comodato de EILHICHA donde se precisa el metrado de sus redes; de esta manera se diferencian dichos activos en dos grupos que han sido expuestos, aclarando cualquier duda de la propiedad y el financiamiento. Asimismo, se precisa que mediante :

- Transferencias de FONCODES: Se ha presentado la documentación completa de las transferencias originales de FONCODES. Es un hecho técnico comprobado que dicha infraestructura primigenia fue completamente remodelada y repotenciada con recursos propios de EILHICHA S.A. para adaptarla a las exigencias normativas del mercado, transformándose en un activo nuevo y propio que debe ser reconocido en el VNR.

• Bienes en Comodato: Se cuenta con total claridad documental sobre el contrato de comodato suscrito con ADINELSA, delimitando perfectamente qué activos corresponden a dicho esquema y cuáles pertenecen al patrimonio neto de inversión de la empresa.

• Certeza sobre la no transferencia de la DGER a EILHICHA S.A.: Queda demostrado que ningún proyecto ejecutado por la Dirección General de Electrificación Rural (DGER) ha sido transferido a EILHICHA S.A. La empresa ha aportado evidencia de la DGER contundente y además el caso del Sistema Chacas - San Luis que demuestra que cualquier infraestructura financiada por la DGER o por transferencias de electrificación municipal —incluso cuando estas últimas involucran financiamiento derivado a un gobierno local— es obligatoriamente transferida a ADINELSA u otra empresa del Estado (en cumplimiento estricto de las disposiciones del Ministerio de Energía y Minas - MINEM).

Habiendo EILHICHA S.A. acreditado la existencia física de las redes (validada por el propio Osinergmin en las inspecciones 2017 y 2026), la procedencia legal de sus activos, el descarte de transferencias de la DGER, y el sustento de las remodelaciones de FONCODES, Osinergmin carece de sustento técnico y legal para denegar el reconocimiento de estas inversiones. Exigir pruebas extraordinarias y prender trabas al reconocimiento de metrados previamente validados por la propia autoridad atenta contra los principios de predictibilidad, legalidad y razonabilidad que deben regir el proceso tarifario y el reporte de altas y bajas del sector eléctrico.

Acta de Inspección de Campo del Osinergmin- 2026 – Redes MT

EILHICHA
EMPRESA HIDROELECTRICA DE INTERES LOCAL SOCIEDAD ANONIMA DE CHACAS

ACTA DE INSPECCIÓN EN CAMPO DE LA INFORMACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

INSPECCIÓN POR ALIMENTADOR MEDIA TENSIÓN

1. DATOS GENERALES

EMPRESA: EILHICHA **SISTEMA ELÉCTRICO:** SER Chacas **SECTOR TÍPICO:** SER

C.T. / C.G.: CH JAMBON **CÓDIGO DEL ALIMENTADOR:** SR0136 **TENSIÓN MT (kV):** 22.9

2. INSPECCIÓN

HITO	HITO PREDECESOR	RED	PROPIEDAD	FASE	NEUTRO	ESTRUCTURA					EQUIPOS DE PROTECCIÓN					SUBESTACIONES				
				COD. VNR	COD. VNR	MATERIAL	COD. VNR	Coord. "X"	Coord "Y"	Coord. "Z"	PROPIEDAD	TIPO	COD.VNR	UBICACIÓN	INSTALACIÓN	PROPIEDAD	ETIQUETA DE CAMPO	COD.VNR	P. I. (KVA)	TENSIÓN MT/BT
0	0	-	D	-	-	A	-	238448	8987445	3022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	S	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	238453	8987450	3022	D	S	SF010002313	R	E	-	-	-	-	-
2	1	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	238469	8987490	3045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	238494	8987536	3067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	3	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	238571	8987663	3076	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	4	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	238645	8987779	3078	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	5	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1202	238679	8987833	3085	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	6	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	238754	8987909	3080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	7	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	238826	8987980	3079	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	8	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	238908	8988064	3075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	9	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239010	8988170	3072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	10	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1202	239064	8988217	3069	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	11	A	D	AA03503	AA03504	A	PX1201	239031	8988215	3074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	12	A	D	AA03503	AA03504	A	PX1201	238948	8988234	3087	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	13	A	D	AA03503	AA03504	A	PX1203	238905	8988243	3096	-	-	-	-	-	D	-	SB06004	60	G/X
15	11	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239095	8988294	3062	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	15	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239170	8988480	3048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	16	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239258	8988692	3038	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	17	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1202	239304	8988792	3035	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	18	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239434	8988937	3026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	19	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239496	8989002	3028	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	20	A	D	AA07003	AA03504	C	PX1302	239543	8989056	3029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	21	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239557	8989214	3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	22	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239577	8989446	2989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	23	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239584	8989545	2983	D	S	SF010002313	R	E	-	-	-	-	-
25	24	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239592	8989640	2959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	25	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239584	8989718	2943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	26	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239565	8989969	2951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	27	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239557	8990097	2942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	28	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239545	8990253	2932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	29	A	D	AA07003	AA03504	A	PX1201	239537	8990350	2930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.11. <u>Aclaración de que la liquidación de 2012 no comprende prácticamente todo el sistema</u>

Osinermgin precisa que "*La Resolución de Liquidación de Obra N° 001-2012-EILHICHA S.A. (20/12/2012) aprueba S/ 9 858 854,38, que representa el 51,7 % del total liquidado por la empresa (S/ 19 054 848,72). Comprende 46,487 km de red primaria, 110,089 km de red secundaria, 52 subestaciones de distribución (12 monofásicas y 40 trifásicas) y 830 luminarias, ubicadas en las mismas localidades que conforman las zonas de concesión*". El mismo Osinergmin reconoce que la liquidación del 2012 alcanza al 51.7% de las obras ejecutas por EILHICHA S.A., ello más bien aclara que cerca del 50% de la infraestructura del sistema ha sido construido posteriormente. Conforme se ha precisado Eilhicha S.A. ha logrado ubicar todos los expedientes de las transferencias efectuadas por FONCODES ha llevado a cabo con absoluta precisión la recolección de metrados de los planos; los mismos que ascienden a: 80.17 km de red MT, 745 equipos AP, 3037 conexiones domiciliarias precisan:

Obras transferidas por FONCODES

Año	Documento/Año	Transferido por FONCODES

EILHICHA
EMPRESA HIDROELECTRICA DE INTERES LOCAL SOCIEDAD ANONIMA DE CHACAS

Localidad	Convenio	Redes Secundarias (m)	AP Transferido por FONCODES (Und.)	Conexiones Transferidas por FONCODES (Und.)
ACOCHACA	CONVENIO N° 099-1998-2547	6,795.4	28	103
AQUILLAYOC	CONVENIO N° 099-1998-2540	1,767.6	7	35
CARASH	CONVENIO N° 099-1998-0977	2,753.4	12	136
CARDON	CONVENIO N° 099-1998-0977	2,148.8	15	42
MALLQUIBAMBA	CONVENIO N° 099-1998-0977	1,064.4	110	267
CHACAS	CONVENIO N° 099-1997-2478	6,006.0	27	67
CHINCHO	CONVENIO N° 099-1998-1704	2,542.0	29	120
CHINLLA	CONVENIO N° 099-1997-1388	2,462.0	12	72
COCHAS	CONVENIO N° 099-1998-2550	2,480.0	8	48
COLCABAMBA	CONVENIO N° 099-1998-2540	3,236.0	8	92
HUAYA	CONVENIO N° 099-1998-2548	5,335.0	22	94
HUMANHUAUCO	CONVENIO N° 099-1998-0878	2,555.0	21	67
ISHANCA	CONVENIO N° 099-1998-1921	1,834.0	25	75
JAMBON	CONVENIO N° 013-1999-0150	2,372.0	14	38
PAMPASH	CONVENIO N° 099-1998-0876	8,990.0	10	193
POMALLUCAY	CONVENIO N° 099-1998-0878	2,238.0	19	62
SAN LUIS	CONVENIO N° 099-1997-1198	10,715.6	207	978
TAZAPAMPA	CONVENIO N° 013-1999-0150	1,741.0	28	28
UCHUSQUILLO	CONVENIO N° 099-1998-1921	2,946.9	46	156
YAUYA	CONVENIO N° 099-1998-1703	2,802.5	64	136
SAPCHA	CONVENIO N° 099-1998-0063	4,020.0	21	128

LLUYCHUSH	CONVENIO N° 099-2002-0073	3,370.0	12	100
Total, G1		**80,175.59**	**745**	**3037**

Asimismo, presenta el comodato de ADINELSA que precisa que esta cedió a EILHICHA en el marco del contrato comodato, 43.79 km de Red MT y 23 subestaciones.

Conforme a lo expuesto, EILHICHA S.A. ha expuesto que dicha infraestructura ha sido remodelada por el tiempo de vida útil, considerando más aun, que la infraestructura cedida por FONCODES; cuyo costo ha sido financiado por EILHICHA sin que mi representada reciba algún ingreso por el factor del fondo de reposición durante los años 1999 al 2012, dado que el Osinergmin asigna el año 2013 por primera vez una tarifa a EILHICA S.A.

En esa línea el sistema ha crecido de forma importante desde su origen hasta la fecha, considerando que Elhicha ya poseía instalaciones desde el año 1994. En ese sentido, se presentan a continuación los incrementos de red que han sido validados en los metrados aprobados por las resoluciones Osinergmin-184-2026-OS-CD y el Informe-Tecnico-604-2026-GRT (Ver Anexo 1-T), las cuales como se demostró han sido inspeccionadas por el Osinergmin. En tal sentido dichas resoluciones validan que el sistema SER CHACAS presente 118 Km de Red MT, 101 SEDs, 199 km de Red Secundaria y sus respectos equipos de AP; así como también 5292 conexiones BT5B.

FORMATO RESUMEN DEL VALOR NUEVO DE REEMPLAZO
A NIVEL DE SISTEMA ELÉCTRICO

Empresa:	EIHC
	Eilhicha
Sistema Eléctrico:	SR0136
	SER Chacas

Osinergmin
CONSOLIDADO
METRADO EXISTENTE
COSTO ESTANDAR

"FORMATO VALIDO PARA EL REPORTE DE INFORMACIÓN A LA GERENCIA DE REGULACIÓN DE TARIFAS DEL OSINERGMIN"

Formato: C1

ITEM		Descripción	Unidad	Cantidad (1)	Costo (2) (US $/ unidad)	SubTotal (miles de US $)
1		MEDIA TENSIÓN				
	A	RED AÉREA				
	A1	RED AÉREA	km	118.816	8 457.11	1 004.84
	A2	RED AÉREA - NEUTRO	km	85.512	1 384.16	118.36
					Total	1 123.20
	C	EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y SECCIONAMIENTO				
	C2	SECCIONADORES	unidad	69.000	357.67	24.68
	C3	RECONECTADORES	unidad	4.000	26 693.98	106.78
	C4	OTROS	unidad	71.000	274.23	19.47
					Total	150.93
		TOTAL MEDIA TENSIÓN				1 274.13
2		SUBESTACIONES				
	A	SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN MT/BT				
	A1	S.E.D AÉREA MONOPOSTE	unidad	63.000	3 368.05	212.19
	A2	S.E.D AÉREA BIPOSTE	unidad	37.000	7 798.90	288.56
	A3	S.E.D CONVENCIONAL	unidad	1.000	51 251.58	51.25
					Total	552.00
		TOTAL SUBESTACIONES				552.00
3		BAJA TENSIÓN				
	A	RED AÉREA				
	A1.1	SERVICIO PARTICULAR	km	199.070	8 933.29	1 778.35
	A1.2	SERVICIO PARTICULAR - NEUTRO	km	142.812	1 345.45	192.15

En tal sentido, en la presenta Etapa luego de presenta las diversas transferencias que se dieron de FONCODES y la cesión de ADINELSA, en el presente cuadro se presenta la infraestructura en donde EILHICHA S.A ha realizado las ampliaciones y electrificaciones; los cuales se solicitan sean reconocidas por el Osinergmin conforme lo refiere del RLGE en su articulo

Zonas donde FONCODES ejecutó inversiones y Eilhicha S.A. efectuó ampliaciones:

Grupo 1: Transferencias de FONCODES a EILHICHA y Ampliaciones

Año	1998	Al 2025	
Localidad	**Transferido por FONCODES (m)**	**Eilhicha S.A. (m)**	**Ampliaciones financiadas por Eilhicha S.A. (m)**
ACOCHACA	6,795.4	7,587.91	792.48
AQUILLAYOC	1,767.6	2,359.56	591.96
CARASH	2,753.4	3,868.10	1,114.69
CARDON	2,148.8	2,840.36	691.57
CHACAS	6,006.0	13,142.44	7,136.49
CHINCHO	2,542.0	2,468.17	- 73.83
CHINLLA	2,462.0	2,912.49	450.49
COCHAS	2,480.0	2,746.28	266.28

COLCABAMBA	3,236.0	3,409.51	173.48
HUAYA	5,335.0	6,266.23	931.23
HUMANHUAUCO	2,555.0	2,848.46	293.46
ISHANCA	1,834.0	1,966.34	132.34
JAMBON	2,372.0	3,046.30	674.30
MALLQUIBAMBA	1,064.4	2,381.50	1,317.11
PAMPASH	8,990.0	9,116.09	126.09
POMALLUCAY	2,238.0	4,218.76	1,980.79
SAN LUIS	10,715.6	10,906.16	190.56
TAZAPAMPA	1,741.0	1,768.93	27.93
UCHUSQUILLO	2,946.9	5,423.83	2,476.91
YAUYA	2,802.5	5,179.44	2,376.94
SAPCHA	4,020.0	4,741.14	721.14
LLUYCHUSH	3,370.0	4,852.87	1,482.87
Total, Grupo 1	**80,175.59**	**104,050.87**	**23,875.28**

Zonas donde Eilhicha S.A. efectuó ampliaciones y electrificaciones:

Grupo 2: Inversiones de EILHICHA y Ampliaciones

Localidad	Eilhicha S.A. (m) 100%
Total, Otras Localidades G2	**98,215.15**
Total, Eilhicha S.A	**118,895.46**
Reportado	**199,292.35**

Equipos AP

Grupo 1: Transferencias de FONCODES a EILHICHA y Ampliaciones

Año	1998	2025	2025
Localidad	**Transferido por FONCODES (und)**	**Eilhicha S.A. (Und)**	**Ampliaciones Eilhicha S.A. (Und)**
ACOCHACA	28.0	29	1.00
AQUILLAYOC	7.0	11	4.00
CARASH	12.0	13	1.00
CARDON	15.0	16	1.00
CHACAS	110.0	201	91.00
CHINCHO	27.0	28	1.00
CHINLLA	29.0	32	3.00
COCHAS	12.0	20	8.00
COLCABAMBA	8.0	13	5.00
HUAYA	8.0	25	17.00
HUMANHUAUCO	22.0	28	6.00

ISHANCA	21.0	22	1.00
JAMBON	25.0	26	1.00
MALLQUIBAMBA	14.0	25	11.00
PAMPASH	10.0	40	30.00
POMALLUCAY	19.0	33	14.00
SAN LUIS	207.0	207	-
TAZAPAMPA	28.0	29	1.00
UCHUSQUILLO	46.0	47	1.00
YAUYA	64.0	65	1.00
SAPCHA	21.0	34	13.00
LLUYCHUSH	12.0	20	8.00
Total, G1	**745.00**	**964.00**	**219.00**

Grupo 2: Inversiones de EILHICHA y Ampliaciones

Año	**2025**
Localidad	**Eilhicha S.A. (Und)**
Otras Localidades Total G2	**198.00**
Total, Eilhicha	**1,162.00**
Reportado	**1,572.00**

Conexiones Domicilias

Grupo 1: Transferencias de FONCODES a EILHICHA y Ampliaciones

Año	**1998**	**2025**	**2025**
Localidad	**Transferido por FONCODES (und)**	**Eilhicha S.A. (Und)**	**Ampliaciones Eilhicha S.A. (Und)**
ACOCHACA	103.0	194	91.00
AQUILLAYOC	35.0	64	29.00
CARASH	136.0	34	- 102.00
CARDON	42.0	87	45.00
CHACAS	267.0	1038	771.00
CHINCHO	67.0	73	6.00
CHINLLA	120.0	127	7.00
COCHAS	72.0	94	22.00
COLCABAMBA	48.0	62	14.00
HUAYA	92.0	117	25.00
HUMANHUAUCO	94.0	162	68.00
ISHANCA	67.0	76	9.00
JAMBON	75.0	72	- 3.00
MALLQUIBAMBA	38.0	53	15.00
PAMPASH	193.0	171	- 22.00
POMALLUCAY	62.0	183	121.00
SAN LUIS	978.0	978	-
TAZAPAMPA	28.0	44	16.00

UCHUSQUILLO	156.0	165	9.00
YAUYA	136.0	260	124.00
SAPCHA	128.0	162	34.00
LLUYCHUSH	100.0	98	- 2.00
Total, G1	**3,037.00**	**4,314.00**	**1,277.00**

Grupo 2:	
Año	**2025**
Localidad	**Eilhicha S.A. (Und)**
Total, Otras localidades G2	**978**
Total Eilhicha S.A	**2,255**
Total	**5,292**

En dicho contexto, a partir de las inversiones discriminadas EILHICHA S.A., en esta etapa solicita al Osinergmin el reconocimiento de una inversión de 2.744 millones de USD el cual no debe ser afectado por el Fondo del Factor de Reposición (FFR); en el marco de lo dispuesto en el RLGER - Artículo 37.- Procedimiento para el cálculo de la tarifa para los SER; el mismo que precisa: "*el OSINERGMIN fija los factores de proporción aplicables a las inversiones efectuadas por el Estado, las EDE responsables de la ZRT u otras entidades. Los factores deben reflejar la proporción de inversiones efectuadas por las empresas u otras entidades".* En el presente caso dicho factor asciende a 0.608 de toda la inversión del sistema. En el siguiente cuadro se muestran dichos factores considerando los costos actualizados aprobados por el osinergmin en la etapa de fijación del VAD; ello únicamente para la determinación del factor de proporción. El cálculo se muestra en el Anexo 1-I archivo: Metrados de Inve. EIlhicha S.A. -Foncodes-ADINELSA SER ChacasI. Asimismo, se precisa que las demás inversiones deberán seguir considerando el criterio de determinación de las inversiones con origen del estado.

VNR DE LAS INSTALA			VNR DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA												
SISTEMA	Nivel	Componente	CODIGO VNR	SubComponente	Unidades	Comodato Adinelsa (Metrado)	Fondos Origen Foncodes /Remodelación a costo de Eilhicha (Metrado)	Fondos Origen Eilhicha (Metrado)	Metrado Total	Costo Unitario (US $)	Comodato Adinelsa (m US $)	Fondos Origen Foncodes /Remodelación a costo de Eilhicha (m US $)	Fondos Origen Eilhicha (m US $)	VNR (m US $)
Eilhicha	MT			Red de Media Tensión										
				Sub Total	km	43	0	75	119		376	0	660	1,036
	SED	SUBESTACIONES		S.E.D Aérea										
				Sub Total	unid	23	32	43	98		83	149	210	442
	BT	RED AEREA		Red Aérea SP										
				Sub Total		0.00	80.17	118.89	199.05		0	753	1,005	1,757
			AS025125	RED AEREA SP+AP AUTOPORTANTE DE AL 3x25 mm2 + 1x25 mm2 + portante	km	0.0	77.9	86.4	164.3	2,817	0.00	219.29	243.43	462.72
		ALUMBRADO PUBLICO	LU05508	LUMINARIA CON LAMPARA DE 50 W LED (EQ. NA 70W)	unid.	0.00	745.0	827.0	1,572.00	151	0.00	112.32	124.68	236.99
			FC001	EQUIPO DE CONTROL AP COMPUESTO POR FOTOCELULA Y CONTACTOR	unid.	0.00	46.0	52.0	98.00	55	0.00	2.54	2.87	5.42
				Sub Total		0.00	868.85	965.42	1,670		0	334	371	705
INE				INSTALACIONES NO ELÉCTRICAS - SER CHACAS I									411	411
				Total							536	1,236	2,744	4,516
								FACTOR DE PROPORCIÓN			0.119	0.274	0.608	1.000

1.12. Las liquidaciones 2013-2025 son autodeclaraciones sin sustento de terceros

Osinergmin refiere que las liquidaciones de obra son autodeclaraciones; sin embargo, en proceso anteriores ha admitido como prueba dicho documento. Conforme al Artículo IV del Título Preliminar de la LPAG, la autoridad administrativa debe brindar predictibilidad a los administrados y no puede variar sus criterios de manera arbitraria. Es el caso que, en el proceso regulatorio VAD del año 2023 el regulador expresamente las Resoluciones de Liquidación de Obras como pruebas idóneas y relevantes para el reconocimiento de inversiones. No obstante, en el presente procedimiento, ante una situación jurídica y fáctica idéntica, el Osinergmin modifica intempestivamente su criterio exigiendo un estándar probatorio desproporcionado a nuestra representada, lo cual quiebra el principio predictibilidad regulatoria. Más aun considerando que esta etapa EILHICHA ha presentado documentos adicionales, que aclaran las transferencias de FONCODES y el contrato comodato de ADINELSA; así como también se precisa el documento de la DGER que señala que mi representada no recibió transferencias por la DGER; así como de otro municipal o gobierno regional dado que la Ley lo prohíbe.

La administración pública está obligada a otorgar el mismo tratamiento a los administrados que se encuentren en igualdad de condiciones. Observamos con preocupación que Osinermin aplica un criterio flexible y legalmente correcto con otras empresas del sector, aceptando sus liquidaciones de obra, mientras que a nuestra representada se le deniega el derecho bajo las mismas premisas documentales, incurriendo en un trato diferenciado no justificado

administrativamente.

Asimismo, se aclara que la liquidación del año 2018 asciende a S/. 162,107.31 soles. Conforme se precisa en la liquidación. Siendo una omisión el monto consignado en la parte inicial del documento.

Solicitud

Por lo expuesto, nuestra empresa solicita el reconocimiento de las inversiones y cumple con presentar en esta etapa no solo la Resolución de Liquidación de Obra (la cual goza de presunción de validez al cerrar un vínculo contractual ejecutor), sino que la ha complementado con las: facturas de compra de materiales, cotizaciones estructuradas, abonos bancarios demostrativos del flujo financiero y actas de recepción formal firmadas con el contratista ejecutor; considerando las complicaciones para recabar información. Adicionalmente, mencionar que el Osinergmin con la información sustentada y disponible incluyendo la aprobación del VNR que se dio en las resoluciones expuestas; está en la obligación plena condición de aprobar las inversiones empleando el factor de proporción indicado y no afectar a estas el FFR.

IV.1.2 SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE SUS INVERSIONES NO ELÉCTRICAS

Reconsideración N° 2: Reconocimiento del 100% de las instalaciones no eléctricas Osinergmin aplica el FFR a las instalaciones no eléctricas de EILHICHA, las cuales como parte del proceso de optimización ascienden a 411,160 USD, conforme se muestra:

	TOTAL	SEM
Rubro	**US$**	**US$**
Terrenos	142,740	128,910
Edificaciones y construcciones	114,150	103,090
Vehículos de transporte y carga	160,130	144,616
Equipos de Oficina	5,125	4,628
Equipos de Cómputo	21,125	19,078
Sistemas (Software)	12,000	10,837
TOTAL INE	**455,270**	**411,160**

Eilhicha solicita formalmente a este organismo regulador el reconocimiento íntegro e incorporar en el cálculo del Valor Agregado de Distribución (VAD) la suma de USD 411,160 (Cuatrocientos once mil ciento sesenta dólares americanos), con base en los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

Eilhicha cumple con acreditar de manera fehaciente la totalidad de los costos invocados mediante facturas comerciales emitidas conforme a ley. Dichos comprobantes de pago respaldan inversiones y gastos reales, efectivamente devengados y directamente vinculados a la prestación y optimización del servicio público de distribución eléctrica.

El marco regulatorio sectorial establece que el VAD debe reflejar los costos eficientes de un modelo adaptado a la realidad operativa. Al existir comprobantes de pago emitidos por terceros independientes, se descarta cualquier componente especulativo o estimación teórica, quedando demostrada la preexistencia y ejecución material de dichos costos en beneficio del sistema.

Solicitamos de manera expresa que este monto no sea afectado, disminuido ni compensado bajo el concepto del Factor del Fondo de Reposición. La naturaleza del Fondo de Reposición busca cubrir la renovación de activos bajo estándares normativos específicos, por lo que pretender subsumir o recortar costos reales y ya ejecutados —plenamente sustentados con facturas— desnaturalizaría la finalidad de dicho fondo y generaría una doble penalización económica que vulnera el equilibrio financiero de la concesión.

Cualquier desconocimiento o reducción de estos costos, a pesar de la sólida evidencia documental presentada, vulneraría el Principio de Verdad Material y el Principio de Predictibilidad contemplados en la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG). El regulador no puede obviar la realidad de los costos efectivamente incurridos cuando estos han sido normativamente probados.

Para lo cual en el Anexo **Anexo 1-L adjunta los sustentos que validan su activos**:

INE	Tipo Doc_Sustento	N° Fact/Acta/Test	Estado VNR	Precio Documento	Moneda Documento	Fecha Documento	TC	Costo US$
EQUIPOS								
Camioneta HILUX 4x2- año 2021-Factura: F042-00000997	Factura	F042-00000997	Existente	25,805	dólares	12/08/2021	4.1	25,805
Camioneta HILUX 4x2- año 2021-Factura: F042-00000999	Factura	F042-00000999	Existente	25,805	dolares	13/08/2021	4.081	25,805
IVECO Eurocargo 4x4 - año 2019 150EW-Factura: 605/1000	Factura	605/1000	Existente	77,575	euros	30/04/2019	1.122	87,016
Camion Hino FC_ año 2015 - Factura: F051-00000364	Factura	F051-00000364	Existente	49,000	dolares	07/08/2015	3.203	49,000

Land Cruiser Toyota_ año 2008 - Acta N°036, Kardex N° 500	Acta Transferencia	Acta N°036, Kardex N° 500	Existente	18,500	dolares	19/12/2014	2.950	18,500
Land Rover Defender 130_ año 2007 (H1U909)- Acta N°140-2015, Kardex N° 1786	Acta Transferencia	Acta N°140-2015, Kardex N° 1786	Existente	58,500	soles	14/12/2015	3.382	17,297
Land Rover Defender 110_ año 2001 (H1S5015)- Acta N°139-2015, Kardex N° 1785	Acta Transferencia	Acta N°139-2015, Kardex N° 1785	Existente	30,500	soles	30/11/2015	3.376	9,034
Toyota Hiace Commuter - año 1996 (D0j427) - Acta-Foja 2135797	Acta Transferencia	Acta-Foja 2135797	Agregar	3,000	soles	16/10/2023	3.859	777
Camion Hino FC_ año 2017 - Factura: F857-0000001032	Factura	F857-0000001032	Agregar	50,000	dolares	31/07/2019		50,000

PREDIOS

Predio Urahuanca U.C. (4 491 m²) Testimonio: Fojas N° 1871184_Sunarp: N° part: 02371644	Testimonio	Fojas N° 1871184_Sunarp: N° part: 02371644	Agregar	224,550	soles	21/12/2021	4.055	55,376
Predio C.P. Chacas Mz U1 Lote 09-B (561.9 m²) - Testimonio: Kardex N° 1277, Minuta N° 1171	Testimonio	Kardex N° 1277, Minuta N° 1171	Agregar	20,000	soles	25/08/2025	3.531	5,664
Predio Tinco con UU.CC N° 117693 (1 395.80 m²) Testimonio: 560-2018, Kardex N° 5205	Testimonio	560-2018, Kardex N° 5205	Agregar	129,000	soles	19/10/2018	3.332	38,715

Software Comercial: Factura mensual: 3804 soles al año S/ 45,648

MALLKO SYSTEMS S.A.C
AV. LA MERCED 1051 VILLA TALANA DPTO. 101 INT. P CRUCE AV. CATAL. MIRANDA Y AV. CASTILLA
SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20507596364
E001-432

Fecha de Emisión : **03/05/2025**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA S.A. DE CHACAS**
RUC : **20227395576**
Dirección del Receptor de la factura : **JR. LIMA S/N S/N ANCASH ASUNCION CHACAS**
Establecimiento del Emisor : **AV. LA MERCED 1051 ---- VILLA TALANA DPTO. 101 INT. P CRUCE AV. CATAL. MIRANDA Y AV. CASTILLA LIMA-LIMA-SANTIAGO DE SURCO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Código	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	202503	SOFTCOMERCIAL INFORMATICO PARA EL CALCULODE TARIFAS, FOSE, MCSA, MCTER, REPORTES AOSINERGMIN, SUNAT, MEM 202503	3300.00	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 3,300.00
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 3,300.00
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 594.00
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 3,894.00

Software Técnico: Factura S/ 11,326.70 año

EILHICHA
EMPRESA HIDROELECTRICA DE INTERES LOCAL SOCIEDAD ANONIMA DE CHACAS

P&C INGENIEROS CONTRATISTAS
P & C INGENIEROS CONTRATISTAS Y CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AV. AREQUIPA 1860 INT. 2009
LINCE - LIMA - LIMA

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20602162274
E001-212

Fecha de Emisión : **01/08/2024**
Forma de pago: Crédito
Señor(es) : **EMPRESA DE INTERES LOCAL HIDROELECTRICA S.A. DE CHACAS**
RUC : **20227395576**
Dirección del Receptor de la factura : **JR. LIMA S/N S/N ANCASH ASUNCION CHACAS**
Dirección del Cliente : **JR. LIMA S/N S/N ANCASH-ASUNCION-CHACAS**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación : **CTA CTE BCP SOLES: 194-2423629-0-99 CCI 00219400242362909995**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	LICENCIA DE FRACTTAL POR EL PERIODO DE 24 MESES - 4 LICENCIAS (2 DE ADMINISTRACION Y 2 DE TECNICO)	9598.895	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS Y 70/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,598.90
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,598.90
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,727.80
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Monto de redondeo :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 11,326.70

Solicitud

Solicitamos a Osinergmin aplicar los criterios de razonabilidad técnica y reconocer los USD 411,160 de forma íntegra en el VAD de Eilhicha; manteniendo intacto y sin afectación alguna el Factor del Fondo de Reposición.

IV.2. SOBRE LOS COSTOS DE CONEXIONES y OTRAS INVERSIONES

IV2.1 RECONOCIMIENTO DE INVERSIONES REFERIDAS A COSTOS DE CONEXIÓN FINANCIADAS POR EILHICHA EN SUS SISTEMAS RURALES

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar el análisis emitido sobre los costos de conexión financiados en los sistemas rurales y disponer el reconocimiento tarifario de las conexiones ejecutadas por EILHICHA. Dicho reconocimiento técnico equivale a una valorización aproximada de US$ 356.73 mil correspondiente a unas 2156 conexiones reales, incluyendo medidores, acometidas y los respectivos materiales de instalación.

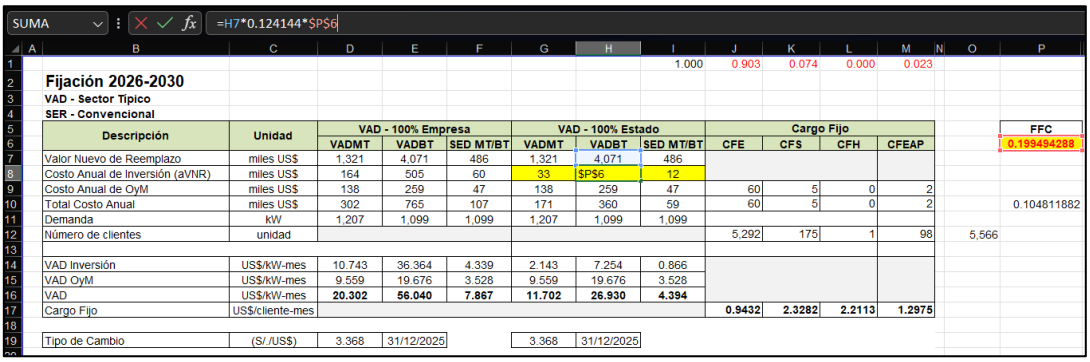
Observaciones al VAD aprobado

OSINERGMIN rechazó la solicitud de la empresa asumiendo erróneamente que la totalidad de los suministros provienen exclusivamente de las conexiones domiciliarias del periodo 1996-2006, redes en comodato de ADINELSA y obras

transferidas por FONCODES detalladas en el Contrato de Concesión N° 002-2011. Bajo esta premisa, el regulador concluyó mantener la afectación del FFR para los usuarios de la opción tarifaria BT5B con conexión de 2 hilos en el sistema SER Chacas, asumiendo que no figuran inversiones privadas en las liquidaciones ni en el Libro de Activos. Esta decisión generaliza indebidamente el origen de la infraestructura, penalizando las inversiones reales de la concesionaria al tratarlas en su totalidad como aportes inamovibles del Estado.

Se puede precisar que dichas inversiones han sido afectadas por el cargo del factor de reposición, conforme se puede apreciar:

Figura 1: Tabla Fijación de Costos VAD 2026-2030



SUMA =H7*0.124144*P6

								1.000	0.903	0.074	0.000	0.023			
Fijación 2026-2030															
VAD - Sector Típico															
SER - Convencional															
Descripción	**Unidad**	**VAD - 100% Empresa**			**VAD - 100% Estado**			**Cargo Fijo**							**FFC**
		VADMT	**VADBT**	**SED MT/BT**	**VADMT**	**VADBT**	**SED MT/BT**	**CFE**	**CFS**	**CFH**	**CFEAP**				0.199494288
Valor Nuevo de Reemplazo	miles US$	1,321	4,071	486	1,321	4,071	486								
Costo Anual de Inversión (aVNR)	miles US$	164	505	60	33	P6	12								
Costo Anual de OyM	miles US$	138	259	47	138	259	47	60	5	0	2				
Total Costo Anual	miles US$	302	765	107	171	360	59	60	5	0	2				0.104811882
Demanda	kW	1,207	1,099	1,099	1,207	1,099	1,099								
Número de clientes	unidad							5,292	175	1	98	5,566			
VAD Inversión	US$/kW-mes	10.743	36.364	4.339	2.143	7.254	0.866								
VAD OyM	US$/kW-mes	9.559	19.676	3.528	9.559	19.676	3.528								
VAD	US$/kW-mes	**20.302**	**56.040**	**7.867**	**11.702**	**26.930**	**4.394**								
Cargo Fijo	US$/cliente-mes							**0.9432**	**2.3282**	**2.2113**	**1.2975**				
Tipo de Cambio	(S/./US$)	3.368	31/12/2025		3.368	31/12/2025									

Fuente: Archivo "1. TarifasVAD_2026-2030_SER.xlsx" hoja de cálculo "VAD_Conv"

Fundamentación técnica de la reconsideración

Desde una estricta perspectiva técnica y operativa, corresponde el reconocimiento tarifario de las nuevas conexiones eléctricas ejecutadas por EILHICHA, las cuales representan un esfuerzo de inversión y una valorización aproximada de US$ 356.73 mil, equivalente a la implementación de 2156 conexiones nuevas, cuya base de datos y resumen por año se encuentran en el Anexo 1-M en el archivo "Conexiones Nuevas 2009-2025 instaladas a costo EILHICHA.xlsx".

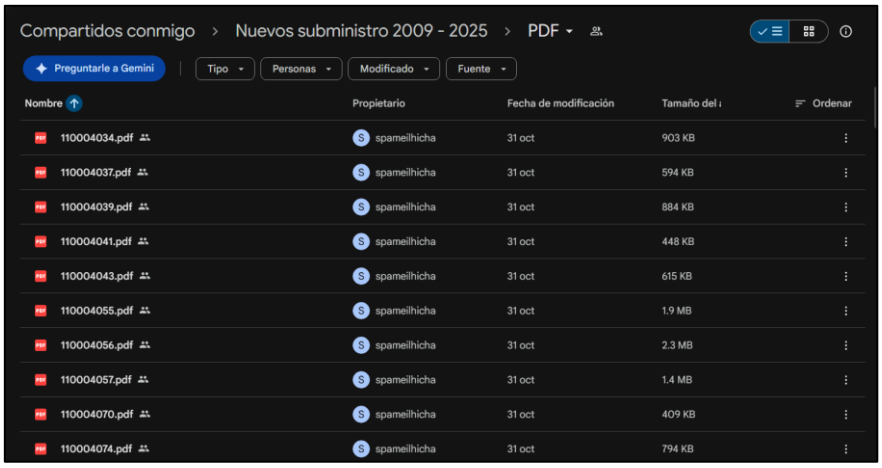
Figura 2: Cuadro de conexiones eléctricas nuevas BT5B y BT5BNR.

Año	Instalaciones	BT5B	BT5BNR
2009	168	164	4
2010	100	96	4
2011	101	95	6
2012	91	85	6
2013	126	113	13
2014	131	126	5
2015	131	123	8
2016	110	102	8
2017	113	105	8
2018	88	83	5
2019	94	92	2
2020	125	123	2
2021	216	203	13
2022	184	177	7
2023	114	97	17
2024	127	117	10
2025	137	127	10
Total	**2156**	**2028**	**128**

Fuente: Archivo "Conexiones Nuevas 2009-2025 instaladas a costo EILHICHA.xlsx" hoja de cálculo "Cuadro por año"

Para respaldar de manera objetiva la ejecución técnica de estas obras, se incluye en el Anexo 1-N que contiene el repositorio con las órdenes de trabajo correspondientes a las 2156 conexiones eléctricas a sustentar. Esta base documental permite verificar de forma directa y trazable la correlación entre las inversiones con capital privado realizadas por EILHICHA y la infraestructura efectivamente instalada en campo.

Figura 3: Repositorio de sustentos de conexiones.



Fuente: Link "Link de órdenes de trabajo"

La dinámica de electrificación del área de concesión demuestra fehacientemente que la empresa ha sostenido un aumento significativo y continuo en el número de sus conexiones a lo largo de los últimos años. En ese sentido, se partió de una base histórica de 2037 conexiones registradas e instaladas originalmente por FONCODES - cuyas conexiones fueron reemplazadas en su totalidad con capital exclusivo de EILHICHA, hasta consolidar un parque operativo de 5292 conexiones al año 2025 dentro del sistema SER CHACAS. Este desarrollo demuestra un incremento de 3255 conexiones financiadas con recursos netamente privados.

Figura 4: Cuadro de conexiones eléctricas.

Sistema Eléctrico Conexiones Domiciliarias SER EICH	Suministros que fueron transferidos por FONCODES, pero que ya fueron reemplazados a costo de EILHICHA	Suministros Instalados a Costo de EILHICHA antes de 2009	Suministros Instalados a Costo de EILHICHA (2009-2025)	Total SER CHACAS I
Suministros	2,037	1,099	2,156	5,292
VNR (miles US$)	337.02	181.85	356.73	875.60
Factor de proporción (FP)	0.385	0.208	0.407	1.000

Fuente: Anex 1-O: Archivo "VNR Costo de Conexión Suministros SER EICH.xlsx" hoja de cálculo "Resumen"

Para un correcto dimensionamiento en el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), es fundamental explicar y precisar la naturaleza técnica de los activos reclamados, dejando claro que una conexión eléctrica no se limita a un equipo de medición aislado, sino que comprende el conjunto integral instalado desde el punto de derivación en la red de baja tensión hasta el punto de entrega al usuario final. Este módulo electromecánico completo incluye los cables de acometida, el medidor de energía, la caja portamedidor, los elementos de protección (interruptores termomagnéticos) y todo el kit de instalación asociado. La totalidad de estos bienes y su instalación demandan costos directos e indirectos asumidos al 100% por la concesionaria, los cuales no pueden ser castigados con factores de reducción destinados a fondos estatales.

Como medio probatorio se adjunta las ordenes de trabajo en el Anexo 1-M, 1-N, 1-O los archivos donde se sustentan la validez de las 2156 conexiones reconocidas a solicitud de Eilhicha.

Solicitud

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar el análisis emitido sobre los costos de conexión financiados en los sistemas rurales y disponer el reconocimiento tarifario de las nuevas conexiones ejecutadas por EILHICHA. Dicho reconocimiento técnico equivale a una valorización aproximada de US$ 356.73 mil correspondiente a unas 2156 conexiones reales, incluyendo medidores, acometidas y los respectivos materiales de instalación.

IV.3 TRAMOS DE CONDUCTOR MONOFÁSICOS

En la fijación del VAD aprobada, OSINERGMIN ha incurrido en una inadecuada caracterización técnica de la red de Media Tensión (MT) del sistema Eilhicha dentro del archivo "Valorización VNR EILHICHA.xlsx", específicamente en la hoja de cálculo "VNR". El regulador considera de manera errónea 31.27 km de la red MT de Eilhicha como conductores monofásicos de un total de 118.79 km, lo cual equivale al 26.3% de las redes MT del Sector Típico SER. Esta asignación omite la realidad operativa del sistema donde existen usuarios con contratos y suministros trifásicos vigentes a lo largo de dichos alimentadores, situación que genera un recorte injustificado en la cantidad de conductores, armados y estructuras, distorsionando la valorización del VNR y de los costos de OyM reconocidos para la concesión.

Figura 5: Tabla VNR Eléctrico (USD)- Osinergmin.

VNR DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA					
CODIGO VNR	**SubComponente**	**Unidades**	**Metrado**	**Costo Unitario (US $)**	**VNR (m US $)**
	Red de Media Tensión 22,9 kV				
N203503	RED SUBTERRANEA CABLE N2XSY 3-1x35 mm2	km		146338.92	0.00
N205003	RED SUBTERRANEA CABLE N2XSY 3-1x50 mm2	km		154282.61	0.00
N207003	RED SUBTERRANEA CABLE N2XSY 3-1x70 mm2	km		168857.71	0.00
N212003	RED SUBTERRANEA CABLE N2XSY 3-1x120 mm2	km		193573.59	0.00
	Red Aérea MT Postes de Concreto	0%			
AA02501	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 1x25 mm2, CAC	km	0.0	5102.18	0.00
AA03501	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 1x35 mm2, CAC	km	0.0	5142.24	0.00
AA02502	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 2x25 mm2, CAC	km	0.0	6348.85	0.00
AA03502	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 2x35 mm2, CAC	km	0.0	6428.96	0.00
AA02503	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x25 mm2, CAC	km	0.0	8361.73	0.00
AA03503	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x35 mm2, CAC	km	0.0	8481.93	0.00
AA05003	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2, CAC	km	0.0	9315.47	0.00
AA07003	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x70 mm2, CAC	km	0.0	10276.87	0.00
AA12003	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x120 mm2, CAC	km	0.0	12340.5	0.00
AA03504	CONDUCTOR NEUTRO DE AA O SIMIL. 1x35 mm2	km	85.1	1426.58	121.43
	Red Aérea MT Postes de Madera	100%			
AA02501	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 1x25 mm2, CAC	km	5.8	5095.39	29.35
AA03501	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 1x35 mm2, CAC	km	25.5	5135.46	131.01
AA02502	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 2x25 mm2, CAC	km	0.0	6995.37	0.00
AA03502	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 2x35 mm2, CAC	km	2.4	7075.48	16.98
AA02503	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x25 mm2, CAC	km	10.4	8406.76	87.35
AA03503	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x35 mm2, MAD	km	67.8	8526.93	578.13
AA05003	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x50 mm2, MAD	km	0.0	9360.48	0.00
AA07003	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x70 mm2, MAD	km	6.9	10321.88	71.53
AA12003	RED AEREA CONDUCTOR DE AA O SIMIL. 3x120 mm2, MAD	km	0.0	12385.52	0.00
	Sub Total	**km**	**119**		**1,036**

Fuente: Archivo "Valorización VNR EILHICHA.xlsx" hoja de cálculo "VNR"

Fundamentación técnica de la reconsideración

Desde la perspectiva de la ingeniería de redes eléctricas, resulta técnicamente inviable abastecer cargas y suministros trifásicos mediante configuraciones de líneas monofásicas de un solo conductor de fase, requiriéndose indispensablemente una red de Media Tensión trifásica con sus tres conductores de fase y armados correspondientes.

Para fundamentar técnicamente esta realidad operativa, se adjunta al presente recurso la Base de Datos GIS presentada por Eilhicha, en la cual se aprecian georreferenciados los suministros trifásicos mencionados a lo largo de los alimentadores observados.

Figura 6: Tabla Suministros de GIS.

	D	E	F	G	H	I	J
1	Circuito	Fase	Activo	Position X	Position Y	Ubigeo	Sistema Eléctrico
2	C1	TN	true	232905.02	8984300.6	20401	SR0136
3	C1	MON	true	233207.2	8984415.2	20401	SR0136
4	C1	SN	true	233230.58	8984397.7	20401	SR0136
5	C1	RN	true	233084.97	8984389.4	20401	SR0136
6	C1	RN	true	232843.25	8984270.8	20401	SR0136
7	C1	TN	true	233298.59	8984293.2	20401	SR0136
8	C1	TN	true	233227.16	8984458.1	20401	SR0136
9	C1	RN	true	233242.01	8984445.8	20401	SR0136
10	C1	SN	true	233239.21	8984414.5	20401	SR0136
11	C1	SN	true	233181.14	8984431.9	20401	SR0136
12	C1	TN	true	233110.67	8984393.6	20401	SR0136
13	C1	SN	true	233130.94	8984403.9	20401	SR0136
14	C1	TN	true	232830.29	8984244.3	20401	SR0136
15	C1	RSTN	true	233084.02	8984390.7	20401	SR0136
16	C1	RSTN	true	233052.55	8984374.7	20401	SR0136
17	C1	RSTN	true	233027.38	8984370	20401	SR0136
18	C1	SN	true	233225.53	8984445.5	20401	SR0136
19	C1	RN	true	233270.94	8984368.1	20401	SR0136
20	C1	RN	true	232871.71	8984273.6	20401	SR0136
21	C1	RN	true	232871.21	8984265.9	20401	SR0136
22	C1	RN	true	233283.49	8984277	20401	SR0136
23	C1	MON	true	233228.88	8984401.6	20401	SR0136
24	C1	TN	true	232835.96	8984246.9	20401	SR0136
25	C3	SN	true	233846.02	8984293.4	20401	SR0136
26	C3	SN	true	233803.32	8984279.7	20401	SR0136
27	C3	RN	true	233783.69	8984271.7	20401	SR0136
28	C2	RN	true	233769.33	8984351.6	20401	SR0136
29	C3	SN	true	234132.9	8984385	20401	SR0136

GIS SUMINBT

Sistema Eléctrico	SR0136

Etiquetas de fila	Cuenta de CodContrato
RSTN	295
Total general	295

Fuente: Archivo "Valorización VNR EILHICHA.xlsx" hoja de cálculo "VNR"

Dado que el regulador asignó erróneamente una topología monofásica a 31.27 km en el modelo exportado de DIgSILENT PowerFactory (Red Exportada PFD SER.xlsx), la información contenida en la capa GIS demuestra la incoherencia del corte efectuado, encontrándose la empresa culminando el reporte de detalle con la codificación de módulos de infraestructura corregidos que será alcanzado formalmente en un recurso posterior para complementar la información actualizada y real del sistema.

Medios probatorios

Se muestra como medio probatorio la Base de Datos GIS georreferenciada del sistema Eilhicha presentada por la empresa en el archivo “Observaciones VNR.xlsx”, en la hoja de cálculo “GIS SUMINBT” del Anexo 1-U.

Solicitud:

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar la clasificación y valorización de la red de Media Tensión (MT) del sistema eléctrico Eilhicha en el cálculo del VAD SER 2026-2030, rectificando el tipo de conductor asignado a los 31.27 km de red MT indebidamente considerados como monofásicos para reconocer su verdadera configuración y topología trifásica y bifásica dada la existencia real de suministros trifásicos en dichos tramos.

IV.4 RECONOCIMIENTO DE SUBESTACIONES TRIFÁSICAS

En la fijación del VAD aprobada, OSINERGMIN ha incurrido en un error en la caracterización de los módulos de subestaciones de distribución del sistema Eilhicha dentro del archivo “Valorización VNR EILHICHA.xlsx”, asignando en la hoja de cálculo “VNR” un total de 58 subestaciones monofásicas (1F) y 40 subestaciones trifásicas (3F). Esta asignación distorsiona la infraestructura real del sistema al clasificar erróneamente como monofásicas a subestaciones que técnicamente operan con configuraciones trifásicas y bifásicas, lo que resulta en una subestimación injustificada del costo estándar de inversión en el VNR y en una consecuente reducción indebida del presupuesto de OyM asignado a la concesión.

Figura 7: Tabla VNR Eléctrico (USD)- Osinergmin.

VNR DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA					
CODIGO VNR	SubComponente	Unidades	Metrado	Costo Unitario (US $)	VNR (m US $)
	A1-S.E.D Aérea Monoposte				
SM01001	S.E. AEREA MONOPOSTE 10 kVA (1F), 13.2-0.44/0.22 KV	unid	53.00	3,294.45	174.61
SM01501	S.E. AEREA MONOPOSTE 15 kVA (1F), 13.2-0.44/0.22 KV	unid	3.00	3,539.90	10.62
SM02501	S.E. AEREA MONOPOSTE 25 kVA (1F), 13.2-0.44/0.22 KV	unid	1.00	3,948.02	3.95
SM04001	S.E. AEREA MONOPOSTE 40 kVA (1F), 13.2-0.44/0.22 KV	unid	1.00	5,111.64	5.11
SM01004	S.E. AEREA MONOPOSTE 10 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	0.00	5,265.96	0.00
SM01504	S.E. AEREA MONOPOSTE 15 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	0.00	5,331.66	0.00
SM02504	S.E. AEREA MONOPOSTE 25 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	29.00	5,487.36	159.13
SM03004	S.E. AEREA MONOPOSTE 30 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid		5,737.96	0.00
SM04004	S.E. AEREA MONOPOSTE 40 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	1.00	5,896.77	5.90
SM05004	S.E. AEREA MONOPOSTE 50 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	1.00	6,043.53	6.04
SM07504	S.E. AEREA MONOPOSTE 75 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	2.00	6,546.72	13.09
SM10004	S.E. AEREA MONOPOSTE 100 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	4.00	7,437.52	29.75
SM16004	S.E. AEREA MONOPOSTE 160kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	2.00	8,978.35	17.96
	A2-S.E.D Aérea Biposte				
SB07504	S.E. AEREA BIPOSTE 75 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid		7,979.18	0.00
SB10004	S.E. AEREA BIPOSTE 100 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid		8,919.69	0.00
SB12504	S.E. AEREA BIPOSTE 125 kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid		9,677.48	0.00
SB25004	S.E. AEREA BIPOSTE 250kVA (3F), 22.9-0.38/0.22 KV	unid	1.00	15,371.77	15.37
	Sub Total	unid	**98**		**442**

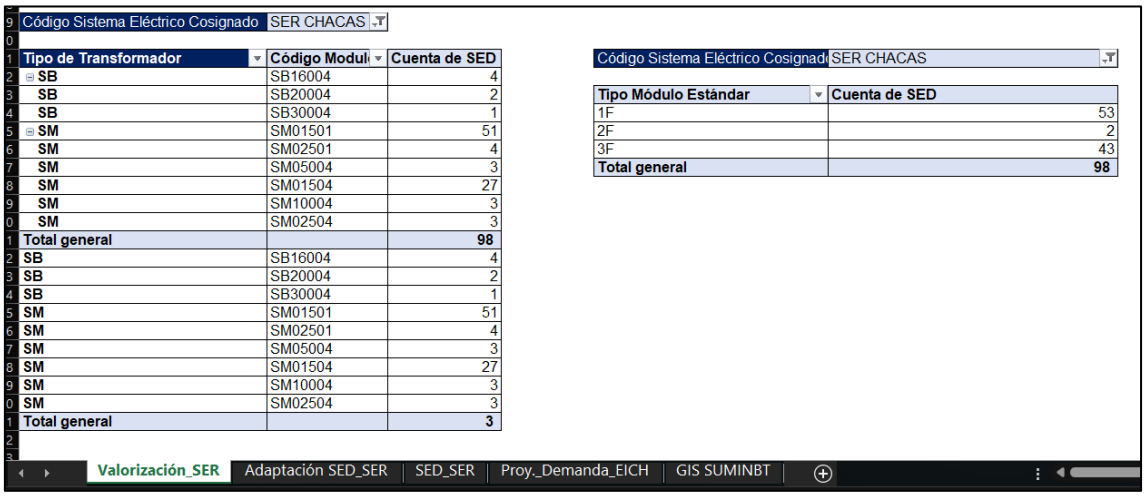
Fuente: Archivo "Valorización VNR EILHICHA.xlsx" hoja de cálculo "VNR"

Fundamentación técnica de la reconsideración

Eilhicha está presentando el presente recurso para corregir formalmente los metrados de sus subestaciones de distribución que erróneamente se han informado como monofásicas, pero son trifásicas y bifásicas en la realidad operativa del área de concesión.

La inclusión de esta información responde a la actualización del catastro técnico validado al cierre de la evaluación, el cual demuestra que las 98 subestaciones de distribución del sistema Eilhicha corresponden exactamente a 53 equipos monofásicos, 2 equipos bifásicos y 43 equipos trifásicos. Corregir esta asignación resulta indispensable para el dimensionamiento del modelo eficiente, toda vez que las subestaciones trifásicas y bifásicas conllevan transformadores, estructuras de soporte, celdas de protección y metrados de equipamiento de mayor complejidad técnica y costo que los módulos monofásicos.

Figura 8: Tipo de Módulo de Subestaciones.



Código Sistema Eléctrico Cosignado	SER CHACAS	
Tipo de Transformador	**Código Modul**	**Cuenta de SED**
SB	SB16004	4
SB	SB20004	2
SB	SB30004	1
SM	SM01501	51
SM	SM02501	4
SM	SM05004	3
SM	SM01504	27
SM	SM10004	3
SM	SM02504	3
Total general		**98**
SB	SB16004	4
SB	SB20004	2
SB	SB30004	1
SM	SM01501	51
SM	SM02501	4
SM	SM05004	3
SM	SM01504	27
SM	SM10004	3
SM	SM02504	3
Total general		**3**

Código Sistema Eléctrico Cosignad	SER CHACAS
Tipo Módulo Estándar	**Cuenta de SED**
1F	53
2F	2
3F	43
Total general	**98**

Valorización_SER | Adaptación SED_SER | SED_SER | Proy._Demanda_EICH | GIS SUMINBT

Fuente: Archivo "Observaciones VNR.xlsx" hoja de cálculo "Valorización_SER"

Medios probatorios

Se muestra como medio probatorio la Base de Datos de subestaciones del sistema Eilhicha presentada por la empresa en el archivo "Observaciones VNR.xlsx", en la hoja de cálculo "Adaptación SED_SER" del Anexo 1-U.

Solicitud

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar la clasificación y metrados de las subestaciones de distribución (SED) del sistema eléctrico Eilhicha en el cálculo del VAD SER 2026-2030, corregidos en la hoja de cálculo "Valorización_SER" del archivo "Observaciones VNR.xlsx".

IV. 5 RECONOCIMIENTO DE PUNTOS DE ILUMINACIÓN EN ALUMBRADO PÚBLICO

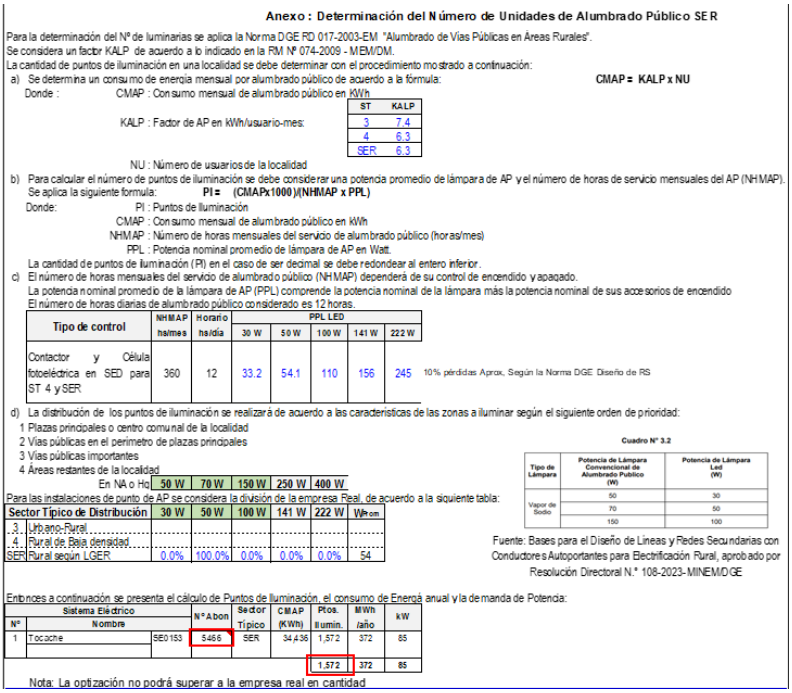
En la fijación del VAD aprobada, OSINERGMIN ha introducido en sus hojas de cálculo en el archivo "AP_SER EILHICHA.xlsx", una regla condicional extra-normativa en la que fuerza la sustitución de los 1,768 puntos eficientes por los 1,572 puntos reales del inventario sin contar con sustento explícito en la normativa vigente.

Asimismo, se evidencia una clara incoherencia con los Términos de Referencia del VAD 2026-2030 (aprobados mediante Res. N° 033-2026-OS/CD y el Informe N° 113-

2026-GRT/OS), correspondiente a Alumbrado Público en Redes Rurales y Sistemas Eléctricos Rurales (SER), el cual exige evaluar el menor costo global comparando las cantidades actuales y adaptadas sin autorizar recortes automáticos al valor adaptado.

Por otro lado, el regulador recortó arbitrariamente la base total de abonados del módulo a 5,466 usuarios al ignorar a 2 clientes conectados en el nivel de Media Tensión (MT).

Figura 9: Determinación del Número de Unidades de AP SER



Anexo : Determinación del Número de Unidades de Alumbrado Público SER

Para la determinación del Nº de luminarias se aplica la Norma DGE RD 017-2003-EM "Alumbrado de Vías Públicas en Áreas Rurales".
Se considera un factor KALP de acuerdo a lo indicado en la RM Nº 074-2009 - MEM/DM.
La cantidad de puntos de iluminación en una localidad se debe determinar con el procedimiento mostrado a continuación:

a) Se determina un consumo de energía mensual por alumbrado público de acuerdo a la fórmula: **CMAP = KALP x NU**

Donde : CMAP : Consumo mensual de alumbrado público en kWh

ST	KALP
3	7.4
4	6.3
SER	6.3

KALP : Factor de AP en kWh/usuario-mes:

NU : Número de usuarios de la localidad

b) Para calcular el número de puntos de iluminación se debe considerar una potencia promedio de lámpara de AP y el número de horas de servicio mensuales del AP (NHMAP).
Se aplica la siguiente formula: **PI = (CMAPx1000)/(NHMAP x PPL)**

Donde: PI : Puntos de Iluminación
CMAP : Consumo mensual de alumbrado público en kWh
NHMAP : Número de horas mensuales del servicio de alumbrado público (horas/mes)
PPL : Potencia nominal promedio de lámpara de AP en Watt.

La cantidad de puntos de iluminación (PI) en el caso de ser decimal se debe redondear al entero inferior.

c) El número de horas mensuales del servicio de alumbrado público (NHMAP) dependerá de su control de encendido y apagado.
La potencia nominal promedio de la lámpara de AP (PPL) comprende la potencia nominal de la lámpara más la potencia nominal de sus accesorios de encendido
El número de horas diarias de alumbrado público considerado es 12 horas.

Tipo de control	NHMAP hs/mes	Horario hs/día	PPL LED 30 W	50 W	100 W	141 W	222 W
Contactor y Célula fotoeléctrica en SED para ST 4 y SER	360	12	33.2	54.1	110	156	245

10% pérdidas Aprox. Según la Norma DGE Diseño de RS

d) La distribución de los puntos de iluminación se realizará de acuerdo a las características de las zonas a iluminar según el siguiente orden de prioridad:
1 Plazas principales o centro comunal de la localidad
2 Vías públicas en el perímetro de plazas principales
3 Vías públicas importantes
4 Áreas restantes de la localidad

En NA o Hc: 50 W | 70 W | 150 W | 250 W | 400 W

Para las instalaciones de punto de AP se considera la división de la empresa Real, de acuerdo a la siguiente tabla:

Sector Típico de Distribución	30 W	50 W	100 W	141 W	222 W	W/hab
3 Urbano-Rural						
4 Rural de Baja densidad						
SER Rural según LGER	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	54

Cuadro Nº 3.2

Tipo de Lámpara	Potencia de Lámpara Convencional de Alumbrado Publico (W)	Potencia de Lámpara Led (W)
Vapor de Sodio	50	30
	70	50
	150	100

Fuente: Bases para el Diseño de Líneas y Redes Secundarias con Conductores Autoportantes para Electrificación Rural, aprobado por Resolución Directoral N.° 108-2023-MINEM/DGE

Entonces a continuación se presenta el cálculo de Puntos de Iluminación, el consumo de Energá anual y la demanda de Potencia:

Sistema Eléctrico Nº	Nombre		Nº Abon	Sector Típico	CMAP (KWh)	Ptos. Ilumin.	MWh /año	kW
1	Tocache	SE0153	5466	SER	34,436	1,572	372	85
						1,572	372	85

Nota: La optización no podrá superar a la empresa real en cantidad

Fuente: "Archivo "AP_SER EILHICHA.xlsx" – Fijación 2026-2030"

Fundamentación técnica de la reconsideración

Desde la perspectiva técnica, tratándose de redes rurales, resulta directamente aplicable el numeral 4.2 de la Directiva "Alumbrado de Vías Públicas en Áreas Rurales" (RD N° 017-2003-EM/DGE), la cual define expresamente la fórmula de dimensionamiento del número de puntos de iluminación:

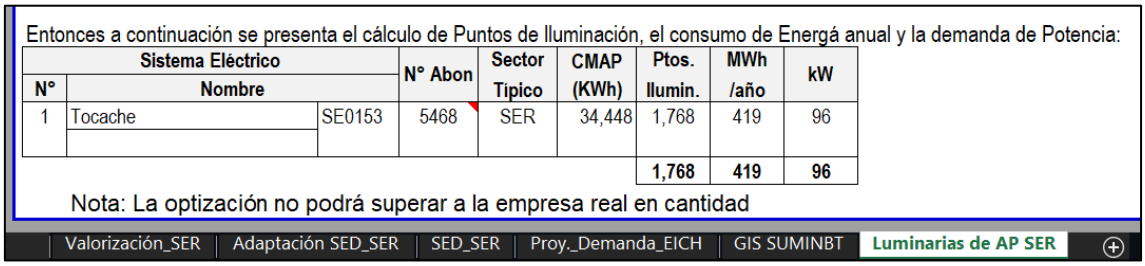
$$PI = (CMAPx1000) / (NHMAPxPPL)$$

Donde:

PI: Puntos de Iluminación
CMAP: Consumo mensual de alumbrado público en kWh
NHMAP: Número de horas mensuales del servicio alumbrado público (horas/mes)
PPL: Potencia nominal promedio de la lámpara de alumbrado público en watts

Contemplando como única regla de ajuste el redondeo al entero inferior, sin autorizar techos físicos frente a las luminarias instaladas ni exclusiones por nivel de tensión.
Asimismo, la RM N° 074-2009-MEM/DM regula parámetros de facturación comercial e índices ponderados por usuario sobre la totalidad de suministros activos del sistema eléctrico, sin limitar la variable de abonados exclusivamente a la Baja Tensión (BT) ni restringir el dimensionamiento adaptado de la red rural. Por lo tanto, topar arbitrariamente a 1,572 los 1,768 puntos optimizados y restar los 2 clientes de MT altera la matriz real de densidad y demanda del área rural de concesión, recortando injustificadamente el VNR y los costos de OyM necesarios para prestar el servicio bajo los estándares de calidad normativa.

Figura 10: Determinación del Número de Unidades de AP SER



Entonces a continuación se presenta el cálculo de Puntos de Iluminación, el consumo de Energá anual y la demanda de Potencia:

Sistema Eléctrico			N° Abon	Sector	CMAP	Ptos.	MWh	kW
N°	Nombre			Tipico	(KWh)	Ilumin.	/año	
1	Tocache	SE0153	5468	SER	34,448	1,768	419	96
						1,768	419	96

Nota: La optización no podrá superar a la empresa real en cantidad

Valorización_SER | Adaptación SED_SER | SED_SER | Proy._Demanda_EICH | GIS SUMINBT | Luminarias de AP SER

Fuente: "Archivo "Observaciones VNR.xlsx"

Se adjunta como medio probatorio el archivo "Observaciones VNR.xlsx", en la hoja de cálculo "Adaptación SED_SER" del Anexo 1-U., en el cual se detalla la corrida de cálculo efectuada que sustenta la necesidad técnica de 1,768 puntos adaptados.

Petitorio

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar el dimensionamiento del parque de Alumbrado Público, reconociendo en la estructura de costos de inversión (VNR) y

de Operación y Mantenimiento (OyM). En concreto, se requiere reconocer la totalidad de los 1768 puntos de iluminación adaptados/optimizados eliminando la restricción condicional que los limita a los 1572 puntos reales existentes, así como corregir la cantidad total de usuarios del sistema reconociendo los 5468 abonados reales mediante la inclusión de los 2 clientes conectados en Media Tensión (MT) indebidamente excluidos por el regulador en lugar de los 5466 considerados.

IV.6. SOBRE LOS COSTOS DE LA ACTIVIDAD DE CARGO FIJO

IV.6.1 RECONOCIMIENTO DE COSTO DE TOMA DE LECTURAS MONOMIO

En la fijación tarifaria aprobada, OSINERGMIN ha incurrido en una subestimación drástica de los costos comerciales asociados al Cargo Fijo, estableciendo un precio unitario de US$ 0.277 por lectura de monomio.

Figura 11: Cuadro de Costos Unitarios de Actividades de Cargo Fijo.

Costos Directos	S/. Con IGV	US$ sin IGV
Impresión Facturas	0.200	0.050
Papel de Facturas	0.150	0.038
Lectura Medidores	1.100	0.277
Lectura Medidores Industria	6.000	1.510
Distribución recibos	0.650	0.164

Fuente: "COYM_SER_Comercialización.xlsx" – Fijación 2026-2030

Esta valorización tarifaria parte de un supuesto de rendimiento operativo completamente desalineado de la realidad física y logística del área de concesión, trasladando un grave perjuicio económico a la empresa al asignarle un valor insuficiente para cubrir las actividades de lectura en campo bajo condiciones operativas reales.

Fundamentación técnica de la reconsideración

Desde la perspectiva técnica y de gestión comercial, la valorización aprobada por OSINERGMIN de US$ 0.277 por lectura monomio parte de un supuesto de rendimiento diario descontextualizado de la realidad del área de concesión.

Para obtener dicho costo unitario de US$ 0.277, el modelo del regulador impone implícitamente un rendimiento operativo de 207 lecturas por día como se aprecia en la hoja de cálculo "Actividades Osinergmin", del archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx" en el Anexo 1-P. Esta tasa de ejecución resulta inalcanzable en campo, toda vez que

omite la topografía accidentada, las extensas distancias de recorrido a pie entre medidores y la dispersión geográfica característica de los usuarios del servicio.

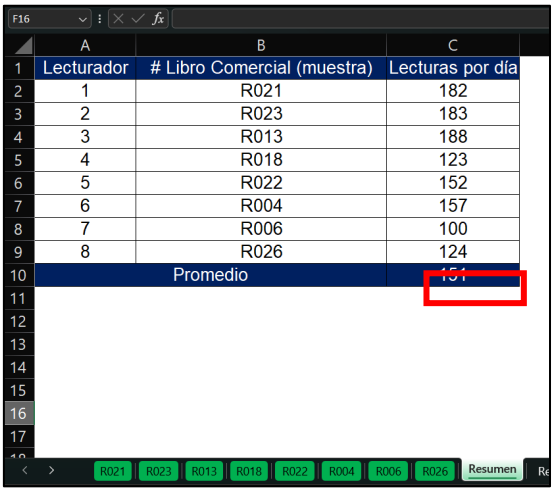
Figura 12: Cuadro de Actividad Osinergmin - Toma de lectura de monomios.

ACTIVIDAD:	Toma de lecturas Monomios				PERSONAL	Cantidad
Descripción:					Lecturista	1
Esta actividad tiene por finalidad la toma de lectura de medidores de los clientes monomios, el cual se realiza siguiendo una ruta de recorrido a pie.						
Rendimiento diario:	207 lecturas					
MATERIALES	Cantidad	Unid.	MAQUINARIA	Cantidad	EQUIPOS -HERRAMIENTAS	Cantidad
			Moto	1	Implementos de seguridad	1
					Terminal portatil de lectura	1
	METRADO		COSTO ($)			
MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL		
Lecturista	HH	0.04	6.12	0.24		
			Sub Total ($)	0.24		
MAQUINARIA						
Moto	HM	0.010	2.85	0.03		
			Sub Total ($)	0.03		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
Implementos de seguridad	HE	0.04	0.22	0.009		
Terminal portatil de lectura	HE	0.04	0.13	0.005		
			Sub Total ($)	0.014		
Total	0.278					
% GG+Utilidad						
Costo Unitario ($)	0.278					

Fuente: Archivo “Sustento Cargo Fijo.xlsx”, hoja de cálculo “Actividades Osinergmin.

Para fundamentar con rigor técnico la capacidad operativa real, la empresa insiste en los resultados del estudio técnico de campo consolidado en el archivo “Sustento Cargo Fijo.xlsx” en el Anexo 1-P. En dicho reporte, a partir de la evaluación de una muestra representativa de libros comerciales de lectura (rutas R021, R023, R013, R018, R022, R004, R006, R026 y R028), se demuestra que el rendimiento real obtenido por los operarios arroja un promedio estricto de 151 lecturas por día. Este indicador toma en cuenta los tiempos reales de traslado, accesibilidad y registro de datos bajo las condiciones físicas de la concesión, ratificando la posición sustentada por EILHICHA en la instancia previa.

Figura 13: Cuadro de Actividades - Toma de lectura de monomios.



Fuente: Archivo “Sustento Cargo Fijo.xlsx”.

En consecuencia, al actualizar la planilla de análisis de precios unitarios incorporando el rendimiento real de 151 lecturas por día, el costo unitario eficiente para la actividad de toma de lecturas monomio asciende a US$ 0.381 por lectura, cuyo cálculo se encuentra en la hoja de cálculo "Actividades", del archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx" en el Anexo 1-P. Este ajuste resulta indispensable para cubrir los costos parciales de mano de obra del lecturista, la movilidad asignada, los implementos de seguridad y la amortización de los equipos terminales portátiles de lectura.

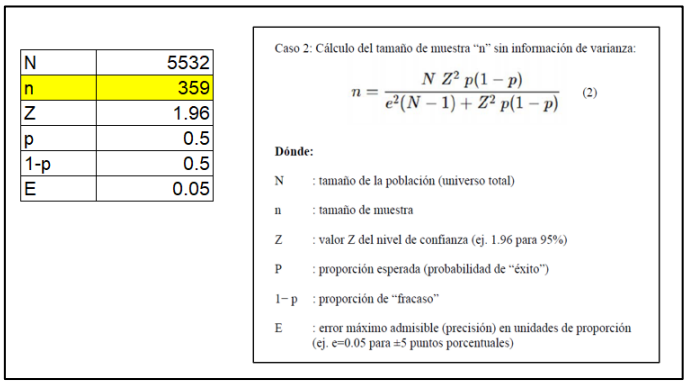
Figura 14: Cuadro de Actividades - Toma de lectura de monomios.

ACTIVIDAD:	Toma de lecturas Monomios				PERSONAL	Cantidad
Descripción: Esta actividad tiene por finalidad la toma de lectura de medidores de los clientes monomios, el cual se realiza siguiendo una ruta de recorrido a pie.					Lecturista	1
Rendimiento diario:	151 lecturas					
MATERIALES	Cantidad	Unid.	MAQUINARIA	Cantidad	EQUIPOS -HERRAMIENTAS	Cantidad
			Moto	1	Implementos de seguridad	1
					Terminal portatil de lectura	1
	METRADO		**COSTO ($)**			
MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL		
Lecturista	HH	0.05	6.12	0.32		
			Sub Total ($)	**0.32**		
MAQUINARIA						
Moto	HM	0.013	2.85	0.04		
			Sub Total ($)	**0.04**		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
Implementos de seguridad	HE	0.05	0.22	0.012		
Terminal portatil de lectura	HE	0.05	0.13	0.007		
			Sub Total ($)	**0.019**		
Total	**0.38**					
% GG+Utilidad						
Costo Unitario ($)	**0.381**					

Fuente: Archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx", hoja de cálculo "Actividades"

Respecto a la observación de OSINERGMIN sobre la representatividad estadística del sustento de tiempos de desplazamiento, la empresa demuestra que su estudio de campo supera ampliamente los umbrales teóricos exigibles. Al aplicar la propia fórmula de cálculo de tamaño de muestra para una población finita requerida por el regulador —considerando el universo total de $N = 5{,}532$ usuarios, un nivel de confianza del 95% ($Z = 1.96$), una varianza de $p = 0.5$ y un margen de error del 5%—, se determina una muestra mínima de 360 lecturas.

Figura 15: Cálculo del tamaño de muestra.



N	5532
n	359
Z	1.96
p	0.5
1-p	0.5
E	0.05

Caso 2: Cálculo del tamaño de muestra "n" sin información de varianza:

$$n = \frac{N\ Z^2\ p(1-p)}{e^2(N-1) + Z^2\ p(1-p)} \quad (2)$$

Dónde:

N : tamaño de la población (universo total)

n : tamaño de muestra

Z : valor Z del nivel de confianza (ej. 1.96 para 95%)

P : proporción esperada (probabilidad de "éxito")

1− p : proporción de "fracaso"

E : error máximo admisible (precisión) en unidades de proporción (ej. e=0.05 para ±5 puntos porcentuales)

Fuente: Archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx", hoja de cálculo "Resumen"

Dicho tamaño de muestra equivale a un requerimiento estratificado de 40 lecturas por cada uno de los 9 libros comerciales evaluados. Sin embargo, la data real procesada por EILHICHA en cada una de estas 9 rutas registra entre 100 y 188 lecturas diarias, superando con creces —e incluso cuadruplicando en varios casos— la muestra mínima exigida por estrato. En consecuencia, al sobrepasar sustancialmente el tamaño de muestra esperado en todas las rutas analizadas, el rendimiento operativo sustentado mediante el estudio de campo resulta estadísticamente inobjetable y plenamente representativo de la realidad logística del área de concesión.

Figura 16: Tabla de Comparación entre muestra y lecturas analizadas.

Lecturador	# Libro Comercial (muestra)	Muestra mínima	Lecturas por día
1	R021	40	182
2	R023	40	183
3	R013	40	188
4	R018	40	123
5	R022	40	152
6	R004	40	157
7	R006	40	100
8	R026	40	124
9	R028	40	102
Total		360	1312
		Promedio	146

Fuente: Archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx", hoja de cálculo "Resumen"

Para atender la observación de OSINERGMIN referida a la exigencia de sustentar los registros de tiempos de desplazamiento mediante evidencia fílmica y complementados con registros fotográficos, EILHICHA adjunta como sustento definitivo el archivo Formatos Estudio Tiempos y Desplazamientos - Cargo Fijo.xlsx en el Anexo 1-P. Este documento consolida el levantamiento de campo estructurado en dos niveles complementarios: el "Formato A" detalla la determinación exacta de los tiempos de ejecución y desplazamiento (registrando horas de inicio y término

para actividades como inducción, traslado de herramientas, trayectos a zona de trabajo y ejecución neta), mientras que el "Formato B" integra los registros fotográficos y videográficos que acreditan visualmente cada uno de estos hitos operativos. Con este nivel de detalle empírico, la empresa cumple fehacientemente con la exigencia probatoria del regulador, invalidando por completo su pretensión de descartar el estudio de campo propio para recurrir a información desfasada de costos de la regulación VAD 2022-2026.

Figura 17: Resumen de Tiempos de Ejecución y Desplazamiento de tareas Cargo Fijo.

RESUMEN DE TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y DESPLAZAMIENTO DE LAS TAREAS CARGO FIJO

			Estudio de Tiempos y Desplazamientos de Eilhicha 2026				
Ítem	Descripción de la Tarea O&M	Día de Registro	Cantidad de Medidores Lecturados (Und)	Tiempo de Ejecución (min)	Tiempo de Desplazamiento (min)	Tiempo de Desplazamiento Promedio (min)	Tiempo Total de la Tarea O&M (min)
1	Lectura de medidores - Cuadrilla N° 1	4/11/2026	161	2.02	0.90	1.04	3.07
2	Lectura de medidores - Cuadrilla N° 2	4/11/2026	158	2.28	1.19	1.04	3.32

Fuente: Archivo "Formatos Estudio Tiempos y Desplazamientos - Cargo Fijo.xlsx".

De la revisión de los registros operativos y la evidencia audiovisual adjunta para la Cuadrilla N° 1 y la Cuadrilla N° 2, se constata empíricamente que los tiempos de ejecución y las cantidades de lecturas procesadas en campo por ambos equipos concuerdan plenamente con el rendimiento operativo sustentado. Esta consistencia ratifica de forma objetiva e irrefutable que el parámetro de 151 lecturas diarias propuesto por EILHICHA refleja la verdadera capacidad física y logística del personal en la zona de concesión.

Aunado a la robustez empírica del estudio de campo de EILHICHA, resulta imperativo advertir que OSINERGMIN, en su estudio de fijación, no realiza ningún análisis transparente de los costos unitarios del Cargo Fijo. Los valores impuestos por el regulador se han establecido como valores fijos que carecen de trazabilidad técnica, a pesar de que la empresa solicitó formalmente el acceso a las respectivas hojas de cálculo operativas.

Al encontrarse en una posición de evidente desfavorecimiento frente a esta falta de sustento regulatorio, la concesionaria reafirma y legitima su derecho a fundamentar la presente reconsideración basándose estrictamente en sus propios análisis de tiempos, desplazamientos y costos, los cuales - a diferencia del modelo del regulador - sí gozan de plena trazabilidad metodológica, respaldo estadístico de campo y la evidencia gráfica correspondiente.

Medios probatorios

Se adjunta como medio probatorio el estudio de tiempos y movimientos de campo y el análisis de rendimiento de lecturistas en el archivo “Sustento Cargo Fijo.xlsx” en el Anexo 1-P.

Solicitud

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar el cálculo y la estructura de costos aprobados para el Cargo Fijo en el marco de la fijación del VAD, procediendo a incorporar y reconocer adecuadamente el costo eficiente correspondiente a la actividad de toma de lecturas del sistema monomio, ajustando el rendimiento diario de lecturas a 151 según lo propuesto por la concesionaria en lugar de los valores desproporcionados implícitos en la tarifa aprobada, estableciendo un precio unitario de US$ 0.381.

IV.6.2 RECONOCIMIENTO DE COSTO DE DISTRIBUCIÓN DE RECIBOS

Observaciones al VAD aprobado

En la fijación tarifaria aprobada, OSINERGMIN ha incurrido en una subestimación drástica de los costos comerciales asociados al Cargo Fijo, estableciendo un precio unitario de US$ 0.164 por distribución de recibos.

Figura 18: Cuadro de Costos Unitarios de Actividades de Cargo Fijo.

Costos Directos	S/. Con IGV	US$ sin IGV
Impresión Facturas	0.200	0.050
Papel de Facturas	0.150	0.038
Lectura Medidores	1.100	0.277
Lectura Medidores Industria	6.000	1.510
Distribución recibos	0.650	0.164

Fuente: “COYM_SER_Comercialización.xlsx” – Fijación 2026-2030

El regulador asume un rendimiento diario teórico de reparto completamente desligado de la realidad operativa de la concesión, desconociendo que la entrega física de recibos se ejecuta exactamente en el mismo ámbito territorial, con la misma dispersión geográfica y bajo las mismas restricciones físicas de accesibilidad que la toma de lecturas. Esta sobreestimación implícita del rendimiento resulta en un reconocimiento tarifario deficitario que no cubre los costos reales de mano de obra y logística de la concesionaria.

Fundamentación técnica de la reconsideración

Desde la perspectiva de la ingeniería de campo y la economía de operaciones, el precio unitario de US$ 0.164 determinado por OSINERGMIN resulta técnicamente insustentable.

De acuerdo con las planillas de análisis de precios unitarios y la estructura de costos operativos diarios del personal y movilidad, alcanzar un precio unitario de US$ 0.164 exige imponer un rendimiento mínimo de 328 recibos repartidos al día por operario como se aprecia en la hoja de cálculo "Actividades Osinergmin", del archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx" en el Anexo 1-P.

Exigir un ritmo de 328 entregas diarias en el sistema SER Chacas representa un supuesto irreal y físicamente imposible de cumplir, toda vez que requiere ritmos de desplazamiento y tiempos de entrega por usuario incompatibles con la topografía accidentada y la baja densidad de suministros de la zona rural.

Figura 19: Cuadro de Actividad Osinergmin – Distribución de recibos de monomios.

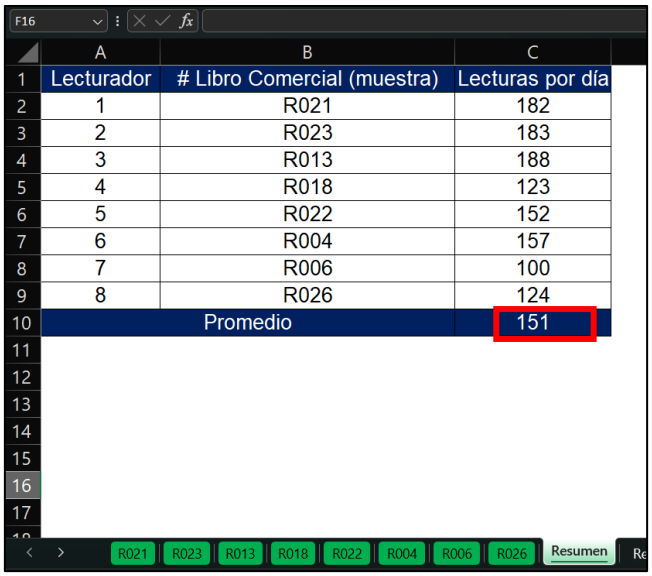
ACTIVIDAD:	Distribución de recibos Monomios				PERSONAL	Cantidad
Descripción: Reparto de recibos a clientes de Monomios. Recorrido a pie. El uso de la camioneta es solo para el traslado del personal. **Rendimiento diario:**	328 Unid.				Repartidor	1
MATERIALES	Cantidad	Unid.	MAQUINARIA	Cantidad	EQUIPOS -HERRAMIENTAS	Cantidad
			Moto	1	Implementos de seguridad	1
	METRADO		**COSTO ($)**			
MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**		
Repartidor	HH	0.02	6.12	0.15		
			Sub Total ($)	**0.15**		
MAQUINARIA						
Moto	HM	0.003	2.85	0.01		
			Sub Total ($)	**0.01**		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
Implementos de seguridad	HE	0.02	0.22	0.01		
			Sub Total ($)	**0.01**		
Total	**0.164**					
% GG+Utilidad						
Costo Unitario ($)	**0.164**					

Fuente: Archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx", hoja de cálculo "Actividades Osinergmin.

La actividad de distribución de recibos monomios es operativamente análoga e idéntica en recorrido a la toma de lecturas, pues el personal repartidor debe transitar exactamente las mismas rutas comerciales (libros de ruta R021, R023, R013, R018, R022, R004, R006 y R026) y visitar cada uno de los puntos de suministro georreferenciados en el área de concesión. En ese sentido, la empresa reafirma los resultados del estudio técnico de campo consolidado en el archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx" en el Anexo 1-P, en el cual se demostró que el rendimiento real promedio en las rutas de la concesión es de 151 atenciones diarias por trabajador. Al compartir idénticas restricciones topográficas, tiempos de caminata y niveles de dispersión entre ambas labores comerciales, el rendimiento diario

eficiente para la distribución de recibos de usuarios monomios debe determinarse en 151 recibos/día.

Figura 20: Cuadro de Actividades - Toma de lectura de monomios.



	A	B	C
1	Lecturador	# Libro Comercial (muestra)	Lecturas por día
2	1	R021	182
3	2	R023	183
4	3	R013	188
5	4	R018	123
6	5	R022	152
7	6	R004	157
8	7	R006	100
9	8	R026	124
10	Promedio		151

Fuente: Archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx".

En consecuencia, al actualizar la planilla de análisis de precios unitarios incorporando el rendimiento real de 151 recibos por día, el costo unitario eficiente para la actividad de distribución de recibos asciende a US$ 0.355 por recibo, cuyo cálculo se encuentra en la hoja de cálculo "Actividades", del archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx" en el Anexo 1-P. Este ajuste resulta indispensable para cubrir los costos parciales de mano de obra del repartidor, la movilidad asignada, los implementos de seguridad y la amortización de los equipos terminales portátiles de lectura.

Figura 21: Cuadro de Actividades – Distribución recibos de monomios.

ACTIVIDAD:	Distribución de recibos Monomios				PERSONAL	Cantidad
Descripción: Reparto de recibos a clientes de Monomios. Recorrido a pie. El uso de la camioneta es solo para el traslado del personal. **Rendimiento diario:** 151 Unid.					Repartidor	1
MATERIALES	Cantidad	Unid.	MAQUINARIA	Cantidad	EQUIPOS -HERRAMIENTAS	Cantidad
			Moto	1	Implementos de seguridad	1
	METRADO		**COSTO ($)**			
MANO DE OBRA	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**PARCIAL**		
Repartidor	HH	0.05	6.12	0.32		
			Sub Total ($)	**0.32**		
MAQUINARIA						
Moto	HM	0.007	2.85	0.02		
			Sub Total ($)	**0.02**		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
Implementos de seguridad	HE	0.05	0.22	0.01		
			Sub Total ($)	**0.01**		
Total	**0.355**					
% GG+Utilidad						
Costo Unitario ($)	**0.355**					

Fuente: Archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx", hoja de cálculo "Actividades"

A partir del costo unitario base de US$ 0.355 por recibo —calculado sobre el rendimiento real de campo de 151 recibos/día—, se realizó un ajuste del 90% del total al considerar que un 10% del reparto de recibos se efectúa en formato digital, sumado a la aplicación de un factor de rendimiento a la actividad del 90% tomando como referencia la regulación vigente en ELSE. De la aplicación consecutiva de esta deducción por digitalización y eficiencia técnica, se obtiene de manera fundamentada un costo unitario final de US$ 0.288 por recibo para la actividad de distribución de recibos monomios.

1.1. Medios probatorios

Se adjunta como medio probatorio el estudio de tiempos y movimientos de campo y el análisis de rendimiento de distribución de recibos en el archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx" en el Anexo1-P.

Solicitud

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar el cálculo y la estructura de costos aprobados para el Cargo Fijo en el marco de la fijación del VAD, procediendo a incorporar y reconocer adecuadamente el costo eficiente correspondiente a la actividad de distribución de recibos del sistema monomio, estableciendo un precio unitario de US$ 0.288.

IV.6.3 RECONOCIMIENTO DE COSTO DE COBRANZA

En la fijación tarifaria aprobada, OSINERGMIN ha incurrido en una subestimación drástica de los costos comerciales asociados al Cargo Fijo, estableciendo un precio unitario de US$ 0.312 por recibo en cobranza.

Figura 22: Cuadro de Costos Unitarios de Cobranza.

Modalidad de cobranza	Costo (US$/recibo)	Proporción	Costo Ponderado
Bancos	0.50	1%	0.005
Otros Canales	0.50	5%	0.025
Oficinas Comerciales	0.30	94%	0.282
Costo Promedio (US$/Recibo)			0.312

Fuente: "COYM_SER_Comercialización.xlsx" – Fijación 2026-2030

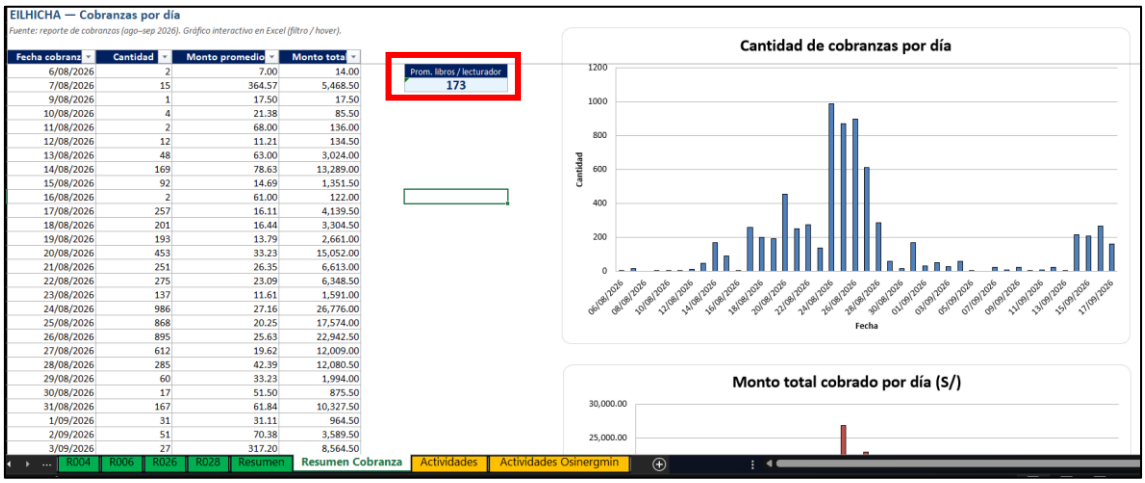
Fundamentación técnica de la reconsideración

Para fundamentar con rigor técnico y estadístico la verdadera dinámica operativa, la empresa presenta el análisis de datos consolidados en el archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx" en el Anexo 1-P.

En dicho estudio se ha procesado el reporte histórico y detallado de las cobranzas diarias efectuadas durante los meses de agosto y septiembre de 2026, abarcando una muestra representativa y verificable de más de 7,100 transacciones procesadas.

El análisis de esta base de datos demuestra de forma concluyente que el rendimiento operativo promedio en campo asciende a 173 recibos por día. Pretender exigir un rendimiento superior carece de viabilidad técnica, puesto que el personal de cobranza depende directamente de la frecuencia y volumen de llegada de los clientes rurales.

Figura 23: Estudio estadístico de cobranzas al día - Eilhicha.



Fuente: Archivo "Sustento Cargo Fijo.xlsx".

En consecuencia, al actualizar la planilla de costos comerciales e incorporar este rendimiento sustentado de 173 recibos/día, el costo unitario eficiente para la actividad de cobranza se establece en US$ 0.320 por recibo.

Este valor de US$ 0.320 asegura la cobertura justa y proporcional de los recursos indispensables para la actividad, reconociendo el costo integral del cobrador en ventanilla y la amortización de los equipos y herramientas de trabajo estrictamente necesarios (tales como la laptop de procesamiento, útiles de escritorio y uniforme).

Figura 24: Cuadro de Actividades –Cobranza.

ACTIVIDAD:	Cobranza				PERSONAL	Cantidad
Descripción:					Cobrador en ventanilla	1
Rendimiento diario:	173 recibos					
MATERIALES	Cantidad	Unid.	MAQUINARIA	Cantidad	EQUIPOS -HERRAMIENTAS	Cantidad
					Laptop	1
					Uniforme	1
					Utiles de escritorio	1
	METRADO		COSTO ($)			
MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL		
Cobrador en ventanilla	Hombre - mes			53.84		
			Sub Total ($)	54		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS						
Laptop	Hombre - mes			0.3		
Utiles de escritorio, uniforme	Hombre - mes			1.19		
			Sub Total ($)	1.50		
Total	55.34					
% GG+Utilidad						
Costo por recibo	0.320					

Fuente: Archivo “Sustento Cargo Fijo.xlsx”, hoja de cálculo “Actividades”

Medios probatorios

Se adjunta como medio probatorio el análisis de rendimiento de cobranza en el archivo “Sustento Cargo Fijo.xlsx” en el Anexo 1-P.”.

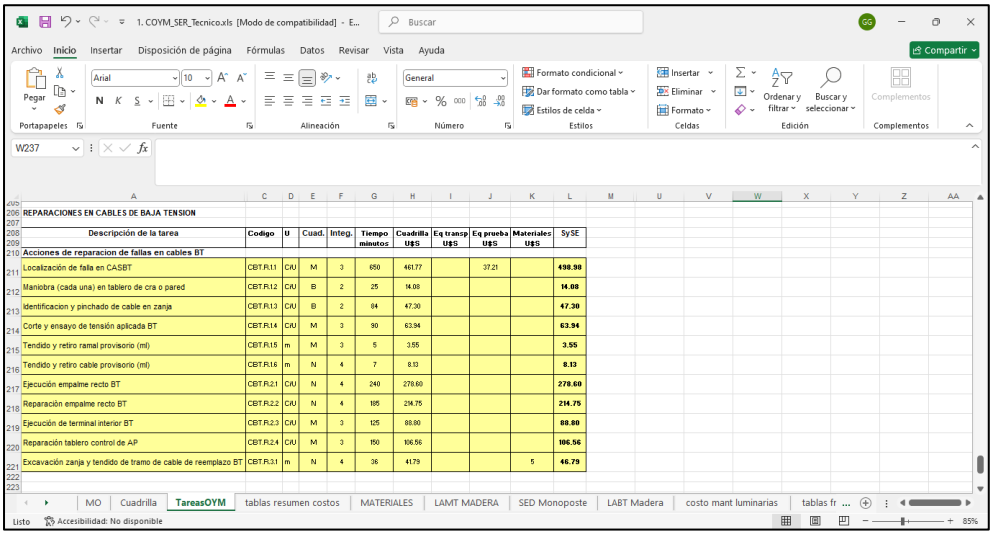
Solicitud

Se solicita a OSINERGMIN reconsiderar el cálculo y la estructura de costos aprobados para el Cargo Fijo dentro de la fijación del VAD SER 2026-2030, procediendo a reconocer de manera íntegra el costo eficiente asociado a la actividad de cobranza., reconociendo así un costo unitario justo y eficiente de US$ 0.320 por recibo procesado.

IV.7 RECONOCIMIENTO DE TAREAS O&M NO RECONOCIDAS EN LA FIJACIÓN DEL VAD 2026-2030

Osinergmin en el archivo “Archivos Calculo VAD SER.zip” como parte del anexo de la Fijación del VAD 2026-2030 para la empresa EILHICHA, presenta en la carpeta “3. COyM” la hoja de cálculo “1. COYM_SER_Tecnico.xls”, la cual contiene el proceso de la determinación de los Costos Técnicos asociados a la Operación y Mantenimiento de la empresa. Asimismo, en la ventana de cálculo “TareasOYM” detallan el listado y la valorización de las tareas de operación y mantenimiento por tipo de instalación considerada por el Osinergmin para la empresa distribuidora. Al respecto, a continuación a modo de ejemplo se detalla las tareas valorizadas en la Fijación del VAD 2026-2030 para las instalación de BT y AP:

Figura 25: Listado de tareas correctivas de operación y mantenimiento de las redes de BT y AP

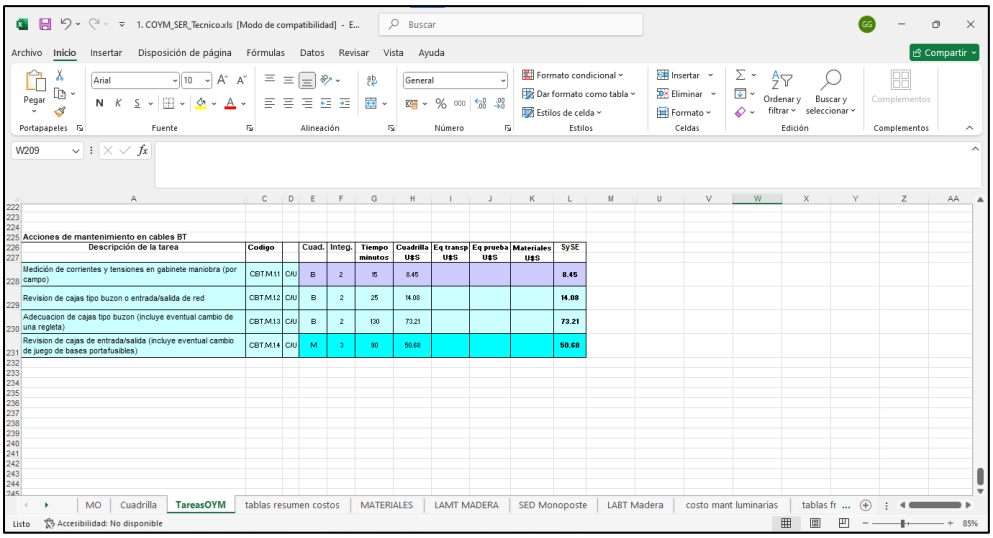


REPARACIONES EN CABLES DE BAJA TENSION

Descripción de la tarea	Codigo	U	Cuad.	Integ.	Tiempo minutos	Cuadrilla U$S	Eq transp U$S	Eq prueba U$S	Materiales U$S	SySE
Acciones de reparacion de fallas en cables BT										
Localización de falla en CASBT	CBT.R.1.1	CIU	M	3	650	461.77		37.21		498.98
Maniobra (cada una) en tablero de cra o pared	CBT.R.1.2	CIU	B	2	25	14.08				14.08
Identificacion y pinchado de cable en zanja	CBT.R.1.3	CIU	B	2	84	47.30				47.30
Corte y ensayo de tensión aplicada BT	CBT.R.1.4	CIU	M	3	90	63.94				63.94
Tendido y retiro ramal provisorio (ml)	CBT.R.1.5	m	M	3	5	3.55				3.55
Tendido y retiro cable provisorio (ml)	CBT.R.1.6	m	N	4	7	8.13				8.13
Ejecución empalme recto BT	CBT.R.2.1	CIU	N	4	240	278.60				278.60
Reparación empalme recto BT	CBT.R.2.2	CIU	N	4	185	214.75				214.75
Ejecución de terminal interior BT	CBT.R.2.3	CIU	M	3	125	88.80				88.80
Reparación tablero control de AP	CBT.R.2.4	CIU	M	3	150	106.56				106.56
Excavación zanja y tendido de tramo de cable de reemplazo BT	CBT.R.3.1	m	N	4	36	41.79			5	46.79

Fuente: Archivo "1. COYM_SER_Tecnico.xls" del archivo "Archivos Calculo VAD SER.zip" de la Fijación del VAD 2026-2030

Figura 26: Listado de tareas preventivas de operación y mantenimiento de las redes de BT y AP



Acciones de mantenimiento en cables BT

Descripción de la tarea	Codigo		Cuad.	Integ.	Tiempo minutos	Cuadrilla U$S	Eq transp U$S	Eq prueba U$S	Materiales U$S	SySE
Medición de corrientes y tensiones en gabinete maniobra (por campo)	CBT.M.1.1	CIU	B	2	15	8.45				8.45
Revision de cajas tipo buzon o entrada/salida de red	CBT.M.1.2	CIU	B	2	25	14.08				14.08
Adecuacion de cajas tipo buzon (incluye eventual cambio de una regleta)	CBT.M.1.3	CIU	B	2	130	73.21				73.21
Revision de cajas de entrada/salida (incluye eventual cambio de juego de bases portafusibles)	CBT.M.1.4	CIU	M	3	90	50.68				50.68

Fuente: Archivo "1. COYM_SER_Tecnico.xls" del archivo "Archivos Calculo VAD SER.zip" de la Fijación del VAD 2026-2030

Fundamentación técnica de la reconsideración

EILHICHA S.A. diseñó y ejecutó un estudio de ingeniería en campo que sustenta técnicamente la integración de las tareas operativas y de mantenimiento solicitadas al regulador en el sistema eléctrico SER Chacas (SR0136), el cual representa el

sistema eléctrico de la empresa modelo para el periodo regulatorio. El análisis de este estudio de ingeniería determinó los tiempos estándar requeridos para la correcta ejecución del plan de mantenimiento de EILHICHA. Como resultado del levantamiento de la información técnica del estudio de medición del año 2026 y del análisis del historial de órdenes de trabajo del año 2025 registradas en el **Anexo 1-Q** carpeta "Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha" del presente informe, se obtuvieron los tiempos totales netos que justifican el desfase de costos del VAD para las actividades omitidas, cuyos resultados e indicadores se detallan a continuación en los cuadros correspondientes para las instalaciones de Baja Tensión (BT) y Alumbrado Público (AP)

Cuadro 1: Tareas O&M de BT No Reconocidas en la Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha

					Estudio de Tiempos y Desplazamientos de Eilhicha 2026			Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha
Ítem	**Descripción de la Tarea O&M**	**VAD**	**Tipo de Mantenimiento**	**Unidad de Ejecución**	**Tiempo de Ejecución (min)**	**Tiempo de Desplazamiento Promedio (min)**	**Tiempo Total de la Tarea O&M (min)**	**Tiempo de Ejecución y Traslado (min)**
1	**Alineado de poste**	BT	Preventivo	C/U	**230.90**	29.70	**260.60**	-
2	**Tensado de conductor**	BT	Preventivo	C/U	**146.15**	29.70	**175.85**	-
3	**Adecuación de PAT**	BT	Preventivo	C/U	**106.60**	29.70	**136.30**	-

Fuente: Archivo "Estudio de Tiempos y Desplazamiento_Eilhicha_RR.xlsx" de la carpeta "Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha"

Cuadro 2: Tareas O&M de AP No Reconocidas en la Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha

					Estudio de Tiempos y Desplazamientos de Eilhicha 2026			Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha
Ítem	**Descripción de la Tarea O&M**	**VAD**	**Tipo de Mantenimiento**	**Unidad de Ejecución**	**Tiempo de Ejecución (min)**	**Tiempo de Desplazamiento Promedio (min)**	**Tiempo Total de la Tarea O&M (min)**	**Tiempo de Ejecución y Traslado (min)**

1	**Cambio Lámpara quemada**	AP	Correctivo	C/U	**60.59**	29.70	**90.29**	-

Fuente: Archivo "Estudio de Tiempos y Desplazamiento_Eilhicha_RR.xlsx" de la carpeta "Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha"

Cabe precisar que cada una de las actividades evaluadas en la presente reconsideración cuenta con un sólido soporte documental de registros fotográficos y videográficos continuos en campo. Los tiempos de traslado de las cuadrillas operativas han sido analizados sobre el 100% de la población real disponible compuesta por las 270 órdenes de trabajo, extraídos a partir de la ruta más eficiente proporcionada por la plataforma Google Maps. Dicho modelamiento robusto ha demostrado que el factor de traslado promedio óptimo para mitigar los efectos de la dispersión de las redes rurales corresponde a 29.70 minutos netos por punto de intervención. El íntegro de estos registros operativos, filmaciones cronometradas y la trazabilidad de las rutas se encuentran detallados e indexados de manera auditable adjuntados en la carpeta " Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha" de los medios probatorios.

Medios probatorios

Como medio probatorio se adjunta en la carpeta "Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha" el Estudio de Rendimientos, Frecuencias, Alcances y Dimensionamiento de cuadrillas estándares como sustento técnico solicitado por el regulador que respaldan el petitorio solicitado por EILHICHA.

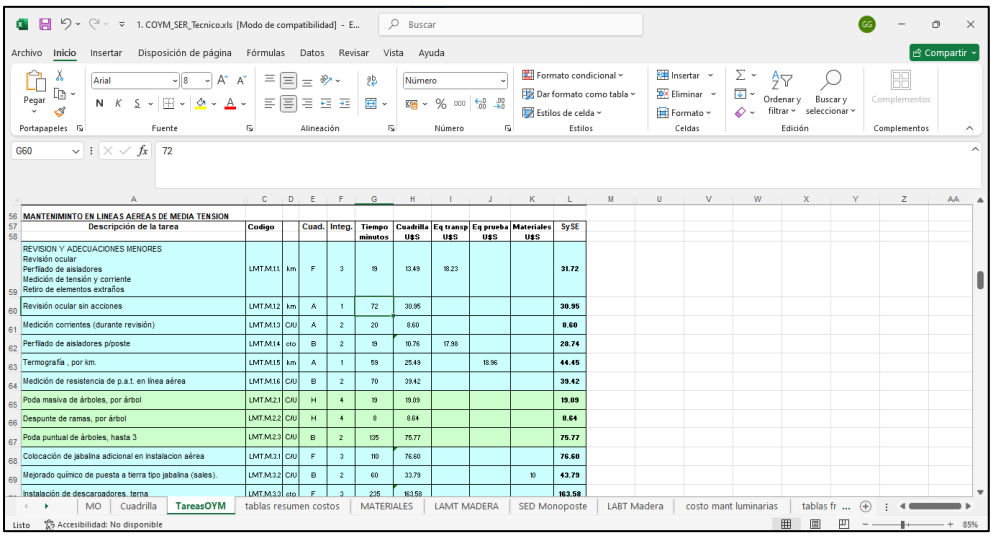
Solicitud

Se solicita al Osinergmin reconsiderar la inclusión de las tareas de Alineado de poste, Tensado de conductor y Adecuación de PAT para las instalaciones de Baja Tensión (BT), así como el Cambio de Lámpara quemada para el sistema de Alumbrado Público (AP) en los costos de operación y mantenimiento de EILHICHA. Esta petición se fundamenta en su necesidad técnica dentro del esquema VAD para garantizar la operatividad de la red y la continuidad del servicio. Asimismo, está integración está respaldada mediante la presentación de los sustentos técnicos solicitados por el Osinergmin en conformidad con el TDR del VAD.

IV.8 RECONOCIMIENTO DE TAREAS O&M RECONOCIDAS EN LA FIJACIÓN DEL VAD 2026-2030 CON TIEMPO TOTAL INSUFICENTE

Osinergmin en el archivo "Archivos Calculo VAD SER.zip" como parte del anexo de la Fijación del VAD 2026-2030 para la empresa EILHICHA, presenta en la carpeta "3. COyM" la hoja de cálculo "1. COYM_SER_Tecnico.xls", la cual contiene el proceso de la determinación de los Costos Técnicos asociados a la Operación y Mantenimiento de la empresa. Asimismo, en la ventana de cálculo "TareasOYM" detallan el listado y la valorización de las tareas de operación y mantenimiento por tipo de instalación considerada por el Osinergmin para la empresa distribuidora. Al respecto, a continuación, a modo de ejemplo se detalla las tareas valorizadas en la Fijación del VAD 2026-2030 para las instalaciones de MT, SED y BT:

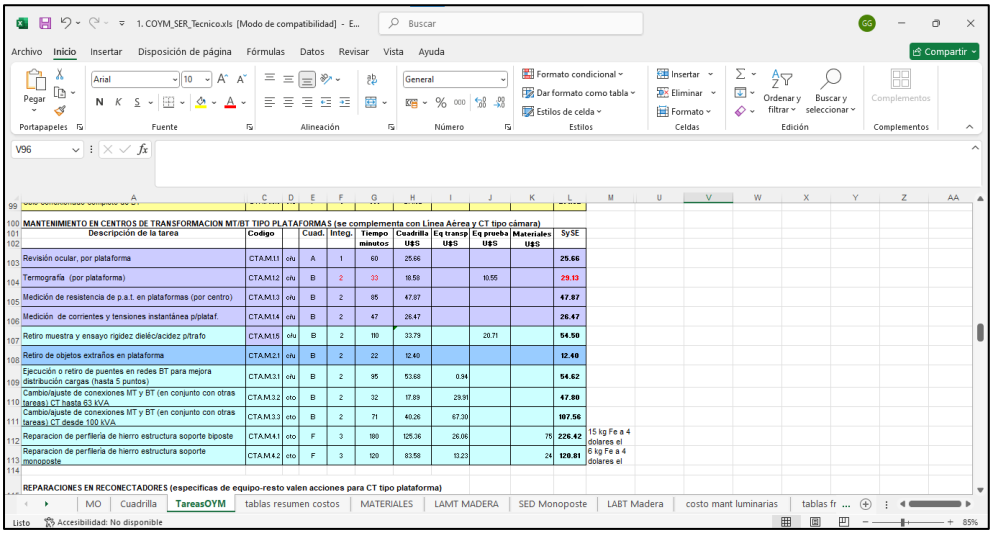
Figura 27: Listado de tareas preventivas de operación y mantenimiento de la red MT



MANTENIMINTO EN LINEAS AEREAS DE MEDIA TENSION										
Descripción de la tarea	Codigo		Cuad.	Integ.	Tiempo minutos	Cuadrilla U$S	Eq transp U$S	Eq prueba U$S	Materiales U$S	SySE
REVISION Y ADECUACIONES MENORES Revisión ocular Perfilado de aisladores Medición de tensión y corriente Retiro de elementos extraños	LMT.M.1.1	km	F	3	19	13.49	18.23			31.72
Revisión ocular sin acciones	LMT.M.1.2	km	A	1	72	30.95				30.95
Medición corrientes (durante revisión)	LMT.M.1.3	CIU	A	2	20	8.60				8.60
Perfilado de aisladores p/poste	LMT.M.1.4	cto	B	2	19	10.76	17.98			28.74
Termografía , por km.	LMT.M.1.5	km	A	1	59	25.49		18.96		44.45
Medición de resistencia de p.a.t. en línea aérea	LMT.M.1.6	CIU	B	2	70	39.42				39.42
Poda masiva de árboles, por árbol	LMT.M.2.1	CIU	H	4	19	19.09				19.09
Despunte de ramas, por árbol	LMT.M.2.2	CIU	H	4	8	8.64				8.64
Poda puntual de árboles, hasta 3	LMT.M.2.3	CIU	B	2	135	75.77				75.77
Colocación de jabalina adicional en instalacion aérea	LMT.M.3.1	CIU	F	3	110	76.60				76.60
Mejorado químico de puesta a tierra tipo jabalina (sales).	LMT.M.3.2	CIU	B	2	60	33.79			10	43.79
Instalación de descargadores, terna	LMT.M.3.3	cto	F	3	235	163.58				163.58

Fuente: Archivo "1. COYM_SER_Tecnico.xls" del archivo "Archivos Calculo VAD SER.zip" de la Fijación del VAD 2026-2030

Figura 28: Listado de tareas preventivas de operación y mantenimiento de las SED



MANTENIMIENTO EN CENTROS DE TRANSFORMACION MT/BT TIPO PLATAFORMAS (se complementa con Linea Aérea y CT tipo cámara)

Descripción de la tarea	Codigo		Cuad.	Integ.	Tiempo minutos	Cuadrilla U$S	Eq transp U$S	Eq prueba U$S	Materiales U$S	SySE	
Revisión ocular, por plataforma	CTA.M.1.1	c/u	A	1	60	25.66				25.66	
Termografía (por plataforma)	CTA.M.1.2	c/u	B	2	33	18.58		10.55		29.13	
Medición de resistencia de p.a.t. en plataformas (por centro)	CTA.M.1.3	c/u	B	2	85	47.87				47.87	
Medición de corrientes y tensiones instantánea p/plataf.	CTA.M.1.4	c/u	B	2	47	26.47				26.47	
Retiro muestra y ensayo rigidez dieléc/acidez p/trafo	CTA.M.1.5	c/u	B	2	110	33.79		20.71		54.50	
Retiro de objetos extraños en plataforma	CTA.M.2.1	c/u	B	2	22	12.40				12.40	
Ejecución o retiro de puentes en redes BT para mejora distribución cargas (hasta 5 puntos)	CTA.M.3.1	c/u	B	2	95	53.68	0.94			54.62	
Cambio/ajuste de conexiones MT y BT (en conjunto con otras tareas) CT hasta 63 kVA	CTA.M.3.2	c/u	B	2	32	17.89	29.91			47.80	
Cambio/ajuste de conexiones MT y BT (en conjunto con otras tareas) CT desde 100 kVA	CTA.M.3.3	c/u	B	2	71	40.26	67.30			107.56	
Reparacion de perfilería de hierro estructura soporte biposte	CTA.M.4.1	c/u	F	3	180	125.36	26.06		75	226.42	15 kg Fe a 4 dolares el
Reparacion de perfilería de hierro estructura soporte monoposte	CTA.M.4.2	c/u	F	3	120	83.58	13.23		24	120.81	6 kg Fe a 4 dolares el

REPARACIONES EN RECONECTADORES (especificas de equipo-resto valen acciones para CT tipo plataforma)

Fuente: Archivo "1. COYM_SER_Tecnico.xls" del archivo "Archivos Calculo VAD SER.zip" de la Fijación del VAD 2026-2030

Fundamentación técnica de la reconsideración

EILHICHA S.A. demuestra en el presente recurso que las tareas admitidas por el organismo regulador dentro del modelo técnico-económico de la Fijación del VAD adolecen de una falta de cobertura de costos debido a que los tiempos de ejecución y traslado aprobados resultan matemáticamente insuficientes frente a la realidad física de la infraestructura rural. El levantamiento instrumental en campo ha evidenciado brechas severas entre el tiempo real que demanda el despliegue de las cuadrillas bajo los estándares de calidad vigentes y el tiempo teórico indexado por el regulador en el archivo "1. COYM_SER_Tecnico.xlsx". En base a las mediciones del estudio de campo del año 2026 y la auditoría técnica de las órdenes de trabajo históricas del año 2025 que constan en el **Anexo 1-Q** carpeta "Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha" del presente informe, se consolidó el balance técnico comparativo que expone los desfases de tiempos totales en las redes de Media Tensión (MT) y que se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 3: Tareas O&M de MT Reconocidas en la Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha con Tiempo Total Insuficiente

					Estudio de Tiempos y Desplazamientos de Eilhicha 2026			Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha
Ítem	**Descripción de la Tarea O&M**	**VAD**	**Tipo de Mantenimiento**	**Unidad de Ejecución**	**Tiempo de Ejecución (min)**	**Tiempo de Desplazamiento Promedio (min)**	**Tiempo Total de la Tarea O&M (min)**	**Tiempo de Ejecución y Traslado (min)**
1	**Revisión ocular sin acciones**	MT	Preventivo	km	**91.15**	29.70	**120.85**	**72.00**
2	**Poda puntual de árboles, hasta 3**	MT	Preventivo	C/U	**114.45**	29.70	**144.16**	**134.56**
3	**Poda masiva de árboles, por árbol**	MT	Preventivo	C/U	**7.91**	29.70	**37.61**	**18.84**
4	**Revisión y Adecuaciones Menores**	MT	Preventivo	Km	**31.29**	29.70	**60.99**	**39.97**
5	**Termografía, por km.**	MT	Preventivo	Km	**50.87**	29.70	**80.57**	**59.30**

Fuente: Archivo "Estudio de Tiempos y Desplazamiento_Eilhicha_RR.xlsx" de la carpeta "Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha"

Del mismo modo, el procesamiento de las tareas de operación y mantenimiento permitió contrastar los tiempos reales medidos contra los valores reconocidos por el regulador para el caso de las instalaciones de Subestaciones de Distribución (SED) y de las redes de Baja Tensión (BT), cuyos cuadros justificativos se integran a continuación:

Cuadro 4: Tareas O&M de AP No Reconocidas en la Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha

					Estudio de Tiempos y Desplazamientos de Eilhicha 2026			Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha
Ítem	**Descripción de la Tarea O&M**	**VAD**	**Tipo de Mantenimiento**	**Unidad de Ejecución**	**Tiempo de Ejecución (min)**	**Tiempo de Desplazamiento Promedio (min)**	**Tiempo Total de la Tarea O&M (min)**	**Tiempo de Ejecución y Traslado (min)**
1	**Revisión ocular, por plataforma**	SED	Preventivo	C/U	**76.37**	29.70	**106.07**	**59.70**

Fuente: Archivo "Estudio de Tiempos y Desplazamiento_Eilhicha_RR.xlsx" de la carpeta "Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha"

Cuadro 5: Tareas O&M de BT Reconocidas en la Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha con Tiempo Total Insuficiente

					Estudio de Tiempos y Desplazamientos de Eilhicha 2026			Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha
Ítem	**Descripción de la Tarea O&M**	**VAD**	**Tipo de Mantenimiento**	**Unidad de Ejecución**	**Tiempo de Ejecución (min)**	**Tiempo de Desplazamiento Promedio (min)**	**Tiempo Total de la Tarea O&M (min)**	**Tiempo de Ejecución y Traslado (min)**
1	**Poda puntual**	BT	Correctivo	C/U	**37.52**	29.70	**67.22**	**18.84**

Fuente: Archivo "Estudio de Tiempos y Desplazamiento_Eilhicha_RR.xlsx" de la carpeta "Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha"

La asignación de tiempos del Osinergmin no reconoce de forma realista la ruta física de la zona de concesión de EILHICHA ni los tiempos de traslado neto por los tramos reales, los cuales han sido calculados de manera exacta a través de la ruta más rápida brindados por el Google Maps. Cada brecha de tiempos se encuentra plenamente sustentada con los medios probatorios e instrumentales videográficos de las auditorías del año 2026 y con la revisión de la base de datos de órdenes de trabajo del periodo 2025 cargadas en la carpeta " Estudio de Tiempos y Desplazamientos RR Eilhicha ", por lo que corresponde la rectificación de correspondencia de los tiempos totales de mantenimiento en las hojas técnicas del regulador para garantizar el equilibrio económico de la concesión.

Medios probatorios

Como medio probatorio se adjunta en la carpeta "5.- OYM" el Estudio de Rendimientos, Frecuencias, Alcances y Dimensionamiento de cuadrillas estándares como sustento técnico solicitado por el regulador que respaldan el petitorio solicitado por EILHICHA.

Solicitud

Se solicita al Osinergmin reconsiderar la rectificación de los tiempos totales asignados a las tareas de Revisión ocular sin acciones, Poda puntual de árboles hasta 3, Poda masiva de árboles por árbol, Revisión y Adecuaciones Menores y Termografía por km para las instalaciones de Media Tensión (MT); la actividad de

Poda puntual en instalaciones de Baja Tensión (BT); así como la Revisión ocular por plataforma para Subestaciones de Distribución (SED) en los costos de operación y mantenimiento de EILHICHA. Esta petición se fundamenta en su necesidad técnica dentro del esquema VAD para garantizar la operatividad de la red y la continuidad del servicio. Asimismo, está integración está respaldada mediante la presentación de los sustentos técnicos solicitados por el Osinergmin en conformidad con el TDR del VAD.

IV.8 RECONOCIMIENTO DE COSTOS DE MANO DE OBRA CAPECO PARA COSTOS DE OYM

Osinergmin adopta los costos de mano de obra CAPECO, como parte del proceso regulatorio. Sin embargo, no recoge esas actualizaciones en los costos de personal de las actividades OyM Directo de la Distribución y la Comercialización, incluyendo el cargo fijo.

Se solicita actualizar los costos de inversión basados en la base de datos de CAPECO. Asimismo, expresamos nuestra preocupación y formal discrepancia respecto a la inmutabilidad de dichos valores en los formatos de cálculo publicados, los cuales han sido incluidos como "valores fijos".

El reconocimiento de los costos de mano de obra y recursos empleados en el OyM por parte del regulador debe reflejar los costos CAPECO aprobados. Hemos advertido que diversas hojas de cálculo del modelo tarifario como el cargo fijo, valorización de costos de recursos OyM provisto por Osinergmin se encuentran bloqueadas o estructuradas de forma tal que impiden la actualización de las variables CAPECO.

De acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), las actuaciones del regulador deben ser predecibles. Si la metodología reconoce los costos CAPECO como base metodológica, la herramienta informática debe ser coherente con la metodología. Poner valores fijos a las celdas, impide la indexación rompe la predictibilidad del modelo.

Solicitud

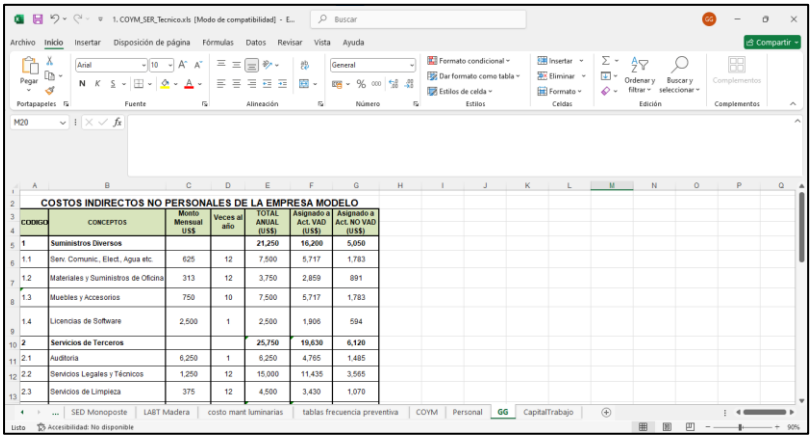
Osinergmin cumpla con actualizar las hojas de cálculo del modelo OyM técnico y comercial y cargo fijo, con los costos de recursos CAPECO.

IV.8 COSTOS INDIRECTOS

Osinergmin no reconoce los costos de conceptos correspondientes a SOAT, Impuesto Vehicular, Combustible, Viáticos y Seguros de Vida Ley y SCTR; trasgrediendo su propio TDR. De forma incomprensible precisa que dichos costos están incluidos dentro de las partidas: gastos de viajes, seguros y otros; en las cuales reconoce un monto irrisorio de 6,875 dólares; considerando incluso que la partida "otros" tiene valor cero. Dicha situación, evidencia la falta de una estructura desagregada de costos que sustente el costo indirecto necesario para atender el sistema. Por ejemplo, considerando únicamente la camioneta y el camión grúa aprobados como parte del INE, se requiere un costo anual de 21,248 USD para el concepto de combustible, 5,940 USD para el mantenimiento de vehículos, 131 USD para el SOAT y 54 USD para la revisión técnica, debido a la extensión y dispersión geográfica del SER Chacas.

Osinergmin en el archivo "Archivos Calculo VAD SER.zip" como parte del anexo de la Fijación del VAD 2026-2030 para la empresa Eilhicha, presenta en la carpeta "3. COyM" la hoja de cálculo "1. COYM_SER_Tecnico.xls", la cual contiene el proceso de la determinación de los Costos Técnicos asociados a la Operación y Mantenimiento de la empresa. Asimismo, en la ventana de cálculo "GG" se detalla la determinación de los costos indirectos considerados por el Osinergmin para la empresa modelo. Al respecto, en la ventana mencionada, el regulador considera los siguientes conceptos asignados a los costos indirectos de la empresa modelo:

Figura 29: Conceptos Indirectos de Suministros Diversos y Servicio de Terceros considerados por el regulador para la empresa modelo

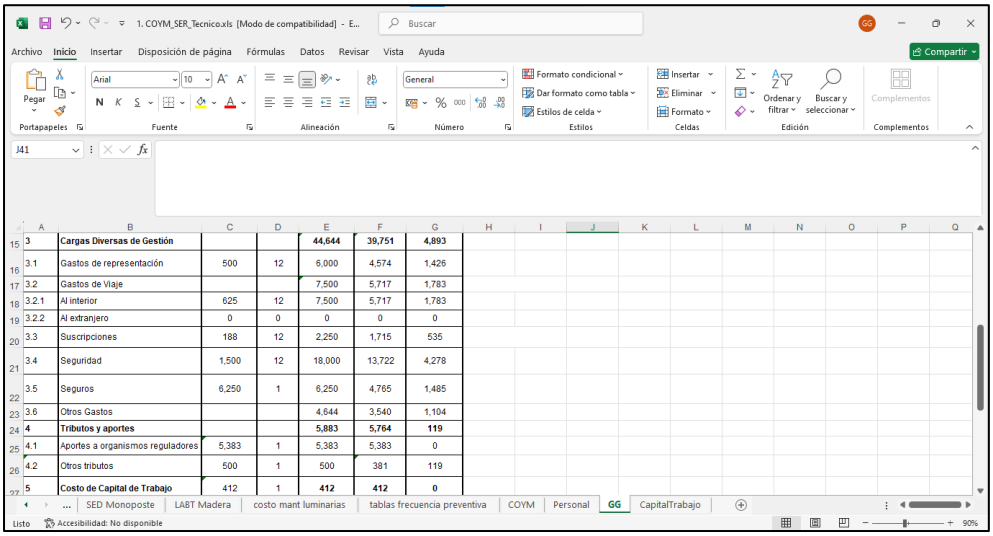


COSTOS INDIRECTOS NO PERSONALES DE LA EMPRESA MODELO

CODIGO	CONCEPTOS	Monto Mensual US$	Veces al año	TOTAL ANUAL (US$)	Asignado a Act. VAD (US$)	Asignado a Act. NO VAD (US$)
1	**Suministros Diversos**			21,250	16,200	5,050
1.1	Serv. Comunic., Elect., Agua etc.	625	12	7,500	5,717	1,783
1.2	Materiales y Suministros de Oficina	313	12	3,750	2,859	891
1.3	Muebles y Accesorios	750	10	7,500	5,717	1,783
1.4	Licencias de Software	2,500	1	2,500	1,906	594
2	**Servicios de Terceros**			25,750	19,630	6,120
2.1	Auditoria	6,250	1	6,250	4,765	1,485
2.2	Servicios Legales y Técnicos	1,250	12	15,000	11,435	3,565
2.3	Servicios de Limpieza	375	12	4,500	3,430	1,070

Fuente: Archivo "1. COYM_SER_Tecnico.xls" del archivo "Archivos Calculo VAD SER.zip" de la Fijación del VAD 2026-2030

Figura 30: Conceptos Indirectos de Cargas Diversas de Gestión, de Tributos y Aportes, y de Capital de Trabajo considerados por el regulador para la empresa modelo



3	**Cargas Diversas de Gestión**			44,644	39,751	4,893
3.1	Gastos de representación	500	12	6,000	4,574	1,426
3.2	Gastos de Viaje			7,500	5,717	1,783
3.2.1	Al interior	625	12	7,500	5,717	1,783
3.2.2	Al extranjero	0	0	0	0	0
3.3	Suscripciones	188	12	2,250	1,715	535
3.4	Seguridad	1,500	12	18,000	13,722	4,278
3.5	Seguros	6,250	1	6,250	4,765	1,485
3.6	Otros Gastos			4,644	3,540	1,104
4	**Tributos y aportes**			5,883	5,764	119
4.1	Aportes a organismos reguladores	5,383	1	5,383	5,383	0
4.2	Otros tributos	500	1	500	381	119
5	**Costo de Capital de Trabajo**	412	1	412	412	0

Fuente: Archivo "1. COYM_SER_Tecnico.xls" del archivo "Archivos Calculo VAD SER.zip" de la Fijación del VAD 2026-2030

De las figuras mostradas, se puede observar que el regulador no desagrega adecuadamente la estructura de costos indirectos asignados a la empresa modelo. Asimismo, estos costos no se encuentran sustentados ni vinculados para su revisión y validación, simplemente están colocados como valores fijos. Por lo tanto, se evidencia una falta de trazabilidad y sustentación de los costos indirectos dentro de la hoja de cálculo del regulador.

Fundamentación técnica de la reconsideración

EILHICHA S.A. considera que el criterio del regulador de agrupar estos conceptos, incumpliendo su propio TDR, dentro de cuentas globales no refleja en absoluto la realidad de los costos operativos. Osinergmin asume que costos de partidas específicas e indispensables están incluidos dentro de conceptos con montos mínimos que no guardan relación con los gastos reales que se deben asumir en campo. EILHICHA S,A. Este criterio rompe las reglas de costeo transparente fijadas en los propios Términos de Referencia del VAD, los cuales exigen detallar de forma clara cada gasto necesario para que la empresa modelo funcione eficientemente.

Cabe precisar que esta falta de apertura de costos representa un trato diferenciado contra EILHICHA S.A. En los procesos tarifarios de las demás empresas distribuidoras del sector, el regulador sí aprueba y reconoce estos conceptos en partidas separadas y con costos eficientes, tal como corresponde a una regulación técnica. Por lo tanto, corresponde que se desagreguen formalmente los conceptos de Combustible, SOAT, Impuesto Vehicular, Viáticos, Seguro de Vida Ley y SCTR, calculando sus valores reales para asegurar la cobertura de los costos indirectos de la empresa modelo. EILHICHA S.A. ha presentado un modelo con costos racionales que Osinergmin está en obligación de revisar, valorar y aprobar los costos que permitan el sostenimiento de las operaciones. A continuación, se muestran los costos valorizados para las cantidades que han sido aprobadas en la Fijación del VAD 2026-2030 de Eilhicha y que se solicita su reconocimiento del Osinergmin:

Cuadro 6: Resumen de costos indirectos de conceptos no desagregados en la Fijación del VAD 2026-2030

Ítem	Concepto Indirecto Propuesto por Eilhicha en el VAD 2026-2030	Rubro	Costo Anual Indirecto Propuesto por Eilhicha en el VAD 2026-2030 (US$)	Observación
1	SOAT	Cargas Diversas	131	El concepto **"SOAT"** propuesto por Eilhicha no está siendo desagregado por el Osinergmin en la Fijación del VAD 2026-2030. Por tanto, se solicita su reconsideración de inclusión y valorización independiente de dicho concepto en los costos indirectos de la empresa modelo.
2	Mantto de Vehículos	Servicio Terceros	5,940	El concepto **"Mantto de Vehículos"** propuesto por Eilhicha no está siendo desagregado por el Osinergmin en la Fijación del VAD 2026-2030. Por tanto, se solicita su reconsideración de inclusión y valorización independiente de dicho concepto en los costos indirectos de la empresa modelo.

Ítem	Concepto Indirecto Propuesto por Eilhicha en el VAD 2026-2030	Rubro	Costo Anual Indirecto Propuesto por Eilhicha en el VAD 2026-2030 (US$)	Observación
3	Revisión Técnica	Servicio Terceros	54	El concepto **"Revisión Técnica"** propuesto por Eilhicha no está siendo desagregado por el Osinergmin en la Fijación del VAD 2026-2030. Por tanto, se solicita su reconsideración de inclusión y valorización independiente de dicho concepto en los costos indirectos de la empresa modelo.
4	Combustible de Vehículos	Materiales	21,248	El concepto **"Combustible de Vehículos"** propuesto por Eilhicha no está siendo desagregado por el Osinergmin en la Fijación del VAD 2026-2030. Por tanto, se solicita su reconsideración de inclusión y valorización independiente de dicho concepto en los costos indirectos de la empresa modelo.

Fuente: Propia

Asimismo, cabe mencionar que los costos indirectos presentados en la tabla anterior se encuentran debidamente sustentados en el **Anexo 1-W** para su trazabilidad y auditoría.

Solicitud

Se solicita al Osinergmin reconsiderar la estructura desagregada de costos presentada indirectos asignados a la empresa modelo de EILHICHA, el cual valorice de manera independiente los costos de conceptos correspondientes a SOAT, Impuesto Vehicular, Viáticos y Seguros de Vida Ley y SCTR. Esta petición se encuentra plenamente fundamentada, cumpliendo a cabalidad con los lineamientos y principios metodológicos establecidos en los Términos de Referencia del VAD.

IV.9 ANEXOS

Anexo 1-A : Estado de Resultados de Distribución 2025
Anexo 1-B : Resolución y contrato de concesión rural
Anexo 1-C : Expedientes de obras FONCODES
Anexo 1-D : Contrato de Comodato N° 019-ADINELSA
Anexo 1-E : Proyecto de convenio EILHICHA-ADINELSA
Anexo 1-F : Resoluciones de liquidación de obras propias de EILHINCHA
Anexo 1-G : Libro de Activos Fijos
Anexo 1-H : Metrados por origen de financiamiento
Anexo 1-I : Comparativo de obras FONCODES e infraestructura 2025
Anexo 1-J : Inventario georreferenciado por origen de financiamiento
Anexo 1-K : Memorandums MINEM
Anexo 1-L : Instalaciones no eléctricas y sustento de adquisición
Anexo 1-M : Resumen de nuevas conexiones 2009–2025

EILHICHA
EMPRESA HIDROELECTRICA DE INTERES LOCAL SOCIEDAD ANONIMA DE CHACAS

Anexo 1-N	:	Órdenes de trabajo
Anexo 1-O	:	Valorización de nuevas conexiones
Anexo 1-P	:	Sustento del rendimiento de toma de lecturas
Anexo 1-Q	:	Estudio de tiempos de operación y mantenimiento
Anexo 1-R	:	Comparativo tarifario EILHICHA-ADINELSA
Anexo 1-S	:	Vigencia de Poder GG Eilhicha S.A.
Anexo 1-T	:	VNR aprobado por Osinergmin
Anexo 1-U	:	Reconocimiento de VNR Osinergmin
Anexo 1-W	:	Costos indirectos

Todos los anexos podrán ser encontrado en la siguiente carpeta:
https://drive.google.com/drive/folders/1XSoDZ0-Xe8RA0aDXdDu837ubpBWgASdg?usp=sharing

Lima, 06 de noviembre de 2026

FEDERICO RIGON
C.E. 000162623
GERENTE GENERAL
EILHICHA S.A

Firmado digitalmente por RIGON FEDERICO RUC:20227395576
Fecha: 2026.11.06 22:19:10 -05'00'